

발 간 등 록 번 호

서울교육 2025-109

미래를 여는 협력교육



2026

방과후 · 맞춤형 프로그램 위탁운영 계약실무



서울특별시교육청
초 등 교 육 과

일러두기



- 본 계약실무는 방과후·맞춤형 프로그램 위탁운영 계약에 관해 단위학교에서 계약법령의 내용을 적용하기 쉽도록 정리하여 제시한 내용으로 법규적 효력은 없습니다.
- 방과후·맞춤형 프로그램 위탁운영 계약에 관한 사항은 본 계약실무보다 계약법령이 우선하므로 계약 집행 전에 계약법령을 반드시 확인하시기 바랍니다.
- 또한 길라잡이 및 본 계약실무에 없는 업체위탁 계약사항은 계약법령을 확인하여 집행하셔야 합니다.
※ 국립학교는 국가계약법 적용, 사립학교는 지방계약법 준용, 공립학교는 지방계약법 적용대상입니다.
- 본 책자에 제시된 [예시]는 업무용 참고자료이며, 실제 운영 시 학교별 상황과 여건에 맞게 운영하시기 바랍니다.



I 방과후·맞춤형 프로그램 위탁 운영

- 1. 위탁 운영 개요 9
- 2. 개인위탁 운영 14
- 3. 업체위탁 운영 29

II 회계 관리

- 1. 업무 처리 기본 절차 83
- 2. 수강료 관리 및 집행 84
- 3. K-에듀파인 업무 처리 94

III FAQ

- 1. 방과후·맞춤형 프로그램 위탁 운영 97
- 2. 회계 관리 107

IV 위탁운영 서식

- ★ 개인위탁 117
- ★ 업체위탁 143



2026 방과후·맞춤형 프로그램 위탁운영 계약실무



PART



방과후·맞춤형 프로그램 위탁 운영



I. 방과후·맞춤형 프로그램 위탁 운영



1 위탁 운영 개요



가. 방과후·맞춤형 프로그램 운영 유형

1) 위탁 운영

가) 개인위탁: 단위학교별로 선정된 개인강사·희망교원·교육기부자 또는 중앙·지역단위 강사 인력풀을 활용한 방과후·맞춤형 프로그램 운영

나) 업체위탁: 「지방계약법」에 따라 선정된 업체가 방과후·맞춤형 프로그램 운영

(1) 일부위탁: 방과후·맞춤형 프로그램의 효율적 운영 등을 위해 프로그램을 분할하여 업체에 위탁 운영

※ 1인 수의계약을 위한 분할 금지. 단, 수영장 보유 학교가 방과후·맞춤형 프로그램으로 수영 프로그램을 운영하면서 학생 안전과 수강료 절감 등을 위해 학교 수영장 운영업체(공유재산 사용 허가를 받은 자)와 「지방계약법 시행령」 제25조제1항제4호 파목에 따라 1인 수의계약 하는 경우 등은 가능

(2) 전부위탁: 학교에서 직접 운영하는 방과후·맞춤형 프로그램을 제외한 전체 프로그램을 일괄 위탁하여 운영

다) 혼합위탁: 학교에서 방과후·맞춤형 프로그램별로 개인위탁과 업체위탁(일부위탁)을 혼용하여 운영

2) 지역 연계 운영



나. 개인위탁 개요

- 1) 개인위탁 강사 개념: 계약으로 사업주에게 종속돼 있지만, 독자적인 사무실, 점포, 작업장이 없고 스스로 고객을 찾거나 맞이하여 상품이나 서비스를 제공하고 실적에 따라 소득을 얻는 형태로 일을 하는 사람
- 2) 법적근거: 노무제공자(「산업재해보상보험법」, 「고용보험법」)

【「산업재해보상보험법」의 노무제공자 정의】

〈산업재해보상보험법〉

제91조의15(노무제공자 등의 정의) 이 장에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “노무제공자”란 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 방법에 따라 자신이 직접 노무를 제공하고 그 대가를 지급받는 사람으로서 업무상 재해로부터의 보호 필요성, 노무제공 형태 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 직종에 종사하는 사람을 말한다.

가. 노무제공자가 사업주로부터 직접 노무제공을 요청받은 경우

나. 노무제공자가 사업주로부터 일하는 사람의 노무제공을 중개·알선하기 위한 전자적 정보처리시스템(이하 “온라인 플랫폼”이라 한다)을 통해 노무제공을 요청받는 경우

〈같은 법 시행령〉

제83조의5(노무제공자의 범위) 법 제91조의15제1호 각 목 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 직종에 종사하는 사람”이란 다음 각 호의 사람을 말한다.

16. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 강사

가. 「초·중등교육법」제2조에 따른 학교에서 운영하는 방과후학교의 과정을 담당하는 강사

【「고용보험법」의 노무제공자 정의】

〈고용보험법〉

제77조의6(노무제공자인 피보험자에 대한 적용) ① 근로자가 아니면서 자신이 아닌 다른 사람의 사업을 위하여 자신이 직접 노무를 제공하고 해당 사업주 또는 노무수령자로부터 일정한 대가를 지급받기로 하는 계약(이하 “노무제공계약”이라 한다)을 체결한 사람 중 대통령령으로 정하는 직종에 종사하는 사람(이하 “노무제공자”라 한다)

〈같은 법 시행령〉

제104조의11(노무제공자인 피보험자의 범위) ① 법제77조의6제1항에서 “대통령령으로 정하는 직종에 종사하는 사람”이란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람을 말한다.

9. 「초·중등교육법」제2조에 따른 학교에서 운영하는 방과후학교의 과정을 담당하는 강사



3) 개인위탁 강사 선정

- 가) 강사에 대한 자격, 선정 절차, 심사 기준 등을 방과후·돌봄 운영 계획에 반영하여 학교운영위원회 심의
- 나) 운영 일정 등이 반영된 세부적인 강사 선정계획을 수립하여 절차 진행
- 다) 프로그램별로 모집(모집 공고는 통합 가능, 강사의 복수 응모 가능)
- 라) 모집 공고를 통해 강사 선정
 - ※ 늘봄허브 또는 서울시교육(지원)청에서 외부강사 매칭 지원 사업의 일환으로 구축한 강사 인력풀, 교직원 등을 활용하여 방과후·돌봄 프로그램을 운영하는 경우 공고 절차 생략 가능
- 마) 심사 결과에 따라 우선 1순위로 선정된 강사에 대해 성범죄 경력 및 아동학대 관련범죄 전력 조회 후 이상이 없는 경우 최종 계약대상자로 선정
- 바) 학교는 교육청, 전문기관, 업체 등 학교가 직접 선발하지 않은 강사에 대하여 최종 확인 (면담을 통해 강사경력, 자질 등을 확인하고, 필요시 면접 또는 수업 시연 등 실시) 후 강사 운용

4) 개인위탁 강사와의 위수탁 계약

- 가) 수강료 중 강사료에 대해 위수탁 계약체결
- 나) 계약기간은 1년 이내로 하되 단위학교 여건에 따라 평가를 거쳐 재계약할 수 있음.
다만, 총 계약기간이 2년이 초과된 경우에는 모집 공고 절차를 다시 실시
- 다) 계약서는 수탁자 준수사항, 강사료 지급 및 방법, 프로그램 활동 공개, 계약 해지 등을 포함하여 위수탁 계약서 작성 및 체결

다. 업체위탁 개요

- 1) 업체위탁 성격: 「지방계약법」에 따른 용역계약(일반용역)으로 분류
- 2) 업체위탁 개념: 단위학교가 학생·학부모가 원하는 방과후·맞춤형 프로그램 운영 및 교직원의 업무 경감을 위해 학교운영위원회의 심의를 받아 프로그램의 전부 또는 일부를 업체에 위탁하여 운영
- 3) 위탁업체 계약
 - 가) 방과후·돌봄 운영 취지에 위배 되지 않도록 업체 선정 시 투명성 및 공공성, 책무성 교육의 중립성 제고 방안 강구



나) 업체위탁의 계약 방법은 「지방계약법」에 따라 학교장이 결정

다) 방과후·맞춤형 프로그램 입찰은 강사료만을 대상으로 공고

라) 방과후·맞춤형 프로그램의 교재(도서 포함), 재료 구매는 프로그램 운영 계약업체와의 변경 계약 또는 별도의 물품 계약을 통해 집행

라. 수강료

1) 개념: 프로그램 운영에 필요한 비용으로 강사료, 도서구입비, 재료구입비, 수용비로 구성

※ 수익자가 경비를 부담한 강사료, 수용비, 도서구입비는 교육비 세액공제 대상

(「소득세법 시행령」제118조의6 교육비 세액공제)

2) 강사료

〈표 I-1〉 위탁 유형별 강사료 산정 방법

구분	내용
개인위탁	○ 학교장이 강사료를 책정하여 방과후·돌봄 운영 계획에 반영 ○ 학교운영위원회의 방과후·돌봄 운영 계획 심의를 거쳐 모집 공고 전 학교장이 강사료 최종 확정 ○ 개인위탁은 강사료에 대해서만 위수탁 계약체결
업체위탁	○ 학교장이 입찰을 위해 강사료 원가(추정 강사료)를 산정하여 방과후·돌봄 운영 계획에 반영 ※ 수익계약의 경우 원가 산정의 의무는 없으나 강사료의 적정성 확보를 위해 강사료 원가 산정 권장 ○ 학교운영위원회의 방과후·돌봄 운영 계획 심의 ○ 업체위탁 입찰은 강사료에 대해서만 집행하고 계약체결 ○ 입찰 후 계약업체에서 제출한 산출내역서를 검토, 조정(협의)하여 학교장이 강사료 확정

3) 도서구입비, 재료구입비

〈표 I-2〉 위탁유형별 도서구입비, 재료구입비 산정 방법

구분	내용
개인위탁	○ 도서 및 재료는 개인위탁 프로그램 위수탁 계약과 별도로 물품구매계약을 통해 구입
업체위탁	○ 변경 계약 또는 별도 물품구매 계약 여부를 학교장이 결정하여 집행



4) 수용비

〈표 I -3〉 위탁유형별 수용비 산정 방법

구분	내용
개인위탁	○ (방과후 프로그램) 프로그램별 강사료의 5% 이내에서 수용비 책정 후 학교운영위원회 심의 ○ 학교운영위원회의 심의 후 학교장이 수용비 확정
업체위탁	○ (방과후 프로그램) 방과후·돌봄 운영계획에 수용비율(5% 이내)만 반영하며 수용비 금액은 산정하지 않음 ○ 입찰 후 개별프로그램 강사료가 확정되면 프로그램별 강사료의 5% 이내에서 학교장이 수용비 확정

※ 방과후 프로그램만 해당 / 맞춤형 프로그램과 돌봄은 수용비 미산정



2 개인위탁 운영



가. 개인위탁 업무 처리 절차

구분	주요 내용	시기(예시)
수요 조사	① 방과후·맞춤형 프로그램 수요 조사(대상: 학생·학부모)	10~1월
↓		
계획 수립	② 방과후·맞춤형 운영 계획 수립 - 방과후·맞춤형 프로그램 편성 - 강사 선정(강사 자격, 선정 방법, 심사 기준 등) - 수강료(강사료, 수용비) 책정 ※ 맞춤형 프로그램과 돌봄은 수용비 미산정 - 교재(도서 포함), 재료 선정 기준 - 학생 안전 관리 계획, 회계 관리 등 ※ 자연재난 및 사회재난 시 방과후·맞춤형 운영 여부 등에 관한 계획 포함	12월~2월
↓		
심의	③ 방과후·맞춤형 프로그램 운영 계획 심의(학교운영위원회)	~2월
↓		
선정·계약	④ 강사 모집 공고 ⑤ 강사 평가 및 선정 ⑥ 강사 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회, 교육의 중립성 준수 서약서 등 징구 ⑦ 강사 프로그램 위수탁 계약체결(재계약 포함)	1~2월
↓		
운영	⑧ 방과후·맞춤형 프로그램 안내 및 수강생 모집 ⑨ 방과후·맞춤형 프로그램 운영 및 수시 모니터링 ⑩ 정보공시(학교알리미) ⑪ 방과후·맞춤형 프로그램 공개의 날 연 1회 이상 실시	3월~
↓		
평가·환류	⑫ 운영 평가 및 평가 결과 공개 ⑬ 평가 결과 환류	수시

[그림 I-1] 개인위탁 업무 처리 흐름도(예시)



나. 개인위탁 주요 업무 처리 안내

1) 방과후·맞춤형 프로그램 수요 조사

가) 수요 조사의 세부적인 사항은 「Ⅲ. 방과후·돌봄 편성·운영」에 따름

나) 위탁 방법을 변경하는 경우 학부모 등을 대상으로 의견 수렴 권장

※ 학교의 상황과 여건에 따라 의견 수렴 대상자(학생, 교직원 등)는 자율 결정 가능

2) 방과후·맞춤형 프로그램 운영 계획 수립

가) 프로그램 편성 등 세부적인 사항은 「Ⅲ. 방과후·돌봄 편성·운영」에 따름

나) 프로그램 운영

(1) 운영방법: 개인위탁

(2) 강사 자격

【 프로그램별 강사 자격(아래 항목 중 1개 이상 해당) 】

- 해당 분야의 대학 졸업(예정)자
- 해당 분야의 전공자 또는 기술·기능 보유자
- 지역 내에 있는 주민 중 전문능력을 가진 인적 자원(군인, 귀농인, 기업인 등)
- 기타 방과후·돌봄 프로그램을 운영할 자질과 능력이 있다고 인정된 자
- 당해 학교 및 타교에 재직 중인 교원(기간제 교사 등 포함)

※ 원어민 강사 등 외국인 강사의 국내 취업 자격은 (Ⅲ. 방과후·돌봄 편성·운영 - 2. 운영 계획 수립 - 라. 프로그램 강사 선정 및 배정 - 3) 자격- 나) 원어민 강사 자격 참고)

【 프로그램 강사 선정·검증 시 유의 사항 】

- 응모 자격에 학력, 연령 제한 금지
 - 일정 학력 또는 연령 제한은 민원 발생 우려가 있으며, 방과후·맞춤형 강사에 있어 학력과 연령은 참고의 대상일 뿐 필수사항이 아님
 - 해당 분야에서 일정 부분 학력 또는 연령을 제한할 필요가 있는 경우는 강사 검토·심의 단계에서 고려할 사항으로, 응모 자체를 제한할 수는 없음
- 강사 자격요건 중 '전문능력', '자질과 능력' 검증 시 프로그램 관련 교육(활동)경력, 국가자격·국가공인 민간자격 중심으로 검증
 - 민간자격증은 참고용으로 활용하되 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)를 통해 해당 자격의 등록 여부 확인
- 학교는 중앙부처, 교육청, 전문기관, 업체 등 학교가 직접 선발하지 않은 강사에 대하여 최종 확인 (면접·면담을 통해 강사 경력, 자질 등을 확인하고, 필요 시 수업 시연 등 실시)후 강사 운용



(3) 강사 선정 방법: 지역 여건, 학교 상황을 고려하여 모집 공고, 교육(지원)청 인력풀 활용, 재계약, 현직 교원 활용 등의 강사 선정 방법 결정

(가) 신규 계약: 강사 자격, 선정 방법, 심사 기준을 방과후·맞춤형 프로그램 운영 계획에 반영

(나) 재계약: 서울특별시교육청 지침에 강사에 대한 평가 기준을 마련하여 모집 공고 절차 없이 재계약 가능

① 재계약 대상: 모집 공고 인력풀 활용으로 계약하여 계약이 만료되는 총 계약 기간이 2년 미만인 강사

※ 총 계약 기간(기존 계약기간+재계약 기간)이 2년이 초과 되지 않도록 재계약하며, 총 계약기간이 2년 초과될 경우에는 모집 공고 절차를 다시 실시해야 함

② 재계약 절차

〈표 I -4〉 방과후·맞춤형 프로그램 강사 재계약 절차

순	구분	내용
1	재계약 계획 수립	○ 재계약 기준, 절차, 대상자 등에 대한 계획 수립
2	조사, 검토	○ 재계약 기준(만족도 등) 조사
3	평가	○ 재계약 기준 적합 여부 등 평가
4	대상자 확정	○ 평가 결과에 따라 재계약 대상자 확정
5	재계약	○ 프로그램 위수탁 계약

③ 재계약 기준은 학교 상황을 고려하여 자율 결정하며 학교운영위원회 심의를 거쳐 확정 (재계약 기준 예: 만족도가 100점 만점의 80점 이상인 경우 등)

④ 재계약 대상자 확정 전에 강사에 대해 재계약 동의 확인 필요

(다) 대체강사 계약: (3) 강사 선정 방법을 따르되, 단기(1개월 미만) 계약 시에는 모집공고 생략 가능

※ 단, 모집 공고 생략시에도 학교 자체 면접, 면담 등을 통해 강사 검증 과정을 거쳐 선정

(라) 현직교원: 정규수업, 교무업무 등에 지장이 없도록 과도한 프로그램을 담당 해서는 안됨

① 현직교원의 방과후학교 수업시수는 정규수업 담당시수(실수업시수)의 30%이내(방학기간은 담당수업시수의 1.3배 이내) 준수

- 학교 사정상 부득이하게 준수 시간을 초과하여 실시하는 현직교원 방과후학교 프로그램은 정규수업 및 교무업무를 저해하지 않는 범위에서 별도 안전으로 학교운영위원회 심의를 거쳐 운영



② 초과수업 관련 학교운영위원회 안건 산정 및 심의

- 객관적이고 명백한 사유를 면밀히 검토하여 학교운영위원회 심의를 거쳐 운영

다) 수강료 책정: 강사료+도서구입비+재료구입비+수용비 등

(1) 강사료, 수용비 책정 및 반영

(가) 강사료

- ① 학생·학부모의 사교육비 경감을 위해 인근 사교육기관보다 저렴하게 프로그램 별로 책정
- ② 프로그램별 특성, 학교 및 지역 환경, 참여 학생 수 등을 고려하여 학교장이 강사료 조정 가능
- ③ 교육(지원)청 지원 강사료의 경우 시·도의 예산집행 방침에 따라 편성

(나) 수용비

※ 방과후 교육프로그램만 해당 / 맞춤형 프로그램과 돌봄은 수용비 미산정

- ① 프로그램별로 책정된 강사료의 5% 이내에서 결정하여 반영
- ② 차후 강사료가 변경되는 경우 변경된 강사료를 기준으로 5% 이내로 조정

(2) 도서구입비, 재료구입비 책정 및 반영

(가) 학교가 자체적으로 교재(도서 포함), 재료를 선정하는 경우 방과후·맞춤형 프로그램 운영 계획에 교재(도서 포함), 재료 현황과 금액 반영

(나) 선정된 강사가 제안하는 프로그램 운영 계획의 교재(도서 포함), 재료를 선정하는 경우 교재(도서 포함), 재료 선정 기준 반영

(다) 교육(지원)청 지원 교재(도서 포함), 재료구입비의 경우 교육청 예산집행 방침에 따라 편성

라) 교재(도서 포함) 사용

- (1) 방과후·맞춤형 프로그램 운영에 필요한 교재(도서 포함)는 프로그램별로 수준에 따라 자체 개발하여 사용하는 것이 원칙
- (2) 방과후·맞춤형 프로그램 운영에 필요한 교재(도서 포함) 및 재료는 수업을 희망하는 학생이 부담하는 것을 원칙으로 하며, 학교운영위원회의 심의를 거쳐 외부 도서(단가 포함) 및 재료 활용
- (3) 도서 판매를 위한 프로그램 및 도서 채택에 대한 대가 수수 및 강매하는 행위 금지



- (4) 외부 도서를 사용할 때에는 「출판문화산업 진흥법」에 의거 신고된 출판사의 도서 사용
 (가) 간행물의 정가 및 국제표준자료번호 표시는 「출판문화산업 진흥법」 제7조
 (시설·유통의 현대화 지원 등) 제2항, 제22조(간행물 정가 표시 및 판매) 제1항 준수
 (나) 업체나 강사가 국세청에 도서판매를 할 수 있는 업종의 사업자등록을 하지 않은
 상태에서 도서 판매 금지
 (다) 자체 개발 도서도 사업자등록을 하지 않은 상태에서는 판매 금지
 (5) 방과후·맞춤형 프로그램 운영에 적합한 교재(도서 포함), 재료 선정 기준 마련
 (6) 사교육비 절감을 위한 교재(도서 포함), 재료의 가격 적정성 여부 반영

마) 학생 안전

- (1) 방과후·맞춤형 프로그램 운영 전반의 안전 관리 계획 수립
 (2) 강사의 학생 안전 관리 내용 반영 등

바) 회계 관리: 수강료 환불 기준 반영 등

3) 학교운영위원회의 방과후·맞춤형 운영 계획 심의

〈표 I -5〉 학교운영위원회 심의 중점 사항

구분	내용
프로그램	○ 방과후·맞춤형 프로그램 편성의 적정성 ○ 학생·학부모 수요의 적정한 반영 여부 등
강사	○ 강사 자격, 선정 방법, 심사 기준의 적정성 ○ 강사 재계약 기준의 적정성 등
수강료	○ 강사료의 적정성 ○ 수용비 산정의 적정성 등
교재(도서 포함), 재료	○ 교재(도서 포함), 재료 선정 기준의 적정성 등
학생 안전 관리	○ 방과후·맞춤형 프로그램 운영 전반의 안전 관리 계획 수립의 적정성 등
회계 관리	○ 수강료 환불 기준의 적정성 등



4) 강사 모집 공고

【학교가 직접 선발하지 않은 강사 운용 시 유의사항】

- 늘봄허브 또는 교육청에서 외부강사 매칭 지원 사업의 일환으로 구축한 강사 인력풀, 교직원 등을 활용하여 방과후·맞춤형 프로그램을 운영하는 경우 공고 절차 생략 가능
- 교육부 및 교육(지원)청의 인력풀 운영 지침에 따라 강사 선정
 - 서류 및 면접 심사는 운영 지침에 따라 학교가 결정
- 학교는 중앙부처, 교육청, 전문기관, 업체 등 학교가 직접 선발하지 않은 강사에 대하여 최종 확인 (면접, 면담을 통해 강사경력, 자질 등을 확인하고, 필요시 수업 시연 등 실시) 후 강사 운용

가) 공고 기간

- (1) 공고 기간: 5일 이상(공휴일, 토, 일요일 포함, 공고게시일과 접수 마감일 제외), 다만, 대체 강사 모집 등 긴급한 경우 3일(공휴일, 토, 일요일 제외, 공고게시일과 접수 마감일 제외) 가능
- (2) 공고 기간 계산

【공고 기간 계산】

공고 기간 계산	○ 공고 게시일 + 공고 기간(5일 이상) + 접수 마감일
접수 마감 일시	○ 근무일의 근무시간 이내로 결정

- (3) 재공고 기간: 공고 게시일+공고 기간(3일)+접수 마감일(공휴일, 토, 일요일 제외)

【재공고 방법】

- 응모자가 없는 경우에 모집 재공고 절차 진행
- 1인이 응모한 경우 재공고를 하지 않고 선정 절차 진행 가능

- 나) 공고 방법: 학교, 교육지원청, 교육청 및 늘봄지원센터 등 최소 2곳 이상에 온·오프라인을 통해 공고



다) 공고 내용

〈표 I -6〉 공고문 내용 및 상세 기재 내용

공고문 내용	상세 기재 내용
위탁 프로그램	○ 위탁할 프로그램 현황(프로그램명, 운영시간, 강사료 등) 명시
위탁 기간	○ 1년 이내(실제 프로그램 운영 기간으로). 다만, 사도 여건에 따라 평가(예: 만족도가 100점 만점의 80점 이상인 경우 등)를 거쳐 총 2년 미만으로 재계약 가능 ※ 위탁 기간은 실제 프로그램 운영 기간과 동일하게 공고
응모 자격	○ 위탁할 프로그램별로 명시 ※ 주의: 응모 자격을 일정 학력 이상인 자 또는 연령으로 제한하는 경우는 금지
제출 서류	○ 서류 종류, 작성 방법 등을 안내 - 방과후·맞춤형 프로그램 운영 제안서 1부 ※ 강사와 협의하여 교재(도서 포함), 재료 선정의 경우 교재(도서 포함), 재료 활용계획 제출 포함 ※ 주민등록번호가 포함된 서류는 최종 합격자(계약 예정자) 대상으로만 수집 가능(공고·모집 과정에서는 수집 불가)
제출 방법	○ 제출 기간, 제출 장소, 우편 또는 이메일, 직접 접수 여부 및 문의처 등 안내 - 제출 기간은 2일 이상 진행하며, 제출 종료일을 명시할 경우 접수 마감 시간을 기재 - 우편 접수 시 유효도착 시점 명시(예 : 우편 접수의 경우 마감일 16:30 도착분에 한하여 인정)
공모고 일정	○ 공고 기간, 접수 기간, 서류 심사 기간, 면접 시험 개최 시 개최일, 결과 발표일 및 방법 등 안내
면접 방법	○ 대면, 비대면 등 안내
선정 및 계약 방법	○ 결과 발표일 이후 최종 계약까지의 과정 안내
기타	○ 제출 서류의 반환 여부, 제출 서류의 기재 착오·누락 및 허위 서류제출 등으로 인한 불이익의 책임 여부, 적격자가 없을 경우 선정 여부 등을 안내 ※ 탈락한 응시자 제출 서류의 반환 청구 기간은 선정 여부가 확정된 날 이후 ○○*까지 본인 임을 확인한 후 반환하며, 청구 기간이 지나거나 반환하지 아니한 경우에는 개인정보 보호법에 따라 파기 * 14일부터 180일까지의 기간의 범위에서 정함



5) 강사 평가 및 선정

가) 평가위원회 구성

(1) 구성: 평가위원은 내부위원과 외부위원으로 구성

※ 내부위원과 외부위원의 구성 비율은 학교여건에 따라 학교장이 자율 결정

(2) 인원: 평가위원 수는 학교 여건에 따라 학교장이 자율 결정

(3) 평가위원 자격

(가) 내부위원: 당해 학교의 교직원(학교장과 행정실장 제외)

(나) 외부위원: 평가대상자와 이익 및 친인척 관계가 없는 자로서 다음 각호에 해당하는 사람

① 당해 학교의 학교운영위원회 위원(교원위원 제외) 또는 학부모

② 다른 학교 교원 또는 교육전문직원

③ 교육(지원)청 소속 교직원

④ 그 밖에 당해 학교장이 공정한 평가를 위하여 필요하다고 인정하는 자

나) 강사 평가(평가위원회 평가)

(1) 강사별 프로그램 운영 제안서 평가(서류심사)

(2) 프로그램 운영 능력 평가(면접 심사)

다) 강사 선정

(1) 평가 결과 최고 점수를 받은 자를 계약대상자로 선정

※ 강사의 전문성(관련 자격, 경력 등), 만족도 조사 결과, 프로그램 운영 계획서, 연간 활동 지도 계획안, 자기소개서 등 평가

(2) 1인 지원의 경우에도 강사를 평가하여 통과하는 경우 강사로 선정하며, 평가를 통과하지 못하면 재공고 절차 진행

6) 방과후·맞춤형 강사 등에 대한 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회

가) 법적 근거

(1) 성범죄 경력 조회

(가) 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조제5항

(나) 같은 법 시행령 제25조제1항

(다) 같은 법 시행규칙 제8조



(2) 아동학대관련범죄 전력 조회

(가) 「아동복지법」 제29조의3제5항

(나) 같은 법 시행령 제26조의5

(다) 같은 법 시행규칙 제15조

나) 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회

(1) 시기: 강사 위수탁 계약 전 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 완료(다만, 부득이한 사유가 있는 경우 프로그램 운영 전(노무 제공 전)에 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 완료)

(2) 대상: 심사 결과에 따라 우선 1순위로 선정된 강사에 대해 성범죄 경력 및 아동학대 관련범죄 전력 조회

(3) 방법: 행정정보공동이용시스템 또는 범죄경력회보서 발급시스템 이용

〈표 I -7〉 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 방법 및 절차

[방법 1] 행정정보공동이용시스템 (https://next.share.go.kr)	[방법 2] 범죄경력회보서 발급시스템 (http://crims.police.go.kr)
① (담당자) 조회대상자에게 동의서 2종 제출 요구 ▶ 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서 ▶ 행정정보 공동 이용 사전동의서 ② (조회대상자) 학교에 동의서 제출 ③ (담당자) 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 내부 결재(조회 담당자 공문 공람) ④ (담당자) 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 실시 ⑤ (담당자) 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 회신 결과 확인	① (학교장) 기관 ID, 검증번호 생성 ② (담당자) 업무담당자 등록(ID생성) ③ (학교장) 업무담당자가 등록(생성)한 ID를 학교장이 등록 ④ (담당자) 사전에 조회대상자에게 ①학교 기관 ID, ②검증번호, ③회보서 유형, ④인쇄유형[직접출력 또는 시설출력 중 선택] 안내 ⑤ (조회대상자) 범죄경력회보서 발급 온라인 신청 ⑥ (담당자) 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 회신 결과 확인 ※ 조회대상자가 직접출력 후 제출한 경우 학교담당자는 진위 확인 실시

※ 교육·재능기부자가 ① 일일 또는 일회성 프로그램을 ② 금전 등 소정의 대가 없이 제공하는 경우에 한하여, 단위 학교는 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회를 생략할 수 있음



(4) 조회 결과 처리

(가) 이상 없는 경우 최종 계약대상자로 선정하여 계약 진행

(나) 1순위 강사가 성범죄 경력 또는 아동학대관련범죄 전력이 있어 계약이 불가한 경우 차순위자 순으로 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 후 이상이 없는 경우 최종 계약대상자로 선정하거나 다시 모집 공고를 통해 계약대상자 선정

7) 위수탁 계약체결

가) 개인위탁 강사와의 계약은 강사료만 대상으로 계약체결

나) 계약은 학교장과 강사 간 1:1로 계약하며 계약서를 2부 작성하여 각각 1부씩 보관

다) 계약서 내용

【계약서 필수 명기 사항】

계약기간(프로그램 운영 기간), 수탁사항, 프로그램 운영 시간 및 장소, 수탁자 준수사항(학생 안전 관리 등), 강사로 지급 및 방법, 보강 및 대체강사, 프로그램, 프로그램 질 관리, 계약 해지 등

(1) 계약기간은 1년 이내로 하되 프로그램 운영 기간과 일치하도록 작성

※ 주의: 계약기간을 운영 기간과 관계없이 6개월 또는 1년 단위로 하는 것 금지, 실제 프로그램 운영 기간을 고려하여 계약체결

예) ○○프로그램을 3월~6월로 운영할 경우 → 계약기간은 3월~6월

(2) 강사 준수사항

(가) 출결 관리, 프로그램 운영 계획안 작성

① 학생 출석부: 출석 상황을 파악하고, 수강생 지각·결석 시 방과후·맞춤형 프로그램 업무 담당자에게 알림

② 프로그램 운영 계획(안): 연간 계획(안) 또는 차시별 계획(안) 등을 작성하며 방과후·맞춤형 프로그램 업무 담당자에게 제출

(나) 학생 관리

① 프로그램 운영 시간에 수강생을 체벌하거나 인격을 모독하는 행위 금지

② 프로그램 운영 시간 내 안전사고 발생에 대한 책임을 지며, 종료 후에는 하교 지도에 만전

(다) 교실 관리

① 정리 정돈: 책·결상, 청소함, 냉·난방기, 학습자료 및 기자재, 각종 비품 등

② 시설 유지: 강의 시간 내 교실 시설물 훼손이 없도록 하고, 위험한 시설물 발견 시 방과후·맞춤형 프로그램 업무 담당자에게 즉시 알림



(라) 교육의 중립성 준수를 위한 서약서 작성

(마) 방과후·맞춤형 프로그램 운영시 생명존중교육(동물보호 등) 병행 실시

(바) 교과 프로그램 운영은 공교육 정상화 취지를 고려하여 운영

(사) 청렴한 방과후·맞춤형 프로그램 운영을 위한 청렴 서약서 작성

- ① 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 계약과 관련된 특정 정보의 제공 요구 등 일체의 불공정한 행위를 하지 않음
- ② 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계담당자에게 직·간접적으로 금품·향음(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부당한 이익을 제공하지 않음
- ③ 업무상 취득한 비밀을 준수하고 보안 관계 규정 및 지침을 성실히 수행

(3) 계약 해지

(가) 해지 유형

- ① 계약기간 만료에 따른 해지
- ② 학교장에 의한 해지

【 학교장에 의한 해지 사유 】

〈즉시 해지〉

- 제출한 서류에 허위 사실이 있을 때
- 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 등으로 학생을 지도하기에 심히 부적절한 사유가 발생하였을 때

〈절차 해지〉

- 특별한 사유 없이 2회 이상 무단으로 결강하였을 때
 - 프로그램 운영 준비 및 학생 지도 소홀 등으로 강사의 교체가 필요하다고 인정되었을 때
 - 프로그램 운영 시 교육의 중립성을 위반하였다고 인정되었을 때
 - 기타 강사의 부당한 행위 등으로 계약의 기초가 되는 신뢰 관계가 파괴되었을 때
- ※ 학교장은 강사와 합의하여 해지 사유 통지 전에 프로그램 운영을 중지 시킬 수 있음

③ 강사 해지: 강사가 프로그램 운영을 스스로 포기할 시

- 다만, 강사가 개인 사정에 의하여 프로그램 운영을 스스로 포기할 경우 30일 전에 서면으로 그 사유를 학교에 통지하여야 하며, 그렇지 않을 경우 학교 및 교육(지원)청은 강사에게 불이익을 줄 수 있음

(나) 해지 방법

- ① 계약기간 만료에 따른 해지: 계약기간 만료 시 자동 해지(별도 통보 조치 불필요)



② 학교장에 의한 해지

〈표 I -8〉 학교장에 의한 해지 절차 및 효력 발생

해지 유형	절차 및 효력 발생	해당 사유
즉시 해지	해지 통지 시 즉시 효력 발생	① 제출한 서류에 허위 사실이 있을 때 ② 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 등으로 학생을 지도하기에 심히 부적절한 사유가 발생하였을 때 ※ 학교장은 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 등으로 계약을 해지한 경우 교육(지원)청에 서면 보고
절차 해지	절차 진행(해지 30일 전 해지사유서 통지 → 강사 수령 확인) 후 효력 발생	① 특별한 사유 없이 2회 이상 무단으로 결강하였을 때 ② 프로그램 운영 준비 및 학생 지도 소홀 등으로 강사의 교체가 필요하다고 인정되었을 때 ③ 프로그램 운영 시 교육의 중립성을 위반하였다고 인정되었을 때 ④ 강사의 부당한 행위 등으로 계약의 기초가 되는 신뢰 관계가 파괴되었을 때 ※ 학교장은 강사와 합의하여 해지 사유 통지 전에 프로그램 운영을 중지시킬 수 있음

③ 강사 해지: 절차 진행(해지 30일 전 해지사유서 통지 → 학교장 동의) 후 효력 발생

※ 위탁자와 수탁자가 상호 해지 통보에 대해 동의하지 않을 경우 처리 절차: 학교운영위원회 심의
→ 학교장 결정 통보

- (4) 학교는 강사와 프로그램 위수탁 계약 시 강사가 프로그램 운영과 학생 관리에
전념하도록 학교의 일반 행정 업무 수행 등 불리한 규정 두지 않기
- (5) 강사 계약체결 시 건강검진기관 및 국민건강보험공단에서 발행한 건강검진대체
통보서(유효기간 최대 2년, 검진일로부터 1년이 초과되었을 경우 결핵검진결과서
추가 제출) 또는 채용신체검사서(유효기간 1년, 흉부X-ray 포함) 제출

라) 개인위탁 계약 시 구비 서류

(1) 개인위탁 강사의 경우

(가) 위수탁 계약서 2부(학교에서 준비)

(나) 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 구비서류 1부



[방법1] 행정정보공동이용시스템(<http://share.go.kr>) 활용 시

- 행정정보공동이용 사전동의서 1부
- 성범죄 경력 조회 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서 1부

[방법2] 범죄경력회보서발급시스템(<http://crims.police.go.kr>) 활용 시

- 범죄경력회보서 외 별도의 구비 서류 없음
- ※ 사전에 강사에게 ①학교 기관 아이디, ②검증번호, ③회보서 유형, ④인쇄유형 안내 필요

(다) 건강검진기관에서 발행한 채용신체검사서[흉부 X-ray 포함] 1부(검사일로부터 1년간 유효)

※ 건강검진기관 및 국민건강보험공단에서 발행한 건강검진대체통보서(검사일로부터 2년간 유효)도 가능하나, 검진일로부터 1년이 초과되었을 경우 결핵검진결과서 추가 제출

※ 공무원채용신체검사서도 가능

※ 보건소 발행 건강진단서의 경우 전염성 질환 유무만 확인되므로 불가

(라) 잠복결핵감염검진확인서 1부

※ 신규 선정된 강사에 대해서는 1개월 이내에 검진 실시(생애 1회 검진으로 기 잠복결핵감염검진확인서 제출 가능)

(마) 통장 사본 1부

(바) 주민등록증, 여권, 운전면허증, 장애인등록증, 외국인등록증, 국내거소 신고증 중 어느 하나에 해당하는 신분증 사본 1부

(사) 강사 활동 확인서 및 자격증(원본대조) 사본 1부

(아) 최종학력증명서 1부

(자) 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서 1부

(차) 청렴서약서 1부

(카) 교육의 중립성 준수 서약서 1부

【 재계약 시 제출 서류 】

- 종전의 서류로 같음
- 건강검진기관에서 발행한 채용신체검사서는 1년 단위로 징구, 건강검진기관 및 국민건강보험공단에서 발행한 건강검진대체통보서도 가능(검사일로부터 2년간 유효)
- 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서 징구, 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회는 계약 시마다 실시



【 A학교의 강사가 B학교의 강사로 동시에 활동하고자 할 경우 제출 서류 】

- 먼저 계약한 학교에 제출한 서류의 사본(먼저 계약한 학교에서 원본대조필)으로 대체 가능
- 다만, 유효기간(검사일로부터 1년)이 만료된 채용신체검사서, 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서와 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서는 제외

(2) 현직 교원(기간제 교사 등 포함)의 경우

(가) 당해 학교 재직 교원: 방과후·맞춤형 운영 계획(내부결재) 등으로 같음

(나) 타교 재직 교원: 「국가공무원 복무규정」제26조에 따라 1개월을 초과하여 지속적으로 출강할 경우 소속기관장의 겸직허가를 사전에 받아야 함

【 국가공무원 복무·징계 관련 예규 】

□ 제10장 외부강의

3. 외부강의의 허가 및 복무관리

가. 『국가공무원 복무규정』제26조에 의한 겸직허가

(1) 대학(교)의 시간강사겸임교수 등으로 위촉되어 출강할 때와 1월을 초과하여 지속적으로 출강할 때(대가의 유무 및 월간 강의횟수와 무관)는 소속기관장의 겸직허가를 받아야 함

※ 방송강의, 사이버강의의 경우에도 동일한 기준을 적용하여야 함(강의 촬영행위 포함)

① 프로그램 운영 계획서

② 계약서 2부 또는 위촉 공문(당해 학교에서 준비)

③ 통장 사본 1부

(3) 원어민 강사의 경우 ‘개인위탁 강사 구비서류’와 동일하나 신분확인을 위해 외국인등록증 사본, 여권 및 비자 사본 제출

(4) 교육기부 강사의 경우

(가) 교육기부 신청서

(나) 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 관련 서류

※ <표 1-7> 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 방법 및 절차 참고

※ 교육재능기부자가 ① 일일 또는 일회성 프로그램을 ② 금전 등 소정의 대가 없이 제공하는 경우에만 한하여, 단위학교는 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회를 생략할 수 있음

(다) 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서 1부



8) 강사 운용

- 가) 교육(지원)청 또는 학교는 방과후·맞춤형 프로그램 질 제고를 위해 강사가 활동할 수 있는 여건 조성을 위해 노력.
- 나) 학교장은 강사의 결혼, 임신, 부모상, 교통사고, 천재지변 등 불가피한 사정으로 결강이 발생한 경우 강사와 협의하여 보강 기회 제공 및 대체 강사 활용 가능
 - ※ 채용신체검사서(흉부 X-ray 포함) 제출(서류 사본 대체 가능, 유효기간 확인). 건강검진기관 및 국민건강보험공단에서 발행한 건강검진대체통보서(유효기간 최대 2년)도 가능하나, 검진일로부터 1년이 초과되었을 경우 결핵검진결과서 추가 제출
 - ※ 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 실시



3

업체위탁 운영



가. 업체위탁 업무 처리 절차

단계	주요 내용	추진 시기
수요 조사	① 방과후·맞춤형 프로그램 수요 조사(대상: 학생·학부모)	11월~
↓		↓
계획 수립	② 방과후·맞춤형 운영 계획 수립 - 방과후·맞춤형 프로그램 편성 - 추정 강사로 현황 및 수용비 기준 - 제안서 평가 항목 및 기준(2단계 입찰, 협상에 의한 계약의 경우) - 도서, 재료 선정 기준 등 ※ 사회재난, 자연재난 시 방과후·맞춤형 운영 여부 등에 관한 계획 포함	12월~
↓		↓
검토·심의	③ 방과후·맞춤형 운영 계획 심의(학교운영위원회) - 프로그램 편성 계획, 추정 강사로 적정성 - 업체 선정(방법, 심사 계획, 제안요청서 등)의 적정성 등 ※ 소위원회 구성 시 위사항을 조사·검토 후 학교운영위원회에 결과 보고	12월~
↓		↓
선정·계약	④ 입찰 또는 수의계약 ⑤ 적격심사(입찰), 제안서 심사(2단계 입찰, 협상에 의한 계약의 경우), 결격 심사(수의계약) ⑥ 위탁업체 선정 및 계약체결(학교장) ⑦ 프로그램별 수용비 결정, 수강료 확정(학교장) ⑧ 강사 등 운영 인력의 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회, 교육의 중립성 준수 서약서 등 징구 ※ 학교는 업체가 배치한 강사에 대하여 최종 확인(면접·면담을 통해 강사 경력, 자질 등을 확인하고, 필요시 수업 시연 등 실시) 후 강사 운용	12~2월
↓		↓
운영	⑨ 프로그램 안내 및 수강 신청 ⑩ 프로그램 운영 및 수시 모니터링 ⑪ 정보공시(학교알리미) 및 방과후·맞춤형 공개의 날(연 1회 이상)운영	3월~
↓		↓
평가·환류	⑫ 운영 평가 및 평가 결과 공개(만족도 조사 학기별 1회 이상 실시) ⑬ 평가 결과 환류	기별, 학년말

[그림 I-2] 업체위탁 업무 처리 흐름도(예시)



나. 업체위탁 주요 업무 처리 안내

1) 방과후·맞춤형 수요 조사

- 가) 수요 조사의 세부적인 사항은 「Ⅲ. 방과후·돌봄 편성·운영」에 따름
- 나) 위탁 방법을 변경하는 경우 학부모 등을 대상으로 의견 수렴 권장
- ※ 학교의 상황과 여건에 따라 의견 수렴 대상자(학생, 교직원 등)는 자율 결정 가능

2) 방과후·맞춤형 운영 계획 수립(업체위탁 관련)

가) 위탁운영 실태 파악 및 검토

- (1) 방과후·맞춤형 프로그램 위탁운영의 유형 및 특성, 장단점 검토
- (2) 방과후·맞춤형 프로그램 참여율, 학생이 원하는 프로그램 파악
- (3) 방과후·맞춤형 프로그램 위탁운영에 대한 교원들의 의견 청취
- (4) 다른 학교의 위탁운영 사례, 성공 및 실패 사례, 주의해야 할 사항 등 검토
- (5) 실태 파악 및 검토한 자료를 토대로 위탁운영 추진 여부를 운영 계획서에 기재
(일부/전부 위탁, 위탁프로그램명 등)

나) 프로그램 편성

- (1) 학생·학부모의 수요 조사 결과를 반영하여 프로그램을 개설하되 1개 교실당 적정 인원수를 고려하여 편성
- (2) 프로그램을 운영할 교실 확보 현황 등 학교의 상황을 종합적으로 고려하여 적정 편성
- (3) 초등학생의 학년(군)별 발달수준과 특성, 학년(군)별 교육과정 내용 등을 고려하고 교육의 중립성을 준수하는 등 다양하고 균형있는 프로그램 편성

다) 수강료 산출 내역

(1) 수강료 산출

- (가) 수강료는 프로그램별 특성, 학교 및 지역 환경, 전년도 기준, 참여 학생 수 등을 고려하여 산정하되 학생·학부모의 사교육비 경감을 위해 인근 사교육기관보다 저렴하게 책정

- (나) 수강료는 강사료, 도서구입비, 재료구입비, 수용비 등으로 구분하여 산출

※ 업체위탁의 입찰은 강사료만을 대상으로 함

- (다) 수강료 항목별 방과후·맞춤형 운영 계획 반영 방법



① 강사료

- ㉓ 업체위탁의 입찰은 강사료만을 대상으로 하므로 운영계획에 강사료 원가를 산출하여 반영
- ㉔ 강사료 원가는 별도 제공한 **원가계산서**에 의해 산출
- ㉕ 운영계획에 반영된 강사료는 입찰을 위한 추정강사료이며 입찰 후 업체가 제출한 산출내역서를 검토·조정하여 학교장이 프로그램별 최종 강사료 확정(강사료 확정은 계약 체결부분 참조)

② 도서구입비, 재료구입비

- ㉓ 업체가 제시하는 도서, 재료를 사용하려는 경우 원가 산정을 하지 않고 입찰 후 결정
- ㉔ 도서, 재료 구매는 프로그램 운영 계약업체와의 변경 계약 또는 별도의 물품 계약을 통해 진행할 수 있음

③ 수용비

※ 방과후 프로그램만 해당, 맞춤형 프로그램과 돌봄은 수용비 미산정

- ㉓ 수용비 비율: 개별 강좌별 최종 확정된 강사료의 5% 이내
- ㉔ 수용비는 확정된 강사료를 기준으로 책정하므로 운영계획에 금액을 산출하여 반영하지 않고 입찰 후 결정(수용비 결정은 계약 체결부분 참조)

(라) 수강료는 학교회계규칙에 따라 학생들에게 징수하고 지출은 항목별로 별도 집행함

(2) 강사료 원가 산정

(가) 강사료 원가 산정 유형

【 강사료 원가 산정 유형에 따른 산정 방법 】

1인당 강사료	○ 학생 1인당 강사료를 기준으로 강사료 원가 산정 ○ 수강인원에 따라 정산하여 강사료 지급 ○ 수강료 징수, 환불 등이 용이
시간당 강사료	○ 강사의 프로그램 운영 1시간당 금액을 기준으로 강사료 원가 산정 ○ 수강인원에 따른 정산은 하지 않으며 강사의 프로그램 운영 시간에 따라 강사료 지급 ○ 수익자가 경비를 부담한 경우, 수강료 징수를 위한 학생 1인당 수강료 산출이 복잡하며 수강인원에 따라 수강료가 변동됨 ○ 교육(지원)청의 예산 지원 및 정산 용이



【강사료 부담 주체에 따른 산정 방법】

수익자 부담	○ 전년도 원가계산서의 강사료에 인상을 또는 증감액을 반영하여 강사료를 산정 ○ 전년도 강사료 원가가 다른 학교에 비해 높은 경우 감액하거나 동일하게 산정 가능
교육(지원)청 부담	○ 교육(지원)청의 예산집행 지침에 따라 강사료 책정

- ① 수익자가 경비를 부담하는 방과후 프로그램은 1인당 강사료 원가 산정을, 교육(지원)청이 지원하는 맞춤형 프로그램은 시간당 강사료 원가 산정을 원칙으로 하되, 지역 여건이나 학교 상황 등을 고려하여 원가 산정 유형 변경 가능
- ② 1인당 강사료(방과후)와 시간당 강사료(맞춤형) 원가는 정산 등을 위해 별도 산출
- ③ 1인당 강사료(방과후) 또는 시간당 강사료(맞춤형)로 산정한 방과후·맞춤형 프로그램을 통합 발주하는 경우 별도로 산출한 원가를 합산하여 강사료 원가 산정
- ㉠ 통합 발주하는 경우에도 별도 산출한 1인당 강사료(방과후)와 시간당 강사료(맞춤형) 원가계산서 공개
- ㉡ 입찰 공고서에 계약상대자가 1인당 강사료(방과후)와 시간당 강사료(맞춤형) 기초금액에 대해 낙찰율을 적용하여 별도 작성한 산출내역서를 제출하도록 명시(1인당 강사료(방과후)와 시간당 강사료(맞춤형)의 기초금액 대비 낙찰율을 적용한 금액을 업체에서 조정할 수 없음)
- ㉢ 학교장은 1인당 강사료(방과후)와 시간당 강사료(맞춤형)의 기초 금액 대비 낙찰금액이 적정한지 확인
- ④ 학교에서 강사료 원가 산정을 원활히 할 수 있도록 원가계산 프로그램 제공
 - ㉣ 세부 산출내역서: 개별프로그램별 강사료 산출

【방과후 및 맞춤형 프로그램 강사료 원가계산서(엑셀 참고)】

[illegible]

④ 원가계산서: 프로그램별 강사료 합산(자동 계산)

【방과후 및 맞춤형 프로그램 합산 원가계산서(엑셀참고)】

방과후 및 맞춤형 프로그램 운영 용역 합산 원가계산서							
계약건명	○○○○학교 20○○학년도 방과후 및 맞춤형 프로그램 운영 용역						
비목	산출내역			선택형 교육프로그램	맞춤형 프로그램	합계	비고
인건비	방과후 및 맞춤형 원가계산서 과목별 인건비 합계액			201,011,900	12,400,000	213,411,900	
경비	장사 [산업재해보상보험료] 사업주부담금 (인건비×인건비×필요경비공제율)	×	0.33%	540,524	34,623	575,347	
	장사 [고용보험료] 사업주부담금 (인건비×인건비×필요경비공제율)	×	0.80%	1,310,362	84,419	1,394,782	
	기타경비	×	별도요율	15,186,956	2,103,288	17,290,244	
	경비 합계			17,037,843	2,222,530	19,260,373	
일반관리비	(인건비+경비)	×	별도요율	13,082,985	877,352	13,960,336	
이윤	(인건비+경비+일반관리비)	×	별도요율	23,113,273	1,549,988	24,663,261	
강사료 원가 산출액				254,246,000	17,049,870	271,295,870	
강사료원가(계약금액)				254,246,000	17,049,000	271,295,000	1,000원 미만 절사



(나) 1인당 강사로 원가 산정(수익자부담의 경우로 설명)

- ① **전년도 강사로 원가 산정에 반영한 강사료**를 기준으로 학교가 결정한 **인상률** 또는 **증감액**을 반영하여 산정

【 전년도 원가가 산정에 반영된 강사료(예시) 】	
전년도 강사료 현황	○ 전년도 원가계산서의 강사료: 30,000원 ○ 전년도 입찰 결과: 기초금액의 90% 낙찰(낙찰 금액 27,000원) ○ 전년도 계약 강사료: 27,000원
금년도 강사료 산정	○ (4% 인상의 경우) 전년도 원가계산서의 강사료 30,000원을 기준으로 금년도 강사료 원가는 31,200원으로 산정 ○ (3,000원 인상의 경우) 전년도 원가계산서의 강사료 30,000원을 기준으로 금년도 강사료 원가는 33,000원으로 산정

- ㉗ 인상률 적용: 증감액 적용이 필요 없는 경우 적용, 인상률을 적용하는 경우 개별프로그램별로 동일하게 적용
- ㉘ 증감액(금액 조정) 적용: 강사료의 감액이 필요하거나 이전 연도 강사료 산정의 오류, 내실 있는 방과후 프로그램 운영 등으로 인상률을 초과하여 강사료를 증액할 필요성이 있는 경우 적용

【 학교의 강사료 인상률 결정 기준 및 예시 】

- 인상률 결정: 전년도 소비자물가상승률 또는 임금 상승률 **내외**에서 학교가 인상률 결정
 - 소비자물가상승률: 2.3%(2024년 기준), 국가통계포털(KOSIS)
 - 임금 상승률: 3.8%(2024년 기준)국가통계포털(KOSIS)
- 인상률 결정(예시)
 - 소비자물가상승률 적용 예시: 2%, 2.3%, 2.6%
 - 임금상승률 적용 예시: 3.5%, 3.8%, 4.1%

- ② 방과후 지원인력 인건비 등 반영

【 방과후 지원(보조)인력 인건비 등 반영 】

- ① 학교에서 방과후학교 수강예정인원을 고려하여 강사료와 별개로 지원인력 인건비 등을 1,000원 ~1,500원 내외에서 별도 반영할 수 있음
- 엑셀서식에 지원인력 인건비 등을 반영
 - 학교에서는 방과후 프로그램 운영 세부원가내역서에서 지원인력 인건비 합계액을 확인하고 지원인력 근무조건 등을 고려하여 지원인력 인건비 등 반영액을 조정
- ② 과업내용서 추가내용
- 지원인력 근무시간(시간수만 제시), 업무내용, 근무장소
 - 지원인력이 수강생 및 강사 관리, 대금 청구 등 방과후 프로그램 운영 계약상대자 본사 업무를 겸임할 수 있다는 내용
 - 계약상대자가 계약 전 학교와 협의하여 지원인력 배치계획을 확정하고 계약과 동시에 배치계획을 학교에 제출토록 하는 내용



- 반영된 지원인력 인건비 등이 부족한 경우 지원인력이 본사 업무를 겸임하고 있으므로 일반관리비, 기타경비 등에서 보전한다는 내용
- 수강인원이 수강예정인원을 초과(예상)되어 반영된 지원인력 인건비 등의 증액(이 예상)되는 경우 학교에서 계약상대자와 협의하여 증액(예상)되는 인건비 등을 고려하여 지원인력의 근무시간 증가, 추가 인력 배치 등을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이를 반영한 지원인력 배치계획을 수정 제출하여야 한다는 내용
- 지원인력의 배치와 관련하여 근로관계 법령을 위배하지 않도록 4대 보험료 등 법정경비 납부 등에 관한 사항을 배치계획에 반영토록 내용 추가
- ③ 학교는 계약상대자에게 지원인력 인건비 등을 고려한 적절한 지원인력 배치를 요구하여야 한다.
- ④ 강사로 지급 확인의 경우 지원인력 인건비를 포함하지 않음
- ⑤ 학교는 지원인력에 대하여 직접적인 업무지시를 해서는 안되며, 업무 요청은 업체 관리자를 통해 협의

③ 세부 강사료 원가 산정 방법

㉑ 프로그램별 강사료 산출

【 프로그램 강사료 산출 】

- ① 학교에서 프로그램별로 인상률 또는 증감액 결정(혼용 가능)
- ② 기존 프로그램별 강사료
 - (인상률) 전년도 강사료 원가 산정에 반영한 강사료×인상률
 - (증감액) 전년도 강사료 원가 산정에 반영한 강사료+증감액
- ③ 신설 프로그램의 강사료는 인근 학교의 강사료 수준 등을 고려하여 책정
 - 인상률 또는 증감액을 적용하지 않음

㉒ 프로그램별 강사료 원가 산출(원가 비목인 인건비, 경비, 일반관리비, 이윤으로 구분하여 원가 산출)

【 강사료 원가 산정(1개월 기준, 1개월은 4주 원칙) 】

- 학교에서 프로그램별 수강 예정 인원, 운영 기간 결정
- 강사료 원가 산정: **개별프로그램 월 강사료(인건비(1), 경비(2), 일반관리비(3), 이윤(4))×월 수강 예정 인원×운영 기간(월)**

【 강사료 원가 산정 기준 】

- 수강 예정 인원은 전년도 프로그램별 평균 인원을 기준으로 전체 학생 수 변동비율 등을 반영하여 산출한다. 단, 전년도 프로그램별 평균 인원은 정산이 완료된 부분까지 합산하여 평균으로 계산
- ※ 신설 프로그램의 수강 예정 인원은 유사프로그램의 인원을 적용하여 산출
- 운영 기간은 방학 중 공사 등으로 프로그램 운영이 불가한 기간을 제외하고 산출



(1) 인건비 산출	
개념	○ 해당 계약 목적에 직접 종사하는 강사 등에게 지급하는 강사로 등을 의미
산정	○ 인건비 단가 산출: 강사료(강사료+지원인력 인건비)×인건비 지급 비율 ○ 인건비 지급 비율은 학교에서 자율적으로 정하되 강사에게 적절한 인건비가 지급되도록 신중히 비율 결정 ○ 인건비 지급 비율은 프로그램별 특성에 따라 달리 정할 수 있음 ○ 제안서 평가 시 학교운영위원회에서 심의한 인건비 지급 비율을 기준으로 평가할 수 있음. 평가항목에 인건비 지급 비율을 반영할 경우 업체가 '인건비 지급확약서' 내용을 준수하지 않으면 부정당업자 제재 및 계약 해지의 사유가 될 수 있음(평가 항목에 반영한 경우 입찰공고 시 업체에 안내)

(2) 경비 산출	
개념	○ 계약 목적 달성에 필요한 여비, 유인물비, 연수비, 임차료, 사업주 부담 보험료, 기타 과업 내용 수행에 필요한 경비를 의미
산정	○ 경비 단가 산출: 인건비×경비 요율 ○ 경비 요율은 인건비 비율에 따라 변동됨(원가계산 프로그램 서식을 사용하는 경우 인건비 비율에 따라 자동으로 경비 요율 변동) ○ 경비는 법정 경비인 산업재해보상보험료, 고용보험료 사업주부담금과 기타 경비로 구분 산정(법정 경비는 원가계산서에 별도 표시)

(2-1) 원가계산서 경비 항목별 산출 방법	
○ 강사 산업재해보상보험료 사업주부담금 - 산정: (인건비-(인건비×필요경비 공제율 14.9%))×법정요율(0.33%) - 보험료율: 0.66%(방과후 프로그램 강사 직종별 요율 0.6%+출퇴근재해요율 0.06%) - 보험료 부담: 사업주 및 노무제공자 각각 1/2씩 부담 ※ 방과후 프로그램 강사 필요경비 공제율(고용보험도 동일): 14.9% ※ 보험료 요율은 변동될 수 있으므로 발주 전에 해당 고시를 확인하여 산정 ○ 강사 고용보험료 사업주부담금 - 산정: (인건비-(인건비×필요경비 공제율 14.9%))×법정요율(0.8%) - 보험료율: 방과후 프로그램 강사 1.6% - 보험료 부담: 사업주 및 노무제공자 각각 1/2씩 부담 ○ 지원인력의 산업재해보상, 고용, 국민연금, 건강, 노인장기요양 보험료 등 법정경비는 기타경비에 통합하여 반영 - 국민연금, 건강, 노인장기요양 보험료 미기재로 정산하지 않음 - 학교에서는 계약시 계약상대자가 지원인력 배치계획서에 4대보험 가입, 납부 내용을 반영하여 제출토록 조치하고 납부내역을 점검 ○ 기타 경비: 산출 경비-산업재해보상보험료 사업주부담금-고용보험료 사업주부담금	



(3) 일반관리비 산출	
개념	◦ 업체 유지를 위해 위탁업체의 관리 활동 부문에서 발생하는 제비용(업체의 임원과 사무실 직원의 급료 등) 등을 의미
산정	◦ 일반관리비는 강사로 원가에서 인건비와 경비를 합산한 금액의 6% 이내 반영(특별한 사유가 없는 한 6% 반영)

(4) 이윤 산출	
개념	◦ 영업이익을 말하며, 비영리법인의 경우 법령이나 정관에서 정한 목적사업 이외의 수익 사업에서 발생하는 이익을 의미
산정	◦ 이윤은 강사로 원가에서 인건비, 경비, 일반관리비를 합산한 금액의 10% 이내 반영(특별한 사유가 없는 한 10% 반영)

〈표 I -9〉 강사로 원가 산정(3개 프로그램 위탁운영 학교 예시)

구분	프로그램	전년도 원가계산서의 학생 1인당 강사료(원)	금년도 학생 1인당 강사료(원)				계(원)
			인건비 (원)	경비 (원)	일반관 리비(원)	이윤(원)	
			비율(%)	비율(%)	비율(%)	비율(%)	
인상률(4.1%) 반영(예시)	영어 회화	50,000	40,599	4,041	2,678	4,732	52,050
			78	9.95	6	10	
3,000원 인상(예시)	창의 수학	35,000	30,020	2,570	1,955	3,455	38,000
			79	8.56	6	10	
5,000원 인상(예시)	생명 과학	32,000	29,600	2,132	1,904	3,364	37,000
			80	7.20	6	10	

㉔ 원가계산서 작성

【 원가계산서 작성 】

- 원가계산서는 인건비, 경비, 일반관리비, 이윤 비목의 프로그램별 합계액으로 산정
- 경비 중 법정 경비인 보험료 등은 원가계산서에 반영하였음을 표시하기 위해 별도 항목으로 구분 계상

【 강사로 원가 산정 금액 단수 정리 기준 】

구분	단가	금액	총액
방법	소수점 이하 반올림	소수점 이하 절사	천원 미만 절사



㉔ 강사로 원가 산정 단계별 산출 기초

단계	산출 기초
↓	
수강료 중 강사로 원가 산출	- 수강료(강사료+도서구입비+재료구입비+수용비) 중 강사료만 해당 - 강사료 원가는 전년도 강사료 원가 산정의 강사료를 기준으로 학교가 결정한 인상을 또는 증감액을 반영하여 산정 ※ 전년도 소비자물가상승률 또는 임금상승률 내외에서 학교가 인상률을 결정하여 적정 수준으로 산출 - 소비자물가상승률: 2.3%(2024년 기준), 국가통계포털(KOSIS) - 임금상승률: 3.8%(2024년 기준), 국가통계포털(KOSIS) - 강사료 원가 산출 방법 - 인상률 적용: 전년도 강사료+(전년도 강사료 원가×인상률) - 증감액 적용: 전년도 강사료±증감액
↓	
강사료 중 인건비 산출	- 인건비 산출: 산정된 강사료×인건비 비율 - 인건비 비율은 학교에서 자율적으로 정하되 강사에게 적절한 인건비가 지급되도록 인건비 비율 결정
↓	
경비 산출	- 경비 산출식: 인건비×경비 요율 - 경비 요율은 인건비 비율에 따라 변경됨 ※ 원가계산서에 산업재해보상보험료, 고용보험료, 기타 경비로 구분 산출
↓	
일반관리비 산출	- 일반관리비는 인건비와 경비를 합산한 금액의 6% 이내 산정 ※ 특별한 사유가 없는 한 6% 반영
↓	
이윤 산출	- 이윤은 인건비, 경비, 일반관리비를 합산한 금액의 10% 이내 산정 ※ 특별한 사유가 없는 한 10% 반영
↓	
강사료 원가 산출	- 강사료 원가는 인건비, 경비, 일반관리비, 이윤을 합산하여 산정 - 강사료 원가: 인건비+경비+일반관리비+이윤

[그림 I -3] 강사로 원가 산정 흐름도(예시)



(다) 시간당 강사로 원가 산정 ※교육(지원)청 지원의 경우

- ① 교육(지원)청 지원의 강사료는 교부된 예산의 범위 내에서 예산집행 지침에 따라 산정
- ② 세부 강사료 원가 산정 방법
 - ㉠ 프로그램별 강사료 책정: 교부된 예산의 범위 내에서 해당 예산집행 지침에 따라 개별프로그램의 시간당 강사료 책정
 - ㉡ 프로그램별 연간 운영시간 산출
 - ㉢ 프로그램별 강사료 원가 산출: 인건비, 경비, 일반관리비, 이윤으로 구분 산출

【 인건비 산출 】

- 인건비: 시간당 강사료×연간 총 운영시간
- 강사에게 시간당 강사료 이상이 지급되도록 학생 1인당 수강료의 인건비 지급확약서의 내용을 수정한 별도의 확약서 징구

【 경비 산출 】

- 경비: 인건비×경비율
- 시간당 강사료의 경비율은 1인당 강사료의 경비율과 달리 정할 수 있으며, 교부된 예산의 범위 안에서 해당 예산집행 기준에 따라 결정
 - 경비율: 산업재해보상보험료 사업주부담금 요율(환산요율)+고용보험료 사업주부담금 요율(환산요율)+ 기타경비 요율
 - 보험료 요율은 인건비에서 필요경비를 공제함에 따라 환산요율 적용(원가계산 프로그램에 보험료 사업주 부담금 요율과 필요경비 공제율을 입력하면 자동 계산)
 - 기타경비 요율: 학교장이 적절한 요율 책정(업체 의견을 듣거나 업체 경비 사용 내역을 확인하는 등의 업체 의견 반영 권장)
- ※ 경비율의 변경은 기타경비 요율로 조정함

(예시) 이미 예산에 맞춰 경비율을 책정하였으나 보험료 요율이 오르는 경우 기타경비 요율을 감소시켜 경비율을 유지
- 프로그램별 강사료를 산정하는 세부 산출내역서의 경비는 통합하여 산정하나 원가계산서에는 산업재해보상보험료와 고용보험료 사업주부담금, 기타경비로 구분 산출(산출방법 등은 1인당 강사료 경비 산출 부분 참조)

【 일반관리비 산출 】

- 일반관리비는 강사료 원가에서 인건비와 경비를 합산한 금액의 6% 이내 반영 (특별한 사유가 없는 한 6% 반영)



【이윤 산출】

- 이윤은 강사로 원가에서 인건비, 경비, 일반관리비를 합산한 금액의 10% 이내 반영 (특별한 사유가 없는 한 10% 반영)

㉔ 원가계산서 작성

【원가계산서 작성】

- 원가계산서는 인건비, 경비, 일반관리비, 이윤 비목의 개별프로그램 합계액으로 산정
- 경비 중 법정 경비인 보험료 등은 원가계산서에 반영하였음을 표시하기 위해 별도 항목으로 구분 계상

라) 업체 선정 계획

(1) 위탁프로그램 선정

(가) 위탁 운영의 필요성 및 교원들의 의견을 청취하여 위탁 내용 및 위탁할 프로그램 선정

【3개 프로그램을 위탁하는 A학교 업체위탁(부분위탁)(예시)】

구분	프로그램명	예상인원	운영 기간	운영 시간	운영 학급수 (운영 개월수)
1	영어회화	100명	'20.3.2.~'20.0.0.	주당 5시간	5개반 (10개월×1기)
2	창의수학	100명	'20.3.2.~'20.0.0.	주당 3시간	5개반 (5개월×2기)
3	생명과학	75명	'20.3.2.~'20.0.0.	주당 5시간	5개반 (5개월×2기)

※ 수강예상인원 산출은 1. 방과후·맞춤형 프로그램 위탁 운영 - 3. 업체위탁 운영 - 나. 업체위탁 주요 업무 처리 안내 - 2) 방과후·맞춤형 프로그램 운영 계획 수립(업체위탁 관련) - 다) 수강료 산출내역의 <강사로 원가 산정 기준> 참고

(2) 기초금액 산정

(가) 기초금액은 입찰 고시금액으로 낙찰자 및 계약금액의 결정기준이 되며, 방과후·맞춤형 프로그램 계약에서는 원가계산에 의해 산출된 강사료가 기초금액

(나) 기초금액은 총액계약의 경우 총액으로, 단가계약의 경우 단가(학생 1인당 강사료 또는 시간당 강사료)로 공고 가능

(다) 프로그램별 단가를 명시한 원가계산서를 입찰공고서에 첨부하여 공개



【 3개 프로그램을 위탁하는 A학교 기초금액 산출방법(예시) 】

1. 강사로 총액으로 기초금액을 산정하는 경우: 기초금액은 117,800,000원

순	프로그램	학생 1인당 강사료(a)	예상 인원 (b)	운영 개월수 (c)	총 강사료 (a×b×c)	비고
1	영어회화	52,050원	100명	10개월	52,050,000원	5개반
2	창의수학	38,000원	100명	10개월	38,000,000원	5개반
3	생명과학	37,000원	75명	10개월	27,750,000원	5개반
기초금액					117,800,000원	

※ 기초금액 산정 시 1개월은 4주를 원칙으로 함. 다만, 방과후·맞춤형 프로그램 운영 기간 및 학교 학사일정에 따라 4주 내외로 유연하게 정할 수 있음

2. 학생 1인당 강사료로 기초금액 공고하는 경우

- 영어 52,050원(100명 수강, 5개반, 10개월 운영)
- 수학 38,000원(100명 수강, 5개반, 10개월 운영)
- 생명과학 37,000원(75명 수강, 5개반, 10개월 운영)

3. 시간당 강사료로 기초금액을 공고하는 경우

- 영어 시간당 80,000원(100명 수강, 5개반, 월 20시간, 12개월 운영)
- 수학 시간당 50,000원(100명 수강, 5개반, 월 12시간, 10개월 운영)

(3) 업체위탁 계약

(가) 계약방법 결정: 「지방계약법」에 따라 학교장이 결정

(나) 사업부서에서 2단계 입찰(규격·가격동시입찰 포함), 협상에 의한 계약, 수의계약으로 계약 추진을 원하는 경우 계약 방법, 사유를 운영 계획에 반영하며, 제안요청서 등 관련 서류를 별도 작성하여 심의

【 사업부서 요청 계약 방법 안내(강사료 총액 기준) 】

- 추정가격 2천만 원 초과 시 2단계 입찰(규격·가격동시입찰 포함) 또는 협상에 의한 계약
- 수의계약
 - 추정가격 2천만 원 이하 시 1인 수의계약 가능
 - 청년창업기업, 여성기업, 장애인기업, 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업은 추정가격 5천만 원 이하 1인 건적 수의계약 가능
 - 추정가격 1억 원 이하의 경우 2인 이상 건적에 따른 수의계약 가능
 - 특정인 또는 입찰에 부칠 여유가 없는 경우 등에 따른 1인 건적 수의계약 가능 등



(다) 2단계 입찰(규격·가격동시입찰 포함), 협상에 의한 계약의 작성 서류

① 제안요청서: 입찰업체에게 제안서 제출을 요청하는 서류로 내용은 방과후·맞춤형 프로그램 운영 위탁 내용, 제안서 내용, 작성 요령, 제출 서류 등으로 구성

② 제안서 평가 기준(평가 항목 및 배점)

㉠ 2단계 입찰 및 규격·가격동시입찰의 경우

- 「2단계 입찰 규격·기술평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준(교육재정과) 제8조(평가방법)에 따라 배점한도는 정량적평가 30점(이상), 정성적평가 70점(이하)으로 하고, 평가결과 합산점수 80점 이상인 자 모두를 적격자로 결정함(2개 업체 이상 권장)
- 평가 항목 및 배점은 학교의 특성과 계약 방법의 특성을 반영하여 적절하게 구성하되, 방과후·맞춤형 프로그램의 질을 평가할 수 있는 항목으로 구성
- 인건비 지급확약서 및 용역실적, 신용도 등과 같은 정량평가와 프로그램 운영 계획 및 강사의 전문성 향상 방안 등과 같은 정성평가로 구성하되 감점 항목을 넣을 수 있음
- 블라인드 평가 방식 가능(방과후·맞춤형 운영 계획에 블라인드 평가에 대한 내용 포함 후 입찰 공고 시 해당 내용 반영)



<표 I -10> 제안서 평가항목 및 배점기준(2단계입찰 및 규격·가격동시입찰(예시 1))

분야	평가항목		세부심사항목	평점	비고
정량 평가 (35)	1. 동 영역이행 수행실적 (10점) - 입찰공고일까지 완료한 최근 3년간 수행실적 (최종 계약금액 기준) (방과후학교 프로그램 운영 영역 실적도 동일 실적으로 인정)	당해영역 평가기준 규모대비	75% 이상	10	
			45% 이상 75% 미만	9	
			30% 이상 45% 미만	8	
			30% 미만(미제출 포함)	7	
	2. 경영상태(10점)	신용평가 등급	신용평가 등급에 따른 평가점수	10~6	
			자료 미제출 시	0	
	3. 근로환경 조성 계획의 적정성(15점)	인건비 지출 이행 확약서 제출 (10점)	기초금액 대비 (A)% 이상 지급	10	
			기초금액 대비 (A)% 미만 지급	0	
		근로조건 이행 확약서 제출 (5점)	확약서 2번 항목 동의	5	
			확약서 2번 항목 부동의	0	
정성 평가 (65)	4. 프로그램 영역(25점)	- 프로그램 질 관리 방안 및 세부계획 (예산확보 필수 확인) - 프로그램 세부 계획 및 구성 (프로그램의 내용, 질적 수준, 교육 목적에 대한 적합성) - 도서·재료 활용계획의 적절성 (도서·재료의 가격 포함) - 프로그램 평가 및 피드백 방안	25		
			20		
			15		
			10		
			5		
	5. 강사 영역(20점)	- 강사 연수와 전문성 강화 방안 및 세부 계획 (예산확보 필수 확인) - 강사 관리 계획 (강사 지원, 대체인력, 인력풀 등) - 강사의 전문성 (관련 자격 및 경력 등)	20		
			16		
			12		
			8		
			4		
	6. 학생 영역(10점)	- 활동 결과 피드백 제공 - 학생 안전 관리 운영 계획 등	10~2		
	7. 관리 영역(10점)	- 학교 행정 업무 지원 및 소통 계획 - 기타	10~2		
	계			100	
※ 평가점수가 80점 이상인 경우 적격자로 선정					
※ 강사료를 인건비 지급 비율보다 상향 지급하는 경우 2점의 범위 내에서 가점 반영 가능					
〈인건비 비율 상향 가점 예시〉			기초금액 대비 (A+2)% 이상 지급 2점 기초금액 대비 (A+1)% 이상 지급 1점		



〈표 I -11〉 제안서 평가항목 및 배점기준(2단계입찰 및 규격·가격동시입찰(예시 2))

분야	평가항목		세부심사항목	평점	비고
정량 평가 (30)	1. 동 영역이행 수행실적 (10점) - 입찰공고일까지 완료한 최근 3년간 수행실적(최종 계약금액 기준) (방과후학교 프로그램 운영 영역 실적도 동일 실적으로 인정)	당해영역 평가기준 규모대비	75% 이상	10	
			60% 이상 75% 미만	9	
			45% 이상 60% 미만	8	
			30% 이상 45% 미만	7	
			30% 미만(미제출 포함)	6	
	2. 경영상태(5점)	신용평가 등급	신용평가 등급에 따른 평가점수	5~3	
			자료 미제출 시	0	
	3. 근로환경 조성 계획의 적정성(15점)	인건비 지출 이행 확약서 제출 (10점)	기초금액 대비 (A)% 이상 지급	10	
			기초금액 대비 (A-1)% 이상 지급	8	
			기초금액 대비 (A-2)% 이상 지급	6	
기초금액 대비 (A-3)% 이상 지급			4		
기초금액 대비 (A-4)% 이상 지급			2		
근로조건 이행 확약서 제출 (5점)		확약서 2번 항목 동의	5		
		확약서 2번 항목 부동의	0		
정성 평가 (70)	4. 프로그램 영역(30점)		- 프로그램 질 관리 방안 및 세부 계획 (예산확보 필수 확인) - 프로그램 세부 계획 및 구성 (프로그램의 내용, 질적 수준, 교육 목적에 대한 적합성) - 도서·재료 활용계획의 적절성 (도서·재료의 가격 포함) - 프로그램 평가 및 피드백 방안	30	
				24	
				18	
				12	
				6	
	5. 강사 영역(20점)		- 강사 연수와 전문성 강화 방안 및 세부 계획 (예산확보 필수 확인) - 강사 관리 계획 (강사 지원, 대체인력, 인력풀 등) - 강사의 전문성 (관련 자격 및 경력 등)	20	
				16	
				12	
				8	
				4	
	6. 학생 영역(10점)		- 활동 결과 피드백 제공 - 학생 안전 관리 운영 계획 등	10~2	
	7. 관리 영역(10점)		- 학교 행정 업무 지원 및 소통계획 - 기타	10~2	
	계			100	
※ 평가점수가 80점 이상인 경우 적격자로 선정 ※ 강사료를 인건비 지급 비율보다 상향 지급하는 경우 2점의 범위 내에서 가점 반영 가능					
〈인건비 비율 상향 가점 예시〉			기초금액 대비 (A+2)% 이상 지급 2점 기초금액 대비 (A+1)% 이상 지급 1점		



<표 I -12> 제안서 평가항목 및 배점기준(2단계 입찰 및 규격·가격동시입찰(예시 3))

분야	평가항목		세부심사항목	평점	비고
정량평가 (30)	1. 동 영역이행 수행실적 (10점) - 입찰공고일까지 완료한 최근 3년간 수행실적 (최종 계약금액 기준) (방과후학교 프로그램 운영 영역 실적도 동일 실적으로 인정)	당해운영 평가기준 규모대비	75% 이상	10	
			60% 이상 75% 미만	9	
			45% 이상 60% 미만	8	
			30% 이상 45% 미만	7	
			30% 미만(미제출 포함)	6	
	2. 경영상태(5점)	신용평가 등급	신용평가 등급에 따른 평가점수	5~3	
			자료 미제출 시	0	
	3. 근로환경 조성 계획의 적정성(15점)	인건비 지출 이행 확약서 제출 (10점)	기초금액 대비 (A)% 이상 지급	10	
			기초금액 대비 (A-1)% 이상 지급	8	
			기초금액 대비 (A-2)% 이상 지급	6	
기초금액 대비 (A-3)% 이상 지급			4		
기초금액 대비 (A-4)% 이상 지급			2		
근로조건 이행 확약서 제출 (5점)		확약서 2번 항목 동의	5		
		확약서 2번 항목 부동의	0		
정성평가 (70)	4. 프로그램 영역(25점)		- 프로그램 질 관리 방안 및 세부계획(예산확보 필수 확인) - 프로그램 세부 계획 및 구성 (프로그램의 내용, 질적 수준, 교육 목적에 대한 적합성) - 프로그램 평가 및 피드백 방안	25	
				20	
				15	
				10	
				5	
	5. 도서·재료 활용계획의 적정성(15점)		- 도서·재료 활용계획의 적절성 - 도서·재료의 우수성 - 도서·재료의 가격의 적정성	15	
				12	
				9	
				6	
				3	
	6. 강사 영역(20점)		- 강사 연수와 전문성 강화 방안 및 세부 계획 (예산확보 필수 확인) - 강사 관리 계획 (강사 지원, 대체인력, 인력풀 등) - 강사의 전문성 (관련 자격 및 경력 등)	20	
				16	
				12	
				8	
				4	
	7. 학생 영역(5점)		- 활동 결과 피드백 제공 - 학생 안전 관리 운영 계획 등	5~1	
	8. 관리 영역(5점)		- 학교 행정 업무 지원 및 소통계획 - 기타	5~1	
	계			100	
※ 평가점수가 80점 이상인 경우 적격자로 선정					
※ 강사료를 인건비 지급 비율보다 상향 지급하는 경우 2점의 범위 내에서 가점 반영 가능					
〈인건비 비율 상향 가점 예시〉		기초금액 대비 (A+2)% 이상 지급 2점 기초금액 대비 (A+1)% 이상 지급 1점			



④ 협상에 의한 계약의 경우

■ 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준 [별표 1]

제안서 평가항목과 배점한도

구 분		평가항목 (예시)	배점한도	비고
계			100	
기술 능력 평가	정량적 평가분야 (계량화)	- 수행경험(실적) - 경영상태 - 기술인력 보유상태 또는 핵심인력 - 신인도 - 용역근로자보호지침 - 그밖에 필요한 사항	20	- 계약담당자 (또는 사업담당자)가 평가 - 평가항목별 배점한도는 전체배점의 30%까지 가능
	정성적 평가분야	- 기술·지식능력 - 사업수행계획 - 지원기술·사후관리 - 상호협력 관계 - 그밖에 필요한 사항	60	평가위원이 평가
가격 평가	입찰가격 평가분야		20	※ 평점산식 : 아래

주1) 정량적 평가분야는 해당 계약목적물의 성질·규모 등과 창의성·기술성·전문성 등의 취지를 고려하여 적합하게 세부기준을 정해야 한다.

주2) 입찰가격 평점산식

① 입찰가격이 예정가격(예정가격을 작성하지 않은 경우에는 추정가격에 부가치세를 포함한 금액으로 한다. “이하 같다”)의 100분의 80 이상인 경우 평점 = 입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 해당입찰가격)

② 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우 평점 =

[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격 / 예정가격의 80% 상당가격)] + [2 × (예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격) / (예정가격의 80% 상당가격 - 예정가격의 70% 상당가격)]

※ 1. 최저입찰가격은 유효한 입찰자중 최저입찰가격으로 하되, 입찰가격이 예정가격의 100분의 70미만일 경우에는 100분의 70으로 계산한다. 다만, SW사업과 「소방장비관리법」 제2조 1호의 보호장비 및 「경찰장비관리규칙」 제68조 제2호의 안전·보호장비 관련 계약의 경우 100분의 80미만인 경우 100분의 80으로 계산한다.

2. 해당입찰가격이 예정가격의 100분의 70미만(SW사업과 「소방장비관리법」 제2조 1호의 보호장비 및 「경찰장비관리규칙」 제68조 제2호의 안전·보호장비 관련 계약은 100분의 80)일 경우에는 배점한도의 30%에 해당하는 평점을 부여한다.

주3) 정량적 분야의 평가항목은 계약의 특성에 따라 예시항목 이외에 새로운 항목을 정할 수 있다.

주4) 단순노무 일반용역이 일부 포함된 경우 용역근로자 보호지침 준수여부를 평가항목에 포함하여야 한다.

주5) 추정가격 2억원 미만인 소규모 사업 평가 시 수행실적은 평가항목에서 제외한다. 다만, 원활한 계약이행을 위해 필요하다고 판단되는 경우 수행실적을 평가할 수 있다.

- 평가 항목 및 배점은 학교의 특성과 계약 방법의 특성을 반영하여 적절하게 구성하되 방과후·맞춤형 프로그램의 질을 평가할 수 있는 항목으로 구성
- 인건비 지급확약서 및 용역실적, 신용도 등과 같은 정량평가와 프로그램 운영 계획 및 강사의 전문성 향상 방안 등과 같은 정성평가뿐만 아니라 가격도 평가 항목으로 구성



(4) 과업내용서 작성

- (가) 과업내용서는 위탁업체가 수행해야 할 업무를 기재한 중요한 계약 서류로 방과후·맞춤형 프로그램 업무 내용, 강사 배치, 교육의 중립성 의무 준수 및 청렴 관련 내용, 학생 관리 등 프로그램 전반에 관한 내용을 포함하여 작성
- (나) 학교별로 예시를 참조하여 학교 여건에 맞게 상세하게 수정 작성하여야 하며, 방과후·맞춤형 운영 계획과 별도로 작성하여 심의 요청
- (다) 과업내용서 내용

【 과업내용서에 포함되어야 할 내용 】

- 과업개요: 과업명칭, 과업기간, 사업예산, 사업결과물 등
- 과업의 목적
- 과업의 내용(정확히 작성)
※도서, 재료의 납품에 대한 사항과 맞춤형 프로그램의 경우 도서, 재료의 예산 범위 등
- 과업 추진 일정
- 과업수행 시 준수사항(상세히 작성)
※강사의 교육의 중립성 준수 강화, 협약서 제출, 위반 시 계약해지 등 내용 추가
- 기타사항

3) 방과후·맞춤형 운영 계획 심의

가) 방과후·맞춤형 운영 계획은 학교운영위원회의 심의를 받아야 하고, 방과후·돌봄 소위원회가 설치된 경우 학교운영위원회는 소위원회의 검토 사항 심의

나) 방과후·돌봄 소위원회 운영

- (1) 학교운영위원회는 방과후·맞춤형 프로그램 업체위탁의 투명성 및 공정성 확보를 위해 방과후·돌봄 소위원회 설치·운영 가능
- (2) 소위원회는 학교운영위원회의 학부모위원을 포함하여 학부모, 방과후·돌봄 운영인력, 교원 등으로 구성하되 위원 수는 학교의 여건을 고려하여 구성
- (3) 방과후·돌봄 소위원회는 방과후·돌봄 프로그램 운영과 관련된 학교운영위원회 심의 사항을 사전에 면밀히 검토하여 그 결과를 학교운영위원회에 제출

※ 소위원회는 위탁업체 선정 계획을 포함한 프로그램 적합성, 강사 및 수강료 적정성 등을 검토하는 역할을 수행

다) 심의 사항

(1) 프로그램 편성의 적정성

- (가) 학생·학부모의 요구와 선택을 반영하여 프로그램을 편성하였는가?
- (나) 학생들의 수준 및 특기·적성을 고려하여 프로그램을 다양하게 편성하였는가?



(다) 학생들의 자율적 참여를 보장하고 있는가?

(라) 프로그램 내용 중 교육의 중립성을 확보하였는가?

(2) 수강료의 적정성

(가) 추정수강료 산출의 적정성

- ① (기존 프로그램) 전년도 프로그램 운영 현황, 학교 환경, 인근 학교의 여건 등을 고려하여 적정하게 책정했는가?
- ② (신설 프로그램) 프로그램별 특성, 타 과목과의 형평성, 같은 프로그램을 운영하는 인근 학교의 단가 등을 고려하여 적정하게 책정했는가?
- ③ (강사료 원가 산정의 적정성) 프로그램의 특성 등을 고려하여 적정한 수준으로 산정했는가?
- ④ (도서구입비, 재료구입비) 프로그램의 목표를 달성하는데 적합하고, 학생들의 수준에 맞는 교재(도서 포함), 재료를 선정할 수 있도록 계획되었는가?
- ⑤ (수용비) 최종 확정된 계약된 강사료의 5% 이내에서 학교장이 결정하도록 계획하였는가?

(3) 업체 선정계획의 적정성

(가) 위탁프로그램 선정

- ① (위탁의 필요성) 위탁운영의 유형 및 특성, 장·단점 등 위탁운영의 필요성에 대한 검토가 이루어졌는가?
- ② (교원들의 의견청취) 위탁운영 여부 및 위탁프로그램에 대해 교원들의 의견을 청취하였는가?

(나) 2단계 입찰(규격·가격 동시 입찰 포함), 협상에 의한 계약, 수의계약을 요청하는 경우

- ① (해당 계약 방법의 적합성) 방과후·맞춤형 프로그램의 위탁에 적합한가?
- ② (평가 내용의 적정성) 방과후·맞춤형 프로그램 운영의 질을 평가하기에 적합한 항목으로 구성하였으며, 배점은 적절한가?

(4) 과업내용서의 적정성

(가) 과업요구사항: 발주기관이 요청하는 사항(강사관리, 과업수행, 강사 및 지원인력 투입·운용 방법, 안전 관리(보험가입), 대가지급, 보안사항 등 프로그램별 활동 공개 등) 발주기관이 요청하는 사항을 충분히 담고 있는가?

(나) 단위학교에 배치되는 강사에 대한 프로그램 관련 교육(활동)경력, 국가자격·국가공인 민간자격 등을 검증하였는가?

※ 민간자격증은 참고용으로 활용하되 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)를 통해 해당 자격의 등록 여부 확인

(다) 프로그램 운영 중 수시 점검 및 모니터링 계획을 수립하였는가?



4) 입찰 또는 수의계약

가) 계약방법 결정: 「지방계약법」에 따라 강사로 총액(월 강사료×예상인원×운영 개월 수)을 기준으로 학교장이 다음의 계약방법 중 결정

- (1) 추정가격 2천만 원 초과 시 지정정보처리장치(G2B)를 활용한 2단계 입찰(규격·가격동시입찰 포함) 또는 협상에 의한 계약
- (2) 추정가격 2천만 원 이하 시 수의계약 가능
- (3) 계약 법령의 다른 방법*

* 적격심사, 추정가격 1억 원 이하의 경우 2인 이상 견적에 따른 수의계약, 청년창업기업, 여성기업, 장애인 기업, 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업은 추정가격 5천만 원 이하 1인 견적 수의계약 가능, 특정인 또는 입찰에 부칠 여유가 없는 경우 등에 따른 1인 견적 수의계약 가능 등

나) 입찰

- (1) 계약의뢰: 사업부서는 계약부서에 입찰 의뢰방과후·맞춤형 운영 계획, 과업내용서, 제안요청서 등을 업무관리시스템에서 내부결재로 시행)
- (2) 사전규격공개

【 구매규격 사전공개 방법, 내용, 시기 】

- 1) 공개대상: 입찰방법에 따라 경쟁에 부치고자 하는 물품 및 용역계약
- 2) 공개기간: 5일간(긴급을 요하는 경우 3일간)
- 3) 공개방법: 지정정보처리장치(나라장터, 학교장터 등)를 통해 공개
- 4) 공개내용
 - 가) 물품: 규격서, 사양서, 시방서 등
 - 나) 용역: 과업지시서, 제안요청서 등
- 5) 의견 처리: 계약담당자는 관련 업체가 구매규격 사전공개와 관련하여 의견을 제출하는 경우 그 의견 받은 날부터 14일 이내에 그 내용을 검토하여 필요한 조치를 하고 지체 없이 그 결과를 의견 제출한 자에게 통지

(3) 입찰공고

(가) 입찰공고일: 전자조달시스템에 의한 입찰공고의 경우 전자조달시스템에 공고 내용을 게시한 일자

(나) 입찰공고 시기 및 기간(「지방계약법 시행령」제35조)

① 입찰공고기간



〈표 I-13〉 「지방계약법」에 따른 입찰공고 시기 및 기간

구분		공고시기 및 기간
물품, 용역		○ 입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 7일 전에 공고
긴급 및 재공고입찰		○ 입찰서 제출마감일의 전날부터 기산하여 5일 전에 공고
2단계입찰 (규격·가격 동시입찰) 및 협상에 의한 계약	추정가격 1억 원 미만	○ 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전에 공고
	추정가격 1억 원 이상 10억 원 미만	○ 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 20일 전에 공고
	긴급 및 재공고입찰	○ 제안서 제출마감일의 전날부터 기산하여 10일 전에 공고

② 입찰공고기간 계산

〈표 I-14〉 입찰공고기간 계산 방법 및 사례

구분	내용
방법	○ 공고게시일 + 공고기간 + 입찰서(제안서) 제출 마감일(개찰일)
사례	○ 추정가격 9천만 원인 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역의 규격·가격동시입찰의 공고를 2000. 1. 12. 게시하는 경우 제안서(가격입찰서 포함) 제출 마감일은 언제부터 가능한가? - 공고게시일: 2000. 1. 12. - 공고기간은 10일 2000. 1. 13. ~ 1. 22. - 제안서(가격입찰서 포함) 제출 마감 일시는 2000. 1. 23. 10:00부터 가능 - 개찰일시는 제안서 평가일 다음날 이후로 설정

③ 개찰일시 등(「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행규칙」 제2조)

〈표 I-15〉 전자입찰서 제출, 마감 및 개찰 방법

구분	내용
전자입찰서 제출시간	○ 전자입찰 시작시간부터 마감시간까지 48시간 이상 부여
전자입찰서 제출마감 일시	○ 근무일의 오전 10시부터 오후 5시까지
개찰일시	○ 전자입찰서의 제출마감 일시부터 1시간이 지난 때

(다) 입찰공고 방법: 반드시 지정정보처리장치를 이용하여 공고

(라) 입찰공고의 내용(「지방계약법 시행령」제36조)



【 입찰공고 내용 】

1. 입찰에 부치는 사항
2. 입찰 또는 개찰의 장소 및 일시(공고게시시간 등 포함)
3. 입찰참가자의 자격에 관한 사항
4. 입찰보증금의 납부 및 세입조치에 관한 사항
5. 낙찰자 결정방법(적격심사로 낙찰자를 결정하는 경우에는 낙찰자 결정에 필요한 서류의 제출일 및 낙찰자 통보예정일을 포함)
6. 계약의 이행예정기간
7. 계약하려는 조건을 공시하는 장소
8. 입찰무효에 관한 사항
9. 입찰에 관한 서류의 열람·교부 장소와 교부비용
10. 추가정보를 입수할 수 있는 기관의 주소 등
11. 우편입찰 등을 허용하는 경우에는 그 취지와 입찰서를 송부할 주소
12. 지정정보처리장치를 이용하여 입찰서를 제출하도록 하는 경우에는 그 내용
13. 공동계약을 허용하는 경우에는 공동계약이 가능하다는 뜻 및 공동계약의 이행방식
14. 협상에 의한 계약체결의 경우로서 제안요청서에 대한 설명을 하는 경우에는 그 장소·일시에 관한 사항
15. 입찰참가 등록 및 입찰 관련 서류에 관한 사항
16. 입찰공고의 내용에 이의가 있는 경우의 이의신청 방법
17. 입찰 관련 비리 및 불공정행위의 신고에 관한 사항
18. 예정가격 결정과 관련하여 계약의 목적이 되는 물품·공사·용역 등을 구성하는 재료비·노무비·경비의 책정기준, 일반관리비율 및 이윤율 등 행정안전부장관이 정하는 기준 및 비율
19. 그 밖에 입찰에 필요한 사항(청렴서약서 관련 사항 등)
 - ※ 그 밖에 입찰에 관하여 필요한 사항은 계약담당공무원이 입찰에 필요한 사항을 명시하는 경우로서 예를 들어 입찰 및 심사에 필요한 사항을 공고에 명시해야 함

▶ 입찰공고문 예시: 부록 [서식 22] 방과후·맞춤형 업체위탁 입찰공고문(예시) 참조

(마) 입찰 참가 자격(「지방계약법 시행령」 제13조)

- ① 다른 법령에 따라 허가, 인가, 면허, 등록, 신고 등이 필요한 경우 법적 자격요건 구비
- ② 「소득세법」제168조, 「법인세법」제111조 또는 「부가가치세법」제8조에 따라 해당 사업에 관한 사업자등록증을 발급받거나 고유번호를 부여받은 업체
- ③ 발주자는 동일한 종류의 실적, 지역제한, 재무상태를 기준으로 입찰참가자의 자격을 제한할 수 있으나, 동시에 2개 이상 제한 불가

※ “지역제한”의 경우 입찰참가자가 법인인 경우 법인등기사항 증명서의 본사 소재지를 말하며, 개인사업자인 경우 해당사업에 관한 사업자등록증이나 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등 관련서류의 사업장 소재지를 말함. 다만, 개인사업자가 사업장 소재지는 다르지만 사업의 종류가 동일한 복수의 사업자등록증을 보유하고 있는 경우에는 해당 개인사업자가 그 중 한곳을 지정한 사업장 소재지를 주된 영업소로 봄(「지방계약법 시행규칙」제25조)



- ④ 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」에 따라 다음과 같이 참가자격 제한(중소기업자와의 우선조달계약)

【중소기업자와의 우선조달계약】	
구분	내 용
추정가 2천만원 이하 물품, 용역 조달	제한없음
추정가격 1억 원 미만 물품, 용역 조달	소기업, 소상공인 간 제한입찰
추정가격 1억 원 이상 기획재정부장관 고시금액(현행 2.3억 원)미만 물품, 용역 조달	중소기업자(소기업, 소상공인, 중기업)간 제한입찰
기획재정부장관 고시금액(현행 2.3억 원)이상 물품, 용역 조달	제한 없음

【중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외】

- 「판로지원법 시행령」 제2조의3제1항제2호나목의 규정에 따라 비영리법인 입찰 참가여부 결정
- 「판로지원법 시행령」 제2조의3제1항제2호나목의 규정에 따라 비영리법인의 입찰 참가 가능여부를 개별학교가 판단하여 결정
- 비영리법인이 입찰에 참가할 수 있도록 한 경우 「판로지원법 시행령」 제2조의3제2항에 따라 입찰공고서에 명시

(바) 입찰서류

【입찰 시 제출 서류】

1. 경쟁입찰참가자격등록증 1부.(G2B 출력)
 2. 입찰참가신청서 1부
 3. 청렴서약서 1부
 4. 교육의 중립성 준수 서약서 1부
 5. 제안서[교재(도서 포함)·재료 활용 계획서 필수 포함] 0부
 - ※ 교재(도서 포함)·재료 활용 계획서에 포함할 사항
 - 교재(도서 포함): 교재명, 저자, 출판사, 정가, 제안 가격 등
 - 재료: 품명, 규격, 시중 가격, 제안 가격 등
 6. 용역이행실적증명서 1부 - 해당되는 경우만, 국가종합전자조달시스템(G2B) 출력물 가능
 7. 입찰참가자격 증명서류
 - 사업자등록증 사본(법인, 개인, 비영리법인이 방과후 프로그램 운영을 수익사업으로 신고한 경우) 또는 고유번호증 사본(비영리법인) 1부(사본은 원본대조필)
 - (중소기업, 소상공인 제한입찰의 경우) 중소기업·소상공인확인서(중소기업·소상공인 확인서가 없는 비영리법인 제외) 1부
- 다. 비영리법인: 법인허가증, 정관 각



8. 사용인감계 1부
9. 등기사항증명서(법인) 1부
10. 대리인 접수 시(대표자가 아닌 사람이 서류 제출 시)
 - 경쟁입찰참가자격등록증에 입찰대리인으로 등록되어 있는 경우: 신분증
 - 경쟁입찰참가자격등록증에 입찰대리인으로 등록되어 있지 않은 경우
(아래 서류 모두 지참)
 - ① 신분증, 위임장, 재직증명서 각 1부
 - ② 4대보험 중 어느 한 가지 가입 증명자료 1부
(위임장에 사용한 인감이 경쟁입찰참가자격등록증에 미등록 된 경우에는 인감증명서, 사용인감계 등 함께 제출)
11. 기타 계약담당자가 필요하다고 요청하는 서류

(4) 2단계 입찰(규격·가격동시입찰), 협상에 의한 계약의 경우 입찰서류 제출 및 접수
(가) 2단계 입찰(규격·가격동시입찰)의 경우 규격서(제안서) 작성 기준을 별도로 제시하고자 하는 경우

① 입찰공고서 명시 사항

【 입찰공고서 명시 사항 】

- 제안요청서의 규격서(제안서) 작성기준 준수 명시
- 작성기준을 위반한 제안서에 대해 제안서 접수 시 보완 요청(전자제출의 경우 접수되지 않을 수 있음을 고지)

② 제안요청서에 작성 기준을 위반한 제안서에 대해 보완하지 않는 경우 감점 기준 명시 가능

(나) 입찰서류 제출

- ① 학교에서 수기 제출과 전자 제출 중 택일(입찰공고서에 명시)
- ② 수기 제출의 경우: 제안서 제출 방식은 이전과 동일
- ③ 전자 제출의 경우: 입찰공고서에 관련 내용 명시

【 전자 제출 입찰공고서 명시 사항 】

- 입찰업체가 입찰 참가 시 제출해야 하는 첨부서류(제안서(정량/정성), 입찰 참가 시 기타 필요 서류)는 나라장터시스템을 통해서 전자제출(제출 서류 용량 제한 확인)
- 입찰업체가 나라장터 시스템에서 가격입찰서 제출 시에는 제안서 등 파일들에 대한 첨부 기능이 없으니, 공고서 작성 시 유의
- 나라장터 제안서 제출경로: 나라장터 > 입찰 > 입찰진행/참가 화면의 투찰버튼 클릭 후 “입찰서류 제출현황” 팝업의 “제안서제출바로 가기” 링크버튼을 통해 파일 첨부 후 제출



(다) 2단계 입찰(규격·가격동시입찰)의 입찰서류 전자 제출 방법(나라장터 입력 방법) 안내

〈표 IV-16〉 2단계 입찰(규격·가격동시입찰)의 입찰서류 전자 제출 방법

나라장터 평가시스템 이용 여부	규격서 평가 방식	평가 방법 등
이용안함	해당없음	· 나라장터시스템에서 제안서 복호화 후 파일 다운로드하여 사업부서 담당자에게 인계(수기 평가) · 나라장터 제안서 적합자 결과등록에 평가점수 입력(선택)
이용	오프라인 (현장)평가	· 지정된 장소에서 대면회의로 진행 · 위원 평가점수를 나라장터 평가시스템에 입력 · 사전준비 필요
	온라인 (화상)평가	· 온라인 화상 평가 · 제안설명회를 실시하는 경우 업체 발표는 화상으로, 업체 질의응답은 온라인으로 진행 · 점수입력 등은 오프라인 평가와 동일
	온오프라인 평가	· 제안설명회를 실시하는 경우 업체 발표는 대면으로 진행 · 업체 질의응답은 온라인으로 진행

① 규격서(제안서) 제출시작일시 및 마감일시는 가격입찰서 제출일시와 동일하게 시스템 자동 입력

② 규격·가격/2단계 경쟁 입찰공고에 따른 수요기관 매뉴얼을 숙지하여 입찰공고 입력

(라) 입찰서류 접수

① 제안서 수기 제출의 경우

㉠ 제안서 접수담당자는 입찰공고서에 제안서 작성 기준을 별도로 제시한 경우 제안서 접수 시 작성 기준에 맞는지 확인하고 업체에서 작성 기준을 위반한 경우 1차에 한하여 평가 전일까지 수정·보완토록 함

㉡ 제안서 평가담당자는 작성 기준을 위반한 제안서에 대해 입찰공고에서 감점기준을 명시한 경우 정한 바에 따라 감점하고 평가 회의 시 평가위원에게 감점 현황을 공개한 후 평가

② 제안서 전자 제출의 경우

㉠ 접수방법: 규격서(제안서) 복호화 후 규격서(제안서)를 다운로드하여 접수

㉡ 입찰자가 나라장터시스템을 통한 규격서(제안서) 최종 제출한 이후에는 제안서 수정이 불가하며, 학교의 제안서 접수담당자가 접수 후 확인하여 보완이 필요한 경우 나라장터시스템을 통한 보완요청에 따라 입찰자가 보완 가능(보완과 관련된 세부절차 및 내용은 나라장터시스템 제안서 제출 매뉴얼 참조)



【 제안서 접수마감 후 규격서(제안서) 복호화 방법 안내 】

나라장터
접속

나라장터 로그인- 입찰공고 - 입찰공고목록 - 나의공고 - 공고처리상태 게시로 검색하여 해당 공고건명 클릭 - 좌측 스텝바에서 [제안서평가요청] 클릭 - [전체]제안서류 복호화 버튼 클릭 - 인증서선택창에서 인증서 선택 및 비밀번호 입력 후 확인 버튼 클릭 - 복호화 진행 후 암호화여부가 복호화됨으로 변경된 것을 확인 - [전체] 제출서류 다운로드 버튼 클릭 - 업체별 전체 다운로드 버튼 클릭하여 복호화된 제출 문서(파일)를 다운로드 - 다운로드한 파일 내용 확인 후 적격여부 설정 후 저장 버튼 클릭

* 해당 공고가 나라장터 평가시스템 이용 건이면 저장 이후 하단 [평가요청] 버튼이 활성화됨, 나라장터 평가시스템 이용 건이 아닐 경우 수요기관 자체 오프라인 평가 후 다음 스텝인 평가 결과 등록 시 수기 입력

* 제안서 제출업체가 없거나 1개일 경우 하단 [유찰처리] 버튼 클릭

(5) 재입찰, 재공고 입찰, 새로운 입찰

(가) 재입찰

- ① 최초에 부친 입찰이 유찰된 경우 다시 공고절차를 거치지 않고 같은 장소에서 재차 입찰
- ② 처음 입찰에 참가하지 않아도 재입찰에 참가 가능
- ③ 새로운 입찰로 보지 아니하며, 입찰 횟수의 제한을 받지 않음

(나) 재공고 입찰

- ① 입찰이 성립되지 않은 경우, 낙찰자가 없는 경우, 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우엔 다시 공고하여 입찰에 부침
- ② 재공고 입찰 시 최초 입찰에 참가하지 않았어도 추가 참여 가능
- ③ 입찰에 참여했던 업체는 종전 서류로 대체 가능하며, 기한을 제외하고는 예정가격, 참가자격, 기타의 입찰 조건 변경 불가

(다) 새로운 입찰: 재입찰이나 재공고 입찰사유가 발생한 경우라도 재공고 입찰을 거치지 않고 새로운 입찰을 실시하는 방법. 이 경우에는 조건 변경 가능

다) 수의계약

(1) 수의계약 의뢰

(가) 사업부서는 계약부서에 계약 의뢰(방과후·맞춤형 운영 계획, 과업내용서, 제안요청서 등을 업무관리시스템에서 내부결재로 시행)

(나) 계약담당자는 지역제한 및 계약의 특성상 계약목적 달성을 위하여 필요한 경우 견적서 제출대상을 제한할 수 있으며 중복제한도 가능(지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규) 참고)



(2) 1인 견적서 제출 가능 수의계약

(가) 대상

- ① 추정가격 2천만 원 이하
- ② 추정가격 2천만 원 초과 5천만 원 이하인 아래 업체와의 계약
 - ㉠ 청년창업기업, 여성기업, 장애인기업
 - ㉡ 사회적기업, 사회적협동조합, 자활기업, 마을기업: 취약계층 고용비율이 30% 이상인 경우 가능

(나) 계약금액 결정: 1인으로부터 견적서를 제출받아 제출된 견적가격을 거래실례가격 등과 비교 검토 후 품질 등을 고려한 가격으로 최종 계약금액 결정

(3) 2인 이상 견적서 제출 가능 수의계약

(가) 대상: 추정가격 1억 원 이하

(나) 공고방법은 지정정보처리장치를 이용하여 견적서를 받아야 하고, 이 경우 지정정보처리 장치에 일정기간(3일 이상(토요일·공휴일 제외)) 수의계약 안내공고 실시

(다) 계약상대자 결정: 예정가격 이하로서 예정가격 대비 견적가격을 88%(추정가격 2천만 원 이하인 용역은 90%) 이상으로 제출한 자 중 최저가격을 제출한 자부터 순서대로 “수의계약 배제사유”에 해당하지 아니한 자를 계약상대자로 결정

(4) 참가자격(경쟁입찰 참가자의 요건과 동일)

(가) 다른 법령에 따라 허가, 인가, 면허, 등록, 신고 등이 필요한 경우 법적자격요건 필요

(나) 「소득세법」제168조, 「법인세법」제111조 또는 「부가가치세법」 제8조에 따라 해당 사업에 관한 사업자등록증을 발급받거나 고유번호를 부여받은 업체

(5) 계약요령

(가) 배제사유가 있는 자와 수의계약을 체결해서는 안되며, 배제사유에 대한 신속한 판단을 위하여 각서를 징구하고 우선 계약 체결 가능

(나) 수의계약을 체결할 때에는 청렴서약서 징구

(다) 기타 수의계약 안내공고 및 계약의 집행에 관한 사항은 입찰 및 계약 집행기준 “제2장 예정가격 작성요령”, “제8장 입찰유의서” 및 지정정보처리장치 관리자의 “국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서”, “국가종합전자조달시스템 이용약관” 등 준용



【 수의계약 배제사유 】

※ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규) 제5장(수의계약 운영요령) <별표1> 참고

- ① 견적서 제출 마감일 현재 부도·파산·해산·영업정지 등이 확정된 경우
- ② 입찰참가자격 제한기간 중에 있는 자(법 제31조제5항에 해당되는 경우 예외)
- ③ 법 제31조 또는 다른 법령에 따라 부실이행, 담합행위, 입찰·계약 서류의 허위·위조 제출, 입찰·낙찰·계약이행 관련 뇌물 제공으로 부정당업자 제재 처분을 받고 그 종료일로부터 3개월이 지나지 아니한 자(법 제31조제5항에 해당되는 경우 예외)
- ④ 공사 또는 기술용역 관련으로 내용 생략
- ⑤ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체의 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으키는 등 신용이 떨어져 계약 체결이 곤란하다고 판단되는 자
- ⑥ 견적서 제출 마감일 기준 최근 3개월 이내에 해당 지방자치단체와의 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기서를 제출한 사실이 있는 자
※ 정당한 이유 없이 계약을 체결하지 아니하는 경우는 법 제 31조에 따른 입찰참가자격 제한에는 해당되지 아니하나 수의계약 배제사유에 해당됨
- ⑦ 수의계약체결일 현재 지방계약법 제33조에 해당하는 자
 1. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원의 배우자인 사업자(법인은 대표자)
 2. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원(배우자 포함)의 직계 존·비속인 사업자
 3. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원이 자본금 총액의 50%이상을 소유한 자
 4. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 가족(배우자, 직계존·비속)의 합산금액이 자본금 총액의 50% 이상을 소유한 사업자
 5. 지방자치단체의 장 또는 지방의회의원 소유업체의 계열회사 등
- ⑧ 발주기관이 제한한 자격요건 등을 충족하지 아니한 자
- ⑨ 그밖에 계약담당자가 계약이행능력이 없다고 판단되는 명백한 증거가 있는 자
- ⑩ 공사 관련으로 내용 생략



5) 업체 평가

가) 제안서 평가

【 제안서 평가 전 입찰자(제안서 제출자)의 가격입찰 여부 확인 】

1. 가격입찰서 접수가 마감된 후 나라장터(G2B)에서 입찰자의 가격입찰 여부를 확인
2. 가격입찰서 제출 확인 방법
 - 가. 나라장터(G2B) 로그인
 - 나. 입찰공고 - 입찰공고목록 - 나의공고 탭에서 공고처리상태 거시로 검색하여 해당 공고건명 클릭
 - 다. [입찰공고작성(상세)] 화면에서 우측 하단 [일반보고서] 선택
 - 라. [일반보고서]화면에서 입찰조서 선택
 - 마. 가격입찰이 마감되면 입찰조서를 출력하여 입찰자의 가격입찰 여부 확인
3. 가격입찰 확인 결과 업무 처리
 - 가. 가격입찰서를 제출하지 않은 입찰자는 입찰무효(사유: 입찰서 미제출) 처리하고 제안서 평가에서 제외
 - 나. 가격입찰서를 제출하지 않은 입찰자에게 입찰서를 제출하지 않은 경우에 해당하여 입찰무효 처리한다는 공문 통지
 - 다. 가격입찰서를 제출하였으나 제안서를 제출하지 않은 입찰자 또한 동일하게 입찰무효 처리

(1) 제안서 평가위원회 구성

(가) 제안서 평가위원 자격

① 2단계 입찰 및 규격·가격동시입찰의 경우

【 2단계 입찰 및 규격·가격동시입찰 관련 법령 및 유의 사항 】

- 관련: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제18조 제4항, 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」(행정안전부)
- 지방계약법령 및 예규에 따라 사도 교육감이 2단계 입찰 규격·기술 평가위원회 구성 및 운영에 관한 기준을 정하도록 하고 있으므로 「2단계 입찰 규격·기술평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준(교육재정과)(이하 “평가위원회 운영기준”이라 한다)에 따라 제안서 평가위원회 구성 및 운영
- 평가위원회 운영기준 제2조에 따라 추정가격 5억원 이상 방과후·맞춤형 프로그램 운영 2단계 입찰(규격·가격동시입찰 포함)의 경우 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장(협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준) 제4절(제안서평가위원회 구성·운영) 및 「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 규칙」에 따라 평가위원 구성 및 운영

㉔ 「2단계 입찰 규격·기술평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준(교육재정과, 2023.

7. 1. 시행)을 준수함

- ㉔ ㉔항에도 불구하고 위원회의 간사 및 서기는 사업발주부서 교직원(공무원, 교육공무직원 등)중에서 사업발주부서의 장이 지정하는 사람으로 하며, 평가위원 중 내부위원은 사업발주기관 소속 교직원으로 함(학교장 및 행정실장 제외)



- 관련지침
 - 지침: 「2단계 입찰 규칙·기술평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준(교육재정과, 2023.7.1. 시행)
- 평가위원회 구성
 - 추정가격 5억 미만인 경우(평가위원회 운영기준 제3조)
 - 7명 이상 10명 이내로 구성하되, 외부위원이 1/2 이상 포함되도록 함
(학교의 경우 학교운영위원 및 학부모 선정 가능)
 - 위원장은 위원 중에서 호선
 - 위원회의 간사 및 서기는 사업발주부서 공무원 중에서 사업발주부서의 장이 지정하는 사람으로 함
 - 추정가격 5억 이상인 경우
 - 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장(협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준) 제4절(제안서평가위원회 구성·운영) 및 「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」 준용
 - 3배수 이상의 평가위원 예비명부를 작성하여 고유번호를 부여하고, 입찰참가자가 제안서 제출 시 계약담당자가 미리 정한 심사위원 수만큼 번호를 추첨하게 하여 다빈도 순으로 선정된 위원을 평가위원으로 정함 (다빈도 수가 동일한 경우에는 고령자 순으로 선정)
- 평가위원 자격
 - 추정가격 5억 미만인 경우(평가위원회 운영기준 제5조)
 1. 내부위원: 사업발주기관 소속 교원
단, 재무관 및 지출원(학교의 경우 학교장 및 행정실장)은 제외(업무 관련자는 배제 권장)
 2. 외부위원: 해당 분야 전문기관·단체 임직원, 전문가·대학교수 등 (학교운영위원회 및 학부모 선정 가능)
 ※ 외부위원의 경우 학교장이 평가위원 등록신청서(평가위원회 운영기준 별지 13)를 받아 이를 심사하여 선정.
선정된 평가위원(내부위원 및 외부위원)은 보안각서(평가위원회 운영기준 별지 13-1) 및 청렴서약서(평가위원회 운영기준 별지 13-2)를 제출(외부위원 1/2이상 권장)
 - 추정가격 5억 이상인 경우(※ 외부위원만 가능, 내부위원 불가)
 1. 해당 분야에서 1년 이상 근무경력을 가진 국가 및 다른 지방자치단체 공무원
 2. 정부투자기관·출연기관·지방공기업의 5급 이상 직원 또는 동등 이상 경력을 가진 사람
 3. 대학에서 해당분야에 조교수 이상 재직하였거나 재직 중인 사람
 4. 해당분야에서 1년 이상 근무경력을 가진 기술사 또는 석사학위 이상을 소지한 사람
 5. 해당분야 전문기관·단체의 임직원
 6. **학교운영위원 및 학부모(단, 학교에 한한다)**
 7. 그 밖에 공정한 평가를 위하여 사업발주부서의 장이 필요하다고 인정하는 사람
- 평가위원의 제척 및 회피(평가위원회 운영기준 제6조)
 - 제척: 평가위원회 운영기준 제6조 제1항 참조
 - 회피: 평가위원이 평가위원회 운영기준 제6조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 스스로 평가에서 회피



② 협상에 의한 계약의 경우

【 협상에 의한 계약 시 유의 사항 】

- 협상에 의한 계약은 「지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준」 제7장(협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준) 제4절(제안서평가위원회 구성·운영) 및 「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」 준용
 - 관련규칙
 - 교육규칙: 「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」
 - 평가위원회 구성(규칙 제3조)
 - 교육규칙에서 정하는 바에 따라 평가위원회 구성
 - 3배수 이상의 평가위원 예비명부를 작성하여 고유번호를 부여하고, 입찰참가자가 제안서 제출 시 계약담당자가 미리 정한 심사위원 수만큼 번호를 추첨하게 하여 다빈도 순으로 선정된 위원을 평가위원으로 정함(다빈도 수가 동일한 경우에는 고령자 순으로 선정)
 - 평가위원은 불참자를 예상하여 예비평가위원 추가 지정 가능
 - 평가위원(예비명부 포함)을 구성한 경우 보안을 철저히 유지해야 하며 위원별 보안각서 징구
 - 평가위원 자격(규칙 제5조)
 1. 해당 분야에서 1년 이상 근무경력을 가진 국가 및 다른 지방자치단체 공무원
 2. 정부투자기관·출연기관·지방공기업의 5급 이상 직원 또는 동등 이상 경력을 가진 사람
 3. 대학에서 해당분야에 조교수 이상 재직하였거나 재직 중인 사람
 4. 해당분야에서 1년 이상 근무경력을 가진 기술사 또는 석사학위 이상을 소지한 사람
 5. 해당분야 전문기관·단체의 임직원
 6. **학교운영위원 및 학부모(단, 학교에 한한다)**
 7. 그 밖에 공정한 평가를 위하여 사업발주부서의 장이 필요하다고 인정하는 사람
 - 평가위원의 제척 및 회피(규칙 제6조)
 - 제척: 규칙 제6조 제1항 참조
 - 회피: 규칙 제6조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 스스로 평가에서 회피



【 협상에 의한 계약 시 A학교의 제안서 평가위원(예시) 】

- 「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 규칙」에 따라 평가위원 구성
- 동 규칙 제3조(위원회의 구성) 2항에 의거 위원회는 위원장을 포함한 8명으로 구성
- 동 규칙 제5조(평가위원의 자격 등)에 의거 해당학교의 운영위원, 학부모 등 평가위원의 3배수인 24명으로 예비명부 작성
- ※ 전원 학부모만으로도 평가위원 구성이 가능

〈서울특별시교육청의 평가위원 자격〉

1. 해당 분야에서 1년 이상 근무경력을 가진 국가 및 다른 지방자치단체 공무원
2. 정부투자기관·출연기관·지방공기업의 5급 이상 직원 또는 동등 이상 경력을 가진 사람
3. 대학에서 해당분야에 조교수 이상 재직하였거나 재직 중인 사람
4. 해당분야에서 1년 이상 근무경력을 가진 기술사 또는 석사학위 이상을 소지한 사람
5. 해당분야 전문기관·단체의 임직원
6. **학교운영위원회 및 학부모(단, 학교에 한한다)**
7. 그 밖에 공정한 평가를 위하여 사업발주부서의 장이 필요하다고 인정하는 사람

(나) 제안서 평가위원회 구성인원

- ① (2단계입찰 및 규격·가격동시입찰의 경우) 평가위원 구성인원은 「2단계 입찰 규격·기술평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준(교육재정과, 2023. 7. 1. 시행)에 따름

【 A학교의 평가위원 구성(예시) 】

1. 평가위원 수: 7인
2. 내부위원(3명): 교감, 부장교사1, 부장교사2
3. 외부위원(4명): 학교운영위원회 위원1, 위원2, 학부모1, 학부모2

- ② (협상에 의한 계약의 경우) 평가위원 구성인원은 서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서 평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙 준용

(다) 제안서 평가위원은 청렴서약서에 서명 또는 날인한 후 서약서 제출

(2) 제안서 평가

- (가) 동 용역 이행 수행실적, 경영상태, 근로환경 조성계획의 적정성, 신인도 등의 정량평가 항목은 계약담당부서에서 담당하고, 정성평가는 평가위원회에서 담당

(나) 학교운영위원회의 심의를 받은 업체선정 계획(평가항목 및 배점)에 의해 평가

- ※ 2단계 입찰 및 협상에 의한 계약의 평가항목을 통합해서 설명함, 다만 가격은 협상에 의한 계약에서만 평가 가능



(다) 정량평가(계약부서에서 평가)

① 동 용역이행 수행실적

- ㉠ 입찰공고일까지 최근 3년 간(또는 5년 간) 수행실적(최종 계약금액 기준)을 당해 사업의 기초금액을 기준으로 평가
- ㉡ 최근 3년 간(또는 5년간) 실적은 업체에서 제출한 용역 수행실적과 용역이행 실적증명서의 사실여부 및 관련 실적 등을 검토한 후 평가
- ㉢ 용역 이행 수행실적의 인정 기간은 학교별로 5년의 범위 안에서 따로 결정 가능
- ㉣ 방과후학교 프로그램 운영 용역실적도 동 용역 수행실적으로 인정

② 경영상태

- ㉠ 신용정보업자가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급으로 평가
- ㉡ 합병한 업체는 합병 후 새로운 신용평가등급으로 평가하며, 그 전까지는 합병대상 업체 중 가장 낮은 업체의 신용평가등급 적용
- ㉢ 신용평가는 행정안전부장관이 지정하거나 아래에 제시된 신용정보업자가 발급하는 신용평가등급 확인서로 평가



<표 I -17> 신용평가기관 현황

신용평가기관명	주 소	전화번호	누리집 주소
나이스디앤비	서울 마포구 마포대로 217 (아현동, 크레디트센터 14F)	02-2122-2308	www.nicednb.com
나이스평가정보(주)	서울 영등포구 은행로 17 (여의도동, NICE평가정보(주))	02-2122-4000	www.niceinfo.co.kr
서울평가정보(주)	서울 영등포구 국회대로70길 23 (여의도동, 용산빌딩)	1577-1006 02-3445-5000	www.sci.co.kr
한국평가데이터	서울 영등포구 의사당대로 21 (여의도동, 코데이터 빌딩)	1811-8883	www.kodata.co.kr
한국기업평가	서울 영등포구 의사당대로 97 (여의도동, 교보증권빌딩 6~8층)	02-368-5500	www.korearatings.com
한국신용평가	서울 영등포구 의사당대로 (여의도동, 63빌딩 48층, 55층)	02-787-2200	www.kisrating.com
나이스신용평가(주)	서울 영등포구 국회대로 66길 9 (여의도동, NICE신용평가(주))	02-2014-6200	www.nicerating.com
(주)이크레더블	서울 구로구 디지털로 33길 27 (구로동, 삼성아이티벨리 8층)	02-2101-9100	www.ecredible.co.kr
서울신용평가(주)	서울 영등포구 국제금융로 2길 25	02-6966-2432	www.scri.co.kr
코리아크레딧뷰로	서울 영등포구 국제금융로6길 15	02-708-6090	www.koreacb.com
한국평가정보(주)	서울특별시 강남구 테헤란로 116, 11층(역삼동, 동경빌딩)	02-6391-5500	www.kcs.co.kr
주식회사 테크핀레이팅스	서울특별시 중구 을지로 29, 10층 (을지로1가, 더존을지타워)	02-6233-2555	www.techfinratings.com



〈표 I -18〉 신용평가등급에 따른 경영상태 평가기준(예시)

회사채에 대한 신용평가등급	기업어음에 대한 신용 평가등급	기업신용평가등급	평점	
			2단계	협상
AAA		회사채에 대한 신용평가등급 AAA에 준하는 등급	10	5.0
AA+, AA°, AA-	A1	회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	10	5.0
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	회사채에 대한 신용평가등급 A+, A°, A-에 준하는 등급	10	5.0
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	회사채에 대한 신용평가등급 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급)	10	5.0
BB+, BB°	B+	회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB°에 준하는 등급	10	5.0
BB-	B°	회사채에 대한 신용평가등급 BB-에 준하는 등급	9.8	4.9
B+, B°, B-	B-	회사채에 대한 신용평가등급 B+, B°, B-에 준하는 등급	9.6	4.8
CCC+ 이하	C 이하	회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급 이하	6.0	3.0
미제출			0	0

③ 근로환경 조성계획의 적정성: 인건비 지급 이행 및 근로조건 이행 확약서에 의해 평가
(라) 정성평가(평가위원회에서 평가)

- ① 평가절차: 계약부서에서 정량평가 결과를 송부하면 사업부서는 다음과 같은 절차에 의해 정성평가 진행
 - ㉠ 평가위원을 대상으로 사전에 방과후·맞춤형 프로그램 업체위탁의 취지 및 평가의 방법과 절차 등에 대해 설명
 - ㉡ 참가업체의 제안서 설명
 - ※ 제안설명회는 학교사정에 따라 생략 가능
 - 제안서 평가 순서는 제안서 접수순에 따라 추천하여 결정
 - 업체별 제안서 발표 및 질의응답은 각각 20분 내외로 진행
 - ※ 입찰 참가업체의 수에 따라 발표 시간과 질의응답 시간은 조정 가능
 - (협상에 의한 계약인 경우)입찰참가자는 제안서 제출 시 소속 직원 중 해당 사업을 수행할 사업책임자를 명시하여야 하며, 사업책임자가 설명 및 질의응답을 하여야 함
(다만, 제안서 제출 이후 사업책임자의 퇴사, 질병 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 설명 및 질의응답할 자를 발주처의 승인을 받아 다른 소속 직원으로 변경할 수 있음)
 - ㉢ 평가: 평가위원별로 배점기준에 따라 평가 실시
 - 추정가격 5억 원 미만 2단계입찰(규격가격 동시입찰 포함)의 경우 「2단계 입찰



규격·기술평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준(교육재정과)에 따라 위원장을 포함한 위원 2/3 이상의 출석으로 개최

- 추정가격 5억원 이상 2단계 입찰(규격가격 동시입찰 포함) 및 협상에 의한 계약의 경우 「서울특별시교육청 협상에 의한 계약 제안서평가위원회 구성 및 운영에 관한 규칙」 제7조(위원회의 운영)에 따라 위원장을 포함하여 최소 7인 이상 참석시 개최
- ㉔ 정리: 평가위원별 평가 결과를 종합하여 집계 처리

② 평가방법

- ㉑ 입찰참가자가 제출한 제안서에 대하여 제안서평가위원별 점수 중 최고점과 최저점을 준 각 1명의 위원을 제외한 평가점수를 합산(단, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외)하고 이를 합산된 위원 수로 나눈 산술 평균 점수로 함. 평가점수 산정 결과 소수점 이하의 숫자가 있는 경우는 소수점 셋째자리에서 반올림(소수 둘째자리까지 평정)
- ㉒ 제안서에 제출한 사항과 제안서 설명한 내용에 대해 비교한 후, 실현 가능성, 구체성, 필요성, 적합성 등을 전반적으로 고려하여 평가항목에 따라 평가
- ㉓ 사업부서는 평가위원의 요청이 있는 경우에는 제안서를 제출한 자에게 보완자료 등 평가에 필요한 자료 제출 요청 가능

③ 평가항목

- ㉑ 프로그램 및 교재(도서 포함)·재료 영역
 - 프로그램 질 관리 방안 및 세부계획(예산확보 필수 확인), 프로그램 세부계획 및 구성(프로그램의 내용, 질적 수준, 교육목적에 대한 적합성), 프로그램 질 관리 계획(평가 및 피드백) 등 평가
 - 교재(도서 포함) 활용계획(도서명, 저자, 출판사, 가격 등), 재료 활용계획(품명, 규격, 가격 등) 적정성 평가

※ 프로그램 및 교재(도서 포함)·재료 영역에서 교육의 중립성 중수 여부 확인

㉒ 강사 영역

- 강사연수계획(예산확보 필수 확인), 강사관리계획(강사 지원, 연수, 대체 인력, 인력풀 등), 강사의 전문성(관련 자격 및 경력 등), 만족도 조사 결과 등 평가
- 제안서 설명 시 특정 과목을 지목하여 직접 활동할 강사를 대상으로 강의기술능력 평가 가능. 다만, 사전에 입찰공고문과 제안요청서에 강의기술능력 시연에 대한 내용 포함



- ㉔ 학생 영역: 활동 결과 피드백 제공 계획, 학생 안전 관리 운영 계획 등 평가
- ㉕ 관리 영역: 위탁 운영 행정 관리, 소통 계획 등
 - 위탁 운영 행정 관리 및 소통계획과 기타 학교에서 필요한 사항에 대한 계획 등 평가
 - 긴급 연락 체계 및 주기적으로 학교와 의견을 교환할 수 있는 계획 등 평가

(마) 가격평가(협상에 의한 계약)

- ① 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 이상인 경우

평점 = 입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격/해당입찰가격)

- ② 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우

평점 = 입찰가격이 예정가격의 100분의 80일 경우의 평점[입찰가격평가 배점한도 × (최저입찰가격/예정가격의 80% 상당가격)] + [2 × (예정가격의 80% 상당가격 - 해당입찰가격) / (예정가격의 80% 상당가격 - 예정가격의 70% 상당가격)]

(바) 평가 결과 송부: 사업부서는 평가 결과를 계약부서로 제출

6) 위탁업체 선정 및 계약체결(계약부서 담당)

가) 위탁업체 선정

(1) 2단계 입찰(규격·가격동시입찰 포함) 낙찰자 결정 방법

(가) 제안서를 제출받아 제안서 평가위원회에서 평가 후 80점 이상 업체를 적격업체로 선정하고, 적격업체를 대상으로 가격개찰을 실시하며 「지방계약법 시행령」 제42조에 따라 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정

【 2단계 입찰(규격·가격동시입찰 포함) 낙찰자 결정 방법 】

- 「2단계 입찰 규격·기술평가위원회」구성 및 운영에 관한 기준 제8조 제1항 제1호에 규정한 바에 따라 평가결과 합산 점수 80점 이상인 자 모두를 적격자로 결정(2개 업체 이상 권장)
- 2단계 입찰(규격·가격동시입찰 포함)은 제안서 평가를 통과한 자 중에서 예정가격 이하 최저가로 낙찰한 자를 선정하므로 방과후·맞춤형 프로그램의 질을 담보할 수 있는 업체들만 적격업체로 선정할 수 있도록 유의

(나) 낙찰이 될 수 있는 동일한 가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 「지방계약법 시행령」 제48조의 규정에 따라 제안서 평가점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하되, 제안서 평가점수도 동일할 때에는 추첨으로 낙찰자 결정

(다) 규격·가격동시입찰일 경우에는 2인 이상의 유효한 입찰로 성립한 규격입찰의 개찰결과 규격 적격자로 확정된 자가 1인일 때에도 가격입찰서를 개봉하여 예정가격 이하로 입찰한 경우로서 적격자인 경우에는 그 자를 낙찰자로 결정

(2) 협상에 의한 계약 시 낙찰자 결정



(가) 협상적격자는 기술능력평가와 가격평가 점수를 합산한 점수가 70점* 이상인 업체 중 고득점자순으로 하며, 70점 이상인 자가 없는 경우에는 재공고 입찰 가능

* 배점한도는 10점의 범위 내에서 가감 조정할 수 있음

(나) 종합점수가 동일한 업체가 2인 이상인 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 업체를 선순위자로 하고 기술능력평가 점수도 동일한 경우에는 추첨 실시

※ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제48조에 따라 동일가격 입찰에 대해 추첨에 의하여 낙찰자를 결정하는 경우 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제15조에 따라 전자조달시스템을 통해 자동추첨으로 하는 방식 적용 가능

(다) 결정된 협상순위에 따라 협상대상자와 협상을 하며, 협상이 성립되지 않으면 동일한 기준과 절차에 따라 순차적으로 차순위 협상적격자와 협상 실시

※ 모든 협상적격자와의 협상이 결렬될 경우에는 재공고입찰이나 새로운 입찰에 부칠 수 있음

(라) 협상 진행

① 기술제안서 협상

㉠ 협상대상자가 제안한 사업내용, 이행방법, 이행일정 등 제안서 내용을 대상으로 협상 실시

㉡ 협상대상자와 협상을 통해 제안서 내용 일부 조정 가능

② 가격협상

㉠ 협상대상자와의 가격협상 시 기준가격은 해당사업 추정가격(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 이하로서 협상대상자가 제안한 가격으로 함

㉡ 협상대상자가 제안한 내용을 가감 조정하는 경우에는 그 가감되는 내용에 상당하는 금액을 해당사업 추정가격에 부가가치세를 더한 금액(예정가격을 작성한 경우에는 예정가격) 안의 범위에서 조정하여 계약금액 결정 가능

(다만, 제안 내용의 가감 조정이 없는 경우에는 가격협상 시 협상대상자가 제안한 가격을 조정할 수 없음)

③ 협상기간

㉠ 협상기간은 협상개시를 통보한 날로부터 15일 이내

㉡ 해당사업의 규모, 특수성, 난이도 등에 따라 협상대상자와의 협의에 따라 10일 안의 범위에서 협상기간 조정 가능

④ 협상결과 통보: 협상이 성립되면 그 결과를 해당 협상대상자에게 서면 통보



나) 계약체결

(1) 계약일정

- (가) 계약상대자는 낙찰통지를 받은 날로부터 10일 이내 계약체결
- (나) 낙찰자가 정당한 이유 없이 정한 기한 내에 계약을 체결하지 아니한 때는 입찰보증금은 학교에 귀속시키고 교육청에 부정당업자 제재 요청

(2) 계약서 작성

- (가) 계약서는 작성은 지정정보처리장치를 통한 전자계약 실시
- (나) 계약서 작성 내용

【 계약서 작성 내용 】

- 용역명, 계약기간, 계약금액, 계약보증금, 지연배상금, 수탁사항, 프로그램 운영 시간 및 장소, 수탁자의 준수사항, 감사료 지급 및 보충강의, 강의공개, 계약해지, 손해배상 등에 관한 사항 명기
- 계약기간은 1년 이내

(3) 계약서 외 준비 서류

- (가) 계약부서: 입찰유의서, 용역계약일반조건, 용역계약특수조건(필요시), 과업내용서 등
- (나) 계약상대자: 산출내역서, 계약보증금(현금 또는 보증서), 인지세(계약금액 1천만 원 초과인 경우), 표준 개인정보처리 위탁 계약서 등

【 계약 금액별 인지세액 】

계약금액	1천만 원 초과 3천만 원 이하	3천만 원 초과 5천만 원 이하	5천만 원 초과 1억 원 이하	1억 원 초과 10억 원 이하	10억 원 초과
인지세	2만 원	4만 원	7만 원	15만 원	35만 원

【 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우 위탁내용 공개 】

- 공개시기: 계약 후 10일 이내
- 공개방법: 학교누리집
- 공개기간: 위탁업무기간
- 공개내용: 위탁업체명, 대표자, 개인정보담당자, 연락처, 개인정보 처리 내용 및 범위



(다) 업체 소속 강사 관련 자료

【 업체 소속 강사의 학교 제출 자료 】

- 행정정보공동이용 사전동의서, 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 관련 서류, 채용신체검사서(흉부 X-ray 포함)(공무원채용신체검사서도 가능) 또는 건강검진기관 및 국민건강보험공단에서 발행한 건강검진대체통보서(유효기간 최대 2년, 검진일로부터 1년이 초과되었을 경우 결핵검진결과서 추가 제출), 잠복결핵감염검진확인서, 원어민 강사의 경우 비자 사본(비자종류 및 유효기간 명시), 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서, 강사별 학력증명서 및 자격증사본, 고용계약서 사본, 활동이력서(경력증명서), 교육의 중립성 준수 서약서 사본 등

(라) 제안서에 제시한 연간 교재(도서 포함)·재료 활용계획서를 계약 시 제출하여야 하며, 변경할 경우 학교운영위원회 심의를 거쳐 학교장 승인 필요

(4) 계약 시 유의 사항

(가) 강의 및 관련 부수 업무 외에 ‘학교의 행정 업무 수행’ 등 강사에게 일방적으로 불리한 규정 두지 않기(「지방계약법」 제6조 관련)

(나) 계약보증금 징수

- ① 계약금액의 10% 이상을 현금 또는 보증서로 징수(원칙) 또는 계약금액이 5천만원 이하인 계약을 체결하는 경우 면제 가능(「지방계약법」 제15조, 같은 법 시행령 제51~53조 및 시행규칙 제49조 관련)
- ② 계약보증금 납부면제자에 대해서는 계약보증금의 세입조치 사유가 발생한 경우 계약보증금에 해당하는 금액을 낼 것을 보장하기 위하여 그 지급을 확약하는 내용의 문서(확약서) 징구(「지방계약법 시행령」 제53조 관련)

(다) 계약서의 기재금액에 따라 계약상대자로부터 인지세(수입인지) 징수
(「인지세법」 제1조 및 제3조, 같은 법 시행령 제2조의3 제4호 관련)

(5) 계약보증금 관리

(가) 계약보증금 세입조치: 계약상대자가 정당한 이유 없이 계약상의 의무를 이행하지 아니한 경우에는 계약보증금을 학교에 세입 조치하되 기성부분의 미지급액과 상계처리 불가(계약보증금을 면제하고 지급확약서를 징구한 경우는 상계처리 가능)(「지방계약법 시행령」 제54조)

다만, 지방계약법 시행령 제53조에 따라 계약보증금이 면제되는 경우 상계처리 가능

(나) 계약보증금 반환: 계약이행이 완료된 후 계약상대자에게 계약보증금을 지체없이 반환



(6) 수강료 결정

(가) 강사료 결정

- ① 기준: 기초금액 대비 낙찰율을 반영한 프로그램별 강사료 기준
- ② 방법
 - ㉠ 입찰 후 계약상대자가 제출한 산출내역서의 프로그램별 강사료와 기초금액 대비 낙찰률을 반영한 강사료를 비교하여 적정한 경우 확정
 - ㉡ 계약상대자는 기초금액 대비 낙찰률을 반영한 프로그램별 강사료에 대해 원단위 조정, 원활한 운영 등을 위해 ± 100 원 미만 범위에서 강사료를 조정 가능
 - ㉢ 프로그램 강사료 총액(합계)은 계약금액으로 낙찰 금액과 같거나 낙찰금액보다 적을 수 있음(낙찰금액 초과 금지)

【 강사료 확정 방법(예시) 】

- 강사료 확정은 **기초금액 대비 낙찰률을 반영한 개별프로그램별 강사료**를 기준으로 하되 원 단위 금액의 조정을 위한 업체의 개별프로그램별 강사료 조정 가능

※ 예시(기초금액 대비 낙찰률 91%)

프로그램명	원가계산서 강사료	기초금액 대비 낙찰률 기준 강사료	낙찰업체 산출 내역서 강사료	최종 결정 강사료
A	43,000원	39,585원	39,590원	39,590원
B	41,500원	37,765원	37,760원	37,760원
C	45,000원	40,950원	40,950원	40,950원

- 개별프로그램 강사료 총액(합계)은 낙찰 금액과 같거나 원 단위 조정에 따라 낙찰금액보다 적을 수 있음 (낙찰금액 초과 금지)

(나) 수용비 결정

- ① 기준: 프로그램별 최종 확정된 강사료의 5% 이내
- ② 방법
 - ㉠ 입찰 후 최종 확정된 프로그램별 강사료 금액의 5% 이내에서 학교장이 결정
 - ㉡ 학교장은 수강료 감경, 원활한 수익자부담경비 징수, 프로그램별 특성 등을 고려하여 프로그램별 수용비율을 달리할 수 있음. 다만, 형평성을 위해 프로그램별 0.5% 범위내에서 변동(실수용비율 예시: 4.3%~4.8%, 4.1%~4.6% 등)



【 수강료 산출 방법(예시) 】

○ 원가계산서의 강사로 금액이 50,000원이고 낙찰률 90% 적용할 경우 수강료(강사료+수용비) 산출 방법

구분	산출액
최종 확정된 강사료	50,000원×90% = 45,000원
수용비 산출 = 1인당 강사료×5% 이내 ※ 방과후 프로그램만 해당	45,000원×5% = 2,250원
수용비 결정 (수강료 감경, 수납 등을 고려하여 금액 조정)	2,000원으로 결정(실수용비율: 4.44%)
수강료(강사료+수용비) 결정	45,000원+2,000원 = 47,000원

(다) 도서, 재료구입비 결정(규격/가격동시입찰, 협상에 의한 계약으로 프로그램 운영 위탁 계약을 한 경우)

- ① 계약상대자가 입찰시 제출한 제안서의 도서, 재료 납품계획을 학교장이 검토하고 변경이 필요한 경우 계약상대자와 협의를 통해 조정하여 결정
- ② 협의를 통해 변경된 사항이 있는 경우 최종 도서, 재료 납품계획을 제출받은 후 도서, 재료구입비 결정
- ③ 맞춤형 프로그램의 경우 교부(예정)된 예산이 범위 안에서 도서, 재료 구입비 결정

다) 변경계약

- (1) 계약부서와 사업부서는 계약의 목적상 필요하다고 인정될 경우에는 다음의 과업내용을 계약상대자에게 지시할 수 있고, 이 경우 사업부서는 과업내용의 변경 사항에 대해 계약부서에 사전에 통보

(가) 추가업무 및 특별업무의 수행

예) 프로그램 증가에 따른 과업내용 변경

(나) 용역공정계획의 변경

예) 당초 운영 계획이 10개월에서 12개월로 연장되거나, 반대로 감소하는 경우

(다) 특정용역 항목의 삭제 또는 감소

예) 학생 수 및 프로그램 감소에 따른 과업내용 감소, 보험료 정산에 따른 감액 등

- (2) 과업내용의 변경을 지시하거나 승인한 경우에 계약금액 조정은 「지방계약법 시행령」 제74조 준용

- (3) 계약부서와 사업부서는 사업의 최종 완료 전에 변경계약 필요 여부에 대해 함께 검토해야 하고 변경계약 후 최종 대가를 지급하는 절차 진행



(4) 변경계약을 할 경우에는 인건비와 경비의 정산에 따라 일반관리비와 이윤도 함께 조정

(5) 도서, 재료 구매 변경계약

(가) 도서, 재료 구매방법

① 별도 계약: 별도 입찰(수의계약)을 통해 납품업체 선정

② 변경 계약: 프로그램 운영 계약업체가 납품

(나) 변경계약

① 변경계약 사유

㉓ 방과후·맞춤형 프로그램 위탁 운영 영역은 업체에게 프로그램(강사 배치, 도서, 재료 납품, 학생 관리 등)을 일괄 위탁하는 사업으로 방과후·맞춤형 운영계획서를 작성하며, 규격/가격 동시입찰 등의 경우 제안서에 도서, 재료 납품계획서를 포함하여 제출하게 하여 평가하고 있어 하나의 사업으로서 프로그램 운영 계약업체와 변경계약 가능

㉔ 부가가치세 집행기준에서도 주된 영역의 공급에 부수되어 공급되는 재화의 공급은 주된 영역의 공급에 포함되는 것으로 보고 교육용역 제공시 필요한 교재·실습자재 그 밖에 교육용구의 대가를 수강료 등에 포함하여 받거나, 별도로 받는 때에는 주된 영역인 교육용역에 부수되는 재화 또는 용역으로서 면세된다는 규정을 두고 있음

② 변경계약 방법

㉓ 방법1) 프로그램 운영 용역 계약 후 업체로부터 도서, 재료 납품내역(원가계산서 기준)을 포함한 프로그램 운영 용역 계약 변경내역서와 변경계약 요청 서류를 받아 변경 계약 체결

㉔ 방법2) 모집인원 부족에 따른 개별프로그램의 폐강, 수강학생 감소 등을 고려하여 수강학생 모집 후 업체로부터 도서, 재료 납품내역(수강인원 기준)을 포함한 프로그램 운영 용역 계약 변경내역서와 변경계약 요청서류를 받아 변경계약 체결. 다만, 변경내역 금액이 프로그램 운영 계약금액 이내인 경우 차후 수강인원 변동에 따른 준공 정산을 하므로 별도의 변경 계약은 체결하지 않고 도서, 재료 납품 합의서(서식 별도 제공)와 변경내역서를 받아 내역변경 처리

③ 변경계약 유의사항

㉓ 변경계약을 통해 도서를 구매하고자 하는 경우에도 「출판문화산업진흥법」(도서정가제)준수



㉔ 프로그램 운영 계약업체와의 도서 변경 계약 전 협의를 통해 「출판문화산업진흥법」을 위배하지 않는 범위 내에서 제안 가격 조정 가능

※ 도서 판매를 위한 프로그램 개설, 도서 채택에 대한 대가 수수 및 강매하는 행위 등 금지

라) 계약체결 금지 사항: 위탁업체의 선정 및 계약체결 시에는 다음과 같은 행위 금지

- (1) 자체 프로그램 없이 강사 송출을 전문으로 하는 업체와의 계약
- (2) 금품 및 향응 수수, 시설 및 기자재 기부 등을 조건으로 하는 계약
- (3) 해당 학교장의 직계 존·비속 및 배우자의 계열회사 등이 단위학교와 체결하는 계약
- (4) 부정당업자 제재에 의한 입찰 참가자격이 제한된 자와 체결하는 계약

※ 부정당업자 관련 조치는 조달청 나라장터에서 우측 상단 <나라장터서비스-부정당제재정보공개> 메뉴에서 사업자등록번호 등 해당 업체 정보를 입력 후 검색을 클릭하면 조회 가능함(검색된 목록 중에서 업체명 란이 *(별표)인 것은 조달업체가 아닌 개인인 경우임)

- (5) 부적격업체로 제재기간 중인 자와 체결하는 계약

※ K-에듀파인 수의계약 배제업체 현황 등 참조

- (6) 영업정지중인 자 또는 다른 법령에 의하여 영업 또는 사업행위가 일시 중지된 경우
- (7) 당해 지방자치단체장이나 지방의회의원이 사업자인 경우로 그들이 종사하는 당해 지방자치단체와 영리목적으로 체결하는 계약(「지방계약법」제33조)
- (8) 당해 지방자치단체의 장, 지방의원의 직계 존·비속 및 배우자 계열회사 등이 당해 지방자치단체와 체결하는 수의계약(「지방계약법」제33조)
- (9) 법령에 의하여 인·허가 등 자격요건을 갖추어야 하나 갖추지 않은 경우
- (10) 「소득세법」, 「법인세법」, 「부가가치세법」에 의한 사업자등록자 또는 납세번호 부여가 되지 않은 자와 체결하는 계약
- (11) 보안 측정 등 조사가 필요함에도 이를 이행하지 않는 자와 체결하는 계약



마) 부정당업자(수의계약 배제대상자) 제재

(1) 부정당업자의 입찰 참가자격 제한 요건

【「지방계약법」 제31조제1항】

1. 계약을 이행할 때 부실·조작 또는 부당하게 하거나 부정한 행위를 한 자
2. 경쟁입찰, 계약 체결 또는 이행 과정에서 입찰자 또는 계약상대자 간에 서로 상의하여 미리 입찰가격, 수주 물량 또는 계약의 내용 등을 협정하거나 특정인의 낙찰 또는 납품대상자 선정을 위하여 담합한 자
3. 「건설산업기본법」, 「전기공사업법」, 「정보통신공사업법」, 「소프트웨어 진흥법」 및 그 밖의 다른 법률에 따른 하도급의 제한규정을 위반하여 하도급한 자(하도급 통지의무 위반의 경우는 거짓이나 그 밖에 부정한 방법으로 위반한 경우만을 말한다), 발주관서의 승인 없이 하도급한 자 및 발주관서의 승인을 얻은 하도급조건을 변경한 자
4. 사기, 그 밖의 부정한 행위로 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 지방자치단체에 손해를 끼친 자
5. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 또는 「하도급거래 공정화에 관한 법률」을 위반하여 공정거래 위원회로부터 입찰참가자격제한의 요청이 있는 자
6. 「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」 제28조의2제2항에 따라 중소벤처기업부장관으로부터 입찰참가자격제한의 요청이 있는 자
7. 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 관계 공무원 또는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람에게 금품 또는 그 밖의 재산상 이익을 제공한 자
 - 가. 제7조제1항에 따라 위임·위탁을 받아 계약사무를 처리하는 기관의 계약 관련 업무를 수행하는 자 (그 계약사무 처리와 관련하여 위원회 등이 설치된 경우 그 위원회 등의 위원을 포함한다)
 - 나. 제16조제2항에 따른 주민참여감독자
 - 다. 삭제 <2023. 8. 16.>
 - 라. 제32조제1항에 따른 계약심의위원회의 위원
 - 마. 제35조에 따른 지방자치단체 계약분쟁조정위원회의 위원
 - 바. 제42조에 따른 전문기관의 평가담당자
 - 사. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술심의위원회 및 기술자문위원회의 위원
 - 아. 그 밖에 입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행에 관한 평가를 수행하기 위한 위원회로서 대통령령으로 정하는 위원회의 위원
8. 제33조를 위반하여 계약을 체결한 자
9. 그 밖에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자로서 대통령령으로 정하는 자
 - 가. 입찰·계약 관련 서류를 위조 또는 변조하거나 입찰·계약을 방해하는 등 경쟁의 공정한 집행을 저해할 염려가 있는 자
 - 나. 정당한 이유 없이 계약의 체결 또는 이행 관련 행위를 하지 아니하거나 방해하는 등 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있는 자
 - 다. 그 밖에 다른 법령을 위반하는 등 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 아니하다고 인정되는 자



【「지방계약법 시행령」 제92조제2항】

- ② 법 제31조제1항제9호 각 목 외의 부분에서 “대통령령으로 정하는 자”란 다음 각 호의 자를 말한다.
1. 입찰·계약 관련 서류를 위조 또는 변조하거나 입찰·계약을 방해하는 등 경쟁의 공정한 집행을 저해할 염려가 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 입찰(제30조에 따라 지정정보처리장치를 통해 견적서를 제출받는 경우를 포함한다) 또는 계약에 관한 서류[제39조제1항에 따라 지정정보처리장치를 이용해 입찰서를 제출하는 경우에는 「전자서명법」 제2조제6호에 따른 인증서(서명자의 실지명의를 확인할 수 있는 것으로 한정한다)를 포함한다]를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 거짓 서류를 제출한 자
 - 나. 고의로 무효의 입찰을 한 자
 - 다. 삭제 <2022. 9. 20.>
 - 라. 입찰 참가를 방해하거나 낙찰자의 계약체결 또는 그 이행을 방해한 자
 - 마. 정당한 이유 없이 제42조제1항 각 호 외의 부분 본문에 따른 계약이행능력의 심사에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 않거나 서류 제출 후 낙찰자 결정 전에 심사를 포기한 자
 - 바. 제42조의3에 따라 입찰에 참가한 자가 낙찰자 결정 과정에서 정당한 이유 없이 평가에 필요한 서류의 전부 또는 일부를 제출하지 않거나 서류 제출 후 낙찰자 결정 전에 평가를 포기한 자
 - 사. 제100조에 따라 일괄입찰의 낙찰자를 결정하는 경우에 실시설계적격자로 선정된 후 정당한 이유 없이 기한 내에 실시설계서를 제출하지 않은 자
 2. 정당한 이유 없이 계약의 체결 또는 이행 관련 행위를 하지 않거나 방해하는 등 계약의 적정한 이행을 해칠 염려가 있는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
 - 가. 정당한 이유 없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 않은 자 또는 계약을 체결한 이후 계약이행(제42조 제2항에 따른 계약이행능력 심사 또는 제42조의3제2항에 따른 평가를 위해 제출한 하도급관리계획 및 외주근로자 근로조건 이행계획에 관한 사항, 제88조에 따른 공동계약에 관한 사항 및 「건설산업기본법」 제31조의2에 따른 하도급계획에 관한 사항의 이행을 포함한다)을 하지 않거나 계약서에 정한 조건을 위반하여 이행한 자
 - 나. 조사설계 용역계약 또는 원가계산 용역계약에서 고의 또는 중대한 과실로 조사설계금액이나 원가 계산금액을 적정하게 산정하지 않은 자
 - 다. 「건설기술 진흥법」 제47조에 따른 타당성 조사의 용역 계약에서 고의 또는 중대한 과실로 수요 예측 등 타당성 조사를 부실하게 수행하여 발주기관에 손해를 끼친 자
 - 라. 감독 또는 검사 시 그 직무의 수행을 방해한 자
 - 마. 시공 단계의 건설사업관리 용역계약에서 「건설기술 진흥법 시행령」 제60조 및 계약서 등에 따른 건설사업관리기술인 교체 사유 및 절차를 따르지 않고 건설사업관리기술인을 교체한 자



【「지방계약법 시행령」 제92조제2항】

3. 다른 법령을 위반하는 등 입찰에 참가시키는 것이 적합하지 않다고 인정되는 자로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자
- 가. 계약의 이행 과정에서 안전대책을 소홀히 하여 공중(公衆)에게 위해(危害)를 끼친 자 또는 사업장에서 「산업안전보건법」에 따른 안전·보건조치를 소홀히 하여 근로자 등에게 사망 등 중대한 위해를 끼친 자
- 나. 「전자정부법」 제2조제13호에 따른 정보시스템의 구축 및 유지·보수 계약의 이행과정에서 알게 된 정보 중 누출될 경우 지방자치단체에 피해가 발생할 것으로 판단하여 각 지방자치단체의 장 또는 계약담당자가 사전에 누출금지정보로 지정하고 계약서에 명시한 정보를 무단으로 누출한 자

(2) 부정당업자 제재 등록

(가) 관련 근거: 「지방계약법」 제31조, 「지방계약법 시행령」 제92조, 「지방계약법 시행규칙」 제76조

(나) 제재기간: 1개월 이상~2년 이하

(다) 효력발생: 각 지방자치단체에서 시행하는 모든 입찰참가 제한 및 수의계약 불가

- ① 업체(상호) 및 대표자에게 효력 발생(입찰참가자의 주민등록번호, 법인등록번호 및 관계법령에 따른 면허 또는 등록번호 등을 확인하여야 함)
- ② 부정당업자 제재조치 이전에 계약을 체결하여 이행중인 계약은 효력 지속



(라) 처리절차

① 각급 학교: 부정당업자 제재 신청 시

구분	내용
계약체결 요구 또는 진행	계약상대자가 계약을 체결하지 않거나 이행하지 않을 경우 또는 계약조건을 위반하여 계약의 적정한 이행이 이루어지지 않을 경우
↓	
계약이행(계약체결) 촉구	업체에 계약이행 촉구 또는 계약위반에 대한 시정요구를 내용증명으로 2~3차례 공문발송 ⇒ 부정당업자 제재처분이 가능하다는 내용 명시
↓	
부정당업자 제재 사유발생	- 업체의 경영상태 악화로 인한 계약포기서 제출 - 계약불이행 또는 계약조건 위반에 대한 시정 촉구를 받고도 이에 응하지 않은 경우 부정당업자 제재 사유 발생
↓	
부정당업자 제재처분 요구	- 당해 계약의 계약담당공무원은 부정당업자 제재처분 사유 및 제재기간 범위를 산정하고 이에 대한 의견 제시 - 시·도교육청으로 부정당업자 제재처분 요청

[그림 1-6] (학교) 부정당업자 제재 처리 절차(예시)



② 시·도교육청

구분	내용
의견청취 (청문)	○ 계약 불이행 등에 대한 부정당업자 제재처분을 하고자 하는 경우 사전에 대상자에게 의견진술의 기회를 부여(「행정절차법」 제22조 제1항) ⇒ 내용 증명 발송 ○ 청문이 시작되는 날로부터 10일 전까지 통지 ○ 청문통지 내용 - 처분의 제목 - 당사자의 성명 또는 명칭과 주소 - 처분하려는 원인이 되는 사실과 처분의 내용 및 법적 근거(부정당업자 제재처분) - 청문주재자의 소속·직위 및 성명 - 청문의 일시 및 장소 - 청문에 응하지 아니하는 경우의 처리방법 - 그 밖에 청문에 필요한 사항
↓	
계약심의위원회 심의	○ 회의소집 및 심의·자문 ○ 의견청취, 현장조사 등
↓	
부정당업자 제재 통지 및 게시	○ 부정당업자의 제재는 당사자에게 문서로 통지(송달) ○ 처분의 고지내용 - 처분의 근거와 이유 - 처분행정청, 담당자의 소속, 성명, 전화번호 - 처분에 대한 행정심판을 제기할 수 있는지 여부 - 불복절차 및 청구기간 ○ 부정당업자 입찰 참가자격 제한 게시 및 통보 - 나라장터(G2B) 게시 - 각급 학교 통보
↓	
부정당업자 제재 효력 발생	○ 경쟁입찰에 처분기간 동안 입찰참가 배제 ○ 수의계약체결 불가 ○ 제재효력의 승계 - 업체 및 대표자에게 효력발생 - 2개 이상의 면허를 보유하고 있는 법인인 경우 여타 면허에도 그 제재효과가 미치게 됨 - 부정당업자 제재조치 이전에 계약을 체결하여 이행중인 계약에 대하여는 원칙적으로 아무런 영향을 미치지 아니함

[그림 1-7] (시·도교육청) 부정당업자 제재 처리 절차(예시)



(3) 수의계약 배제업체대상자 등록

(가) 관련근거: 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제5장 수의계약 운영요령

(나) 수의계약 배제사유

- ① 입찰·계약 및 그 이행과 관련하여 10일 이상 지연배상금 부과, 정당한 이행명령 거부, 불법하도급, 5회 이상 하자보수 또는 물의를 일으킨 경우
- ② 계약 및 그 이행과 관련하여 정당한 이유 없이 계약에 응하지 아니하거나 포기한 경우

〈표 I -19〉 계약체결 전·후 포기에 따른 처리 방법

구분	계약체결 전 포기	계약체결 후 포기
수의계약	수의계약 배제업체 등록	부정당업자 제재
경쟁입찰	부정당업자 제재	부정당업자 제재

(다) 수의계약 배제기간: 사유발생 후 3개월

(라) 효력발생: 수의계약 배제기간 동안 해당 지방자치단체 수의계약 불가

(마) 처리 절차

구분	내용
계약체결 요구 또는 진행	○ 계약상대자가 계약을 체결하지 않거나 이행하지 않을 경우 또는 계약조건을 위반하여 계약의 적정한 이행이 이루어지지 않을 경우
↓	
수의계약 배제 사유 발생	○ 계약미체결 및 지연배상금 10일 이상 부과 등 ⇒ 계약체결 촉구 공문 발송(내용증명) ⇒ 지연될 경우 즉시(지연 1일차) 안내 공문 발송 ※ 수의계약 배제업체 등록 안내 내용 포함
↓	
수의계약 배제업체 등록	○ 수의계약 배제업체 등록
↓	
수의계약 배제업체 등록 효력 발생	○ 수의계약 배제업체 등록 효력 발생 - 서울특별시교육감 소속 기관(학교)에 한함 - 3개월 동안 수의계약체결 불가 - 각급 학교 계약담당자는 수의계약체결 전에 수의계약 배제업체 확인

[그림 I -8] 수의계약 배제업체대상자 등록 처리 절차(예시)



2026 방과후·맞춤형 프로그램 위탁운영 계약실무



PART



회계 관리



II. 회계 관리



1 업무 처리 기본 절차



단계	주요 내용
↓	
수강료 책정 및 징수	○ 수강료는 강사료와 도서구입비·재료구입비·수용비로 구성 ○ 수강료는 프로그램 특성과 지역 여건에 따라 책정 ○ 수용비는 강사료의 5% 이내에서 책정 ※ 방과후 프로그램만 해당, 맞춤형 프로그램과 돌봄은 수용비 미산정 ○ 수강료는 학교회계규칙에 따라 징수 ※ 선수납을 권장하되 다만, 징수시기는 학교 상황에 따라 조정
↓	
수강료 사용	○ 강사료는 월 단위 지급을 원칙(기성대가 지급)
↓	
수강료 정산	○ 수강료 집행 잔액은 수강생에게 반환이 원칙 ○ 교육(지원)청은 단위학교에 수강료 환불규정안을 제시하고, 단위학교는 학교여건에 따라 환불규정 마련

[그림 II-1] 회계 관리 업무 처리 절차(예시)



2

수강료 관리 및 집행



가. 예산관리

【회계 원칙】



- 「국립 유치원 및 초·중등학교회계규칙」, 「시도별 공립학교회계규칙」, 「사학기관재무·회계규칙」에 따름
- 수익자부담 원칙 및 학교운영위원회 심의를 거쳐 결정

1) 예산 편성

가) 방과후·맞춤형 예산은 예산 교부 시기에 따라 본예산 또는 추가경정예산(성립전 예산) 편성

2) 자유수강권

가) 교육부 지원계획에 따라 소득을 기준으로 저소득층 학생을 우선 지원하되, 교육(지원)청 여건에 따라 별도의 지침을 수립하여 운영

나) 학생의 필요에 따라 자유로운 수강이 보장될 수 있도록 운영하고, 지원대상 학생이 참여한 프로그램의 수강료(강사료, 도서구입비, 재료구입비, 수용비) 및 학교운영위원회 심의를 거친 방과후·맞춤형 프로그램 내의 현장학습 및 체험활동 경비(입장료, 대여료, 교통비) 등에 지원

다) 학교 교육계획에 의해 운영되는 해당 학교, 타교, 공공기관의 방과후·맞춤형 프로그램에 활용 가능

라) 단위학교는 방과후·맞춤형 프로그램 자유수강권 대상 학생들의 거부감과 낙인감 및 지원이 필요한 학생들의 낮은 참여율 등의 부작용을 최소화하기 위한 종합적인 지원방안을 마련하여 추진

마) 교육(지원)청에서 단위학교 저소득층 학생 수 및 수요 현황을 고려하여 방과후·맞춤형 프로그램 자유수강권 예산을 배정하되, 각종 재정 지원 사업과 연계하여 효율적으로 운영

바) 방과후·맞춤형 프로그램 자유수강권 대상 학생의 경우, 1인당 연간 지원 금액 범위 내에서 월 지원 금액 및 참여 가능한 프로그램 수는 제한하지 않도록 하여 규모 있게 예산 운용



나. 수강료 책정 및 징수

1) 수강료 책정

- 가) 수강료 책정은 ‘I. 방과후·맞춤형 프로그램 위탁 운영 - 2. 개인위탁 운영, 3. 업체위탁 운영’을 참고하여 책정
- 나) 수용비는 강사료의 5% 이내에서 학교운영위원회 심의를 거쳐 결정
 - ※ 방과후 프로그램만 해당, 맞춤형 프로그램과 돌봄은 수용비 미산정
- 다) 수강료는 프로그램 운영 시수, 수강학생 수, 프로그램 내용 등을 고려하여 학교운영위원회의 심의를 거쳐 사교육 기관보다 저렴한 수준으로 책정

2) 수강료 징수

- 가) 학생들에게 수강료를 통합하여 징수하되 항목별로 지출
- 나) 수강료는 선수납을 권장하되 징수시기는 학교 상황에 따라 조정
- 다) 수강료는 강사가 직접 수납할 수 없으며, 학교회계출납원 수납이 원칙
 - ※ 강사가 직접 학생·학부모를 상대로 수강료(도서구입비, 재료구입비 등 포함)를 징수하지 않도록 해야 함
 - ※ 미납수강료는 학교회계원칙에 따라 처리(강사가 대납할 수 없음)
- 라) 수용비는 강사료의 5% 이내에서 학교운영위원회 심의를 거쳐 결정
 - ※ 방과후 교육프로그램만 해당 / 맞춤형 프로그램과 돌봄은 수용비 미산정
 - ※ 수용비를 외부강사나 업체에 지급한 후 학교로 다시 납부하도록 해서는 안 됨
 - ※ 수용비는 강사료에 포함사항이 아님
- 마) 과도한 수강료로 인한 민원 및 사회적 물의가 발생하지 않도록 운영
- 바) 수강료는 월 또는 기별로 징수할 수 있고, 스쿨뱅킹, 지로, 현금 수납 등 단위학교 여건에 따라 징수방법 결정 가능
- 사) 단위학교는 수익자 부담 원칙에 따라 학교운영위원회 심의를 거쳐 장기 수강료 미납 등에 관한 자체 규정 수립 가능



다. 수강료 집행

1) 강사료

가) 기성대가 지급절차

- (1) 강사료는 월별로 지급하는 것이 원칙
- (2) 계약부서는 기성부분에 대한 대가를 지급하는 경우에는 계약수량, 이행의 전망, 이행 기간 등을 참작하여 적어도 30일마다 지급
- (3) 기성대가 지급 절차는 다음과 같이 진행
 - (가) 계약상대자는 기성부분에 대한 대가지급청구서를 계약부서에 제출
 - (나) 계약부서는 사업부서에 인건비 지출과 관련하여 기성부분에 대한 확인 자료를 요구하고, 사업부서는 그 자료를 즉시 통보
 - (다) 계약부서는 사업부서에서 통보된 자료와 계약상대자가 제출한 자료를 비교하여 대가지급청구서 제출일로부터 14일 이내에 검사 완료
 - (라) 계약부서는 검사완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내(토·공휴일 제외)에 검사내용에 따라 기성대가를 확정하고 계약상대자에게 기성대가 지급

나) 기성대가 지급 시 제출자료

- (1) 계약상대자는 기성대가 청구 시 아래와 같은 자료를 계약부서에 제출

【 기성대가 청구 시 계약상대자의 제출 자료 】

- 개인위탁 내·외부강사
 - 대가지급청구서(프로그램 활동일지, 학생 출석부 등)는 원본 제출이 원칙임
- 위탁업체
 - 대가지급청구서(프로그램 활동일지, 학생 출석부, 강의확인서 등)는 원본 제출이 원칙임
 - 세금계산서
 - 인건비 전월 지출 내역서 및 증빙자료
 - 국세와 지방세 납세증명서, 4대보험 완납증명서
 - ※ 국세, 지방세, 국민연금 및 건강보험료 납부증명서: 총액계약인 경우 G2B를 통해 기성대가 청구를 하는 경우 출력 가능
 - 기타 학교장이 필요로 요구하는 자료 등

다) 검사조사

- (1) 계약부서는 사업부서에 인건비 지출과 관련된 기성부분에 대한 확인 자료를 요구하고, 사업부서는 계약부서에서 요구한 자료를 즉시 통보
- (2) 계약부서는 사업부서에서 통보된 자료와 계약상대자가 제출한 자료를 비교하여 확인한 후, 14일 이내에 검사조서 작성. 다만, 기성대가를 30일마다 지급하는



- 경우는 감독조서로 갈음가능하나 이 경우에도 3회마다 1회는 검사조서 작성
- (3) 계약상대자의 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견 시에는 필요한 시정조치를 해야 하고, 이 경우 계약상대자로부터 그 시정을 완료한 사실을 통보받은 날로부터 14일 이내에 검사조서 작성

라) 지출내역 확인

- (1) 개인위탁 내·외부강사: 사업부서에서 검사조서 후 제출한 프로그램 활동일지, 학생 출석부 등에 근거해 강사로 지급
- (2) 위탁업체
- (가) 프로그램 활동일지, 학생 출석부 등을 계약문서와 비교하여 이행여부 확인
- (나) 사업부서를 통해 세부 운영 계획서 상의 강의 단가 및 시수 확인
- (다) 계약상대자가 제안서 평가 시 제출한 인건비 지급 약약서 이행여부는 산출내역서와 인건비 지출내역으로 확인하고, 적정하지 않을 경우 즉시 계약상대자에게 수정 요청

마) 기성대가 지급

- (1) 계약부서는 검사완료한 후 계약상대자의 청구를 받은 날부터 5일 이내(토·공휴일 제외)에 검사내용에 따라 기성대가를 확정하고 계약상대자에게 기성대가 지급
- (2) 개인위탁 외부강사의 경우 강사료는 원천징수 금액(소득세, 보험료 등)을 제외한 금액을 월별로 계약상대자에게 지급
- (3) 계약상대자(위탁업체)의 인건비 지급내역 확인 및 조치
- 인건비 지급률 확인(월별)

【 인건비 지급률 확인 기준 】

○ 기초금액 대비 인건비 지급률 확인은 연간금액(인건비 지출금액 누계)을 기준으로 함

- 인건비 미지급 등에 대한 조치: [서식 41] 방과후·맞춤형 프로그램 위탁용역 강사료 및 근로자 인건비 관리 특수조건 참조

- (4) 개인위탁 외부강사가 지급 명세서를 요구할 경우에는 아래와 같이 출력하여 제공

- ① K-에듀파인 시스템 접속 ⇒ ② 세무관리 ⇒ ③ 소득자료 목록 ⇒
- ④ 해당 월 및 강사 이름 선택 ⇒ ⑤ 원천징수 영수증 출력

바) 최종 대가지급

- (1) 계약부서는 계약상대자로 하여금 최종 대가지급을 위해 아래의 서류 요구



【 최종 대가지급을 위한 요구 서류 】

- 대가지급청구서(프로그램 활동일지, 학생 출석부 등)
- 세금계산서
- 인건비 전월 지출 내역서 및 증빙자료
- 인건비 당월 지출예정 내역서
- 국세와 지방세 납세증명서, 4대보험(국민연금, 건강보험, 고용보험 및 산재보험) 완납증명서
 - 국세, 지방세, 국민연금 및 건강보험료 납부증명서: 총액계약인 경우 G2B를 통해 최종대가 청구를 하는 경우 출력 가능
- 기타 학교장이 필요로 요구하는 자료 등

(2) 계약부서는 기성대가 지급과 동일하게 절차를 진행한 후 계약상대자에게 최종 대가 지급

2) 수용비

가) 수용비는 방과후·맞춤형 프로그램 운영을 위한 전화전기로, 냉·난방비, 복사기 및 정수기 사용료, 인쇄비, 방역물품 및 기타 소모품 구입 등의 학교 시설 사용료와 학생 관리를 위한 SMS 문자 사용료, 방과후·맞춤형 프로그램 지원인력 인건비 등으로 사용할 수 있으며, 학교운영위원회 심의를 거쳐 집행

나) 수용비 집행 시 유의 사항

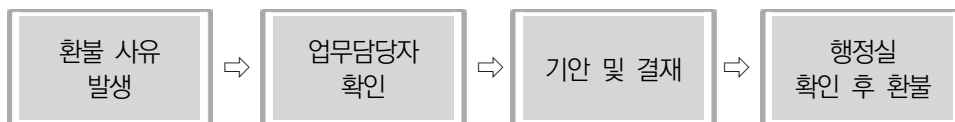
- (1) 학교시설 신·증축 등 환경개선 사업 및 학교자산 취득을 목적으로 사용불가
- (2) 수용비 중 인건비는 학교의 장이 위촉(고용)한 지원인력 인건비에 한정하여 지급
(기타 인건비성 항목은 지출 금지)

※ 학교관리자 및 업무담당자에게 지급 금지

예) 귀가차량 운행, 수납, 인쇄, 교실 관리, 급식 관련 인건비 지급 금지

라. 수강료 환불

1) 수강료 환불 절차



[그림 Ⅱ-2] 수강료 환불 절차(예시)

가) 단위학교는 방과후·돌봄 운영 길라잡이 및 시·도교육청의 수강료 환불규정을 참조하여 단위학교 여건에 맞는 수강료 환불규정을 마련하여 학교운영위원회의 심의를 받아 적용



〈표Ⅱ-1〉 수강료 반환 사유 및 환불 기준(예시)

구 분	반환 사유 발생일	반환금액(월 기준)
방과후·맞춤형 프로그램을 운영할 수 없게 된 경우	방과후·맞춤형 프로그램을 운영할 수 없게 된 날	이미 납부한 수강료를 일할 계산한 금액 ※ 이미 구입한 도서 및 재료구입비는 제외
학습자가 본인의 의사로 수강을 포기한 경우	수강개시 이전	이미 납부한 수강료 전액
	총 수강시간의 1/3경과 전	이미 납부한 수강료의 2/3 해당액 ※ 이미 구입한 도서 및 재료구입비는 제외
	총 수강시간의 1/2경과 전 (총 수강시간의 50%까지)	이미 납부한 수강료의 1/2 해당액 ※ 이미 구입한 도서 및 재료구입비는 제외
	총 수강시간의 1/2경과 후 (총 수강시간의 50%초과)	환불하지 아니함

※ 학교는 계약 상황(월별/시수별 계약 등)과 반환 사유에 따라 환불 기준과 규정을 정할 수 있음

마. 회계운용

1) 방과후·돌봄 회계 관리 기본원칙

- 가) 모든 회계는 「국립 유치원 및 초·중등학교회계규칙」, 「서울특별시 공립학교회계규칙」, 「사학기관 재무·회계규칙」에 따르며, 방과후·돌봄의 목적과 용도에 맞게 운용
- ※ 방과후·돌봄 세출예산 집행 잔액을 이월하여 다른 사업으로 편성하여 사용 금지

【 방과후·돌봄 회계 관계법령 】

□ 「초·중등교육법」

제30조의2(학교회계의 설치) ② 학교회계는 다음 각 호의 수입을 세입(歲入)으로 한다.

1. 국가의 일반회계나 지방자치단체의 교육비특별회계로부터 받은 전입금
2. 제32조제1항에 따라 학교운영위원회 심의를 거쳐 학부모가 부담하는 경비
- ③ 학교회계는 학교 운영과 학교시설의 설치 등을 위하여 필요한 모든 경비를 세출(歲出)로 한다.

제30조의3(학교회계의 운영)

- ① 학교회계의 회계연도는 매년 3월 1일에 시작하여 다음 해 2월 말일에 끝난다.
- ⑥ 학교회계의 운영에 필요한 사항은 국립학교의 경우에는 교육부령으로, 공립학교의 경우 시·도의 교육규칙으로 정한다.

□ 「국립 유치원 및 초·중등학교 회계규칙」, 「시도별 공립학교회계규칙」, 「사학기관 재무·회계규칙」

- 예산총계주의, 예산의 내용 및 구분, 추가경정예산 및 수익자부담경비의 관리에 해당하는 조항



나) 방과후 프로그램 수강료는 수익자부담 원칙

다) 교육청 및 지방자치단체 등은 저소득층 학생이나 방과후·돌봄 활성화를 위해 재정지원 가능

2) 투명한 회계 관리

가) 예산편성 및 집행은 학교 구성원 간 협의를 거쳐 결정하고 그 결과 공개(학교재정정보 공개 내역으로 갈음할 수 있음)

나) 가능한 집행 잔액이 남지 않도록 사전 계획 및 운영 철저

다) 기타 자세한 내용은 학교회계처리 규정 준수

라) 방과후·돌봄 회계 관련 서류는 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제26조에 따라 5년 간 보관

3) 소득세 원천징수

가) 외부강사의 경우: 사업소득세

(1) 법적근거: 「소득세법」 제19조, 제127조, 제129조, 「지방세법」 제103조의13

(2) 대상소득: 고용관계가 없는 사람이 다수인에게 강연을 하고 강사료 등의 대가를 받는 용역의 공급에서 발생하는 소득

(3) 원천징수세율: 소득세(3%) + 지방소득세(소득세의 10%)

나) 당해학교 교원 및 교육공무직원 등의 경우: 근로소득세

(1) 법적근거: 「소득세법」 제20조, 제127조, 제129조, 「지방세법」 제103조의13

(2) 대상소득: 일반적으로 고용관계 또는 이와 유사한 계약에 의하여 비독립적 인적용역인 근로를 제공하고 그 대가로 지급받은 소득을 말하며, 급여 기타 이와 유사한 성질의 것으로 급여·봉급·급료·세비·상여금 등이 해당

(3) 원천징수세율: 근로소득세에 대해서는 기본세율

다) 타고 현직교원 또는 기관·단체에 근무하고 있는 자 등의 경우: 기타소득세

(1) 법적근거: 「소득세법」 제21조, 제127조, 제129조, 「지방세법」 제103조의13

(2) 대상소득: 고용관계없이 다수인에게 강연을 하고 강연료 등 대가를 받는 용역을 일시적으로 제공하고 받는 대가에서 발생하는 소득

(3) 원천징수세율: 소득세(기타소득의 60%를 필요경비로 공제한 기타소득금액의 20%) + 지방소득세(소득세의 10%)

예) 강의료가 100만 원일 경우 100만 원(기타소득)에서 60만 원(필요경비)을 제외한 40만 원(기타소득금액)의 20%인 8만 원(소득세)과, 소득세의 10%인 8천 원(지방소득세)을 원천징수(8만 8천 원)



4) 방과후·돌봄 강사(노무제공자) 고용보험

※ 고용보험은 관련 법령과 관련 부서의 고시 및 지침에 따름

【 고용보험 관련 법령 】

- 「고용보험법」 제77조의6(노무제공자인 피보험자에 대한 적용) 및 「같은 법 시행령」 제104조의11(노무제공자인 피보험자의 범위)
- 「고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료 징수 등에 관한 법률」 제48조의3(노무제공자의 고용보험 특례)
- 「고용보험법」 제118조(과태료) 및 「같은 법 시행령」 제146조(과태료 부과기준)
- 고용노동부고시 제2025-36호 「노무제공자의 기준보수 및 보수액에서 제외하는 필요경비 고시」

5) 방과후·돌봄강사(노무제공자) 산재보험

※ 산재보험은 관련 법령과 관련 부서의 고시 및 지침에 따름

【 산재보험 관련 법령 】

- 「산업재해보상보험법」 제91조의15(노무제공자 등의 정의) 및 「같은 법 시행령」 제83조의5(노무제공자의 범위)

6) 정산

가) 수익자부담경비는 정산하여 집행 잔액은 수강생에게 반환하는 것이 원칙

나) 다만, 집행 잔액이 소액으로 반환하기 어려운 경우에는 학교운영위원회의 심의를 거쳐 학생복지 사업비 등으로 편성하여 사용 가능

※ 집행 잔액을 이월하여 학교시설구축비로 편성하여 사용하는 것은 금지

※ 1인당 1천 원 미만의 소액으로, 반환하기 어려운 수익자부담경비 잔액을 활용하여 방과후·돌봄 교육사업에 필요한 교육용 소모품 구입 가능

7) 소득공제

가) 법적근거: 「소득세법」 제59조의4(특별세액공제), 「소득세법 시행령」 제118조의6(교육비 세액공제), 「소득세법 시행규칙」 제58조(특별소득공제 및 특별세액공제)

나) 공제대상: 재료구입비를 제외한 방과후 수강료(강사료, 도서구입비, 수용비)는 교육비 세액공제의 대상. 여기서의 도서구입비라 함은 방과후 프로그램 운영을 위해 학교 등에서 구입한 도서의 비용



다) 제출서류

- (1) 방과후 프로그램 강사료, 수용비, 학교에서 구입한 방과후 프로그램 도서구입비의 경우
➔ 교육비납입증명서(「소득세법 시행규칙」 별지 제44호)
- (2) 학교 외에서 구입한 방과후 프로그램 도서구입비의 경우
➔ 방과후 프로그램 강의용 도서 구입 증명서(「소득세법 시행규칙」 별지 제44호의2) +
도서 구입 시 발급받은 현금영수증 또는 신용카드 전표, 도서를 구입한 것임을 증명할
수 있는 서류 등

【 소득공제 관련 법령 】

□ 「소득세법」

제59조의4(특별세액공제) ① 근로소득이 있는 거주자(일용근로자는 제외한다. 이하 이 조에서 같다)가 해당 과세기간에 만기에 환급되는 금액이 납입보험료를 초과하지 아니하는 보험의 보험계약에 따라 지급하는 다음 각 호의 보험료를 지급한 경우 그 금액의 100분의 12(제1호의 경우에는 100분의 15)에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득산출세액에서 공제한다. 다만, 다음 각 호의 보험료별로 그 합계액이 각각 연 100만 원을 초과하는 경우 그 초과하는 금액은 각각 없는 것으로 한다.

- ③ 근로소득이 있는 거주자가 그 거주자와 기본공제대상자(나이의 제한을 받지 아니하되, 제3호 나목의 기관에 대해서는 과세기간 종료일 현재 18세 미만인 사람만 해당한다)를 위하여 해당 과세기간에 대통령령으로 정하는 교육비를 지급한 경우 다음 각 호의 금액의 100분의 15에 해당하는 금액을 해당 과세기간의 종합소득 산출세액에서 공제한다. 다만, 소득세 또는 증여세가 비교세되는 대통령령으로 정하는 교육비는 공제하지 아니한다.

1. 기본공제대상자인 배우자·직계비속·형제자매·입양자 및 위탁아동(이하 이 호에서 “직계비속등”이라 한다)을 위하여 지급한 다음 각 목의 교육비를 합산한 금액. 다만, 대학원에 지급하거나 직계비속 등이 제2호라목에 따른 학자금 대출을 받아 지급하는 교육비는 제외하며, 대학생인 경우에는 1명당 연 900만 원, 초등학교 취학 전 아동과 초·중·고등학생인 경우에는 1명당 연 300만 원을 한도로 한다.

가. 「유아교육법」, 「초·중등교육법」, 「고등교육법」 및 특별법에 따른 학교에 지급하거나 「고등교육법」 제34조3항의 시험 응시를 위하여 지급한 교육비

□ 「소득세법 시행령」

제118조의6(교육비 세액공제) ① 법 제59조의4제3항 각 호 외의 부분 본문에서 “대통령령으로 정하는 교육비”란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 교육비를 말한다.

5. 다음 각 목의 학교 등에서 실시하는 방과후학교나 방과후 과정 등의 수업료 및 특별활동비(학교 등에서 구입한 도서의 구입비와 학교 외에서 구입한 초·중·고등학교의 방과후 학교 수업용 도서의 구입비를 포함한다)



【소득공제 관련 법령】

가. 「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교

□ 「소득세법 시행규칙」

제58조(특별소득공제 및 특별세액공제) ① 영 제113조제1항 각 호 외의 부분 본문에서 “기획재정부령으로 정하는 서류”란 다음 각 호의 서류[국세청장이 정하여 고시하는 기준에 해당하는 자로서 국세청장이 지정하는 자가 인터넷을 통하여 발급하는 서류(이하 이 조에서 “인터넷증빙서류”라 한다)를 포함한다]를 말한다.

3. 법 제59조의4제3항에 따른 교육비 세액공제의 경우에는 교육비납입증명서. 다만, 법령에 따라 자녀학비보조수당을 받은 자의 경우에는 자녀학비보조수당 금액의 범위에서 해당 법령이 정하는 바에 따라 소속기관장에게 이미 제출한 취학자녀의 재학증명서로 갈음할 수 있으며, 법 제59조의4제3항제3호에 따른 특수교육비의 경우에는 같은 호 가목 또는 나목에 해당하는 시설 또는 법인임을 해당 납입증명서를 발급한 자가 입증하는 서류를 첨부하여야 한다.

3의5. 영 제118조의6제1항제5호에 따른 공제 중 학교 외에서 구입한 초·중·고등학교의 방과 후 학교 수업용 도서는 방과후 학교 수업용 도서 구입 증명서



3

K-에듀파인 업무 처리



단계	주요 내용
예산 요구 ↓	○ 본예산 편성 시 방과후·돌봄 사업에 대한 세출 및 세입예산 요구 ○ 처리내용: 행정실 예산편성 계획에 의거 예산 작성 및 제출(오프라인)
성립전 예산 요구 ↓	○ 본예산 확정 이후 목적사업비, 수익자부담경비 등을 추가경정예산의 성립 전에 사용하고자 하는 경우 성립전예산 요구 ○ 처리내용 - 업무관리시스템에서 기안 작성(성립전예산 세출편성현황) 결재 후 행정실에 성립전예산 편성요구
수납 요구 ↓	○ 방과후·돌봄관련 수납대상자들의 납입금을 수납 요청을 위한 업무관리시스템에서 기안 작성 ○ 처리내용 - 수납요구내역(제목, 개요, 납부금명, 예산현황 등)을 작성하고, 결재 요청
징수 (행정실) ↓	○ 사업담당부서의 계획(수납 요구 등)에 따라 학생별 징수내역을 등록한 후 결재 요청
지출 품의	○ 방과후·돌봄 사업 수행을 위한 사업비(강사료, 물품 구입 등) 집행을 위한 품의서 작성(3월 이후) ※ 계약발주를 위한 품의는 12월에 작성 ○ 메뉴 ① K-에듀파인-사업현황 > 품의/검사검수 > 품의작성 ② 업무관리시스템-문서관리 > 기안 > 공용서식 > 지출품의서 ○ 처리내용 - 지출품의 내역(제목, 개요, 산출내역, 품의유형, 품의 내역 등)을 입력하고 결재 요청
원인행위 및 지급 (행정실)	○ 원인행위 시 계약 일자는 실제 계약 일자로 작성 ○ 청구에 따라 증빙서류(전월 인건비 지출 내역서, 세금계산서 등) 확인 후 에듀파인을 통해 지급

[그림 II-3] K-에듀파인 업무 처리 절차(예시)

PART



FAQ



1

방과후·맞춤형 프로그램 위탁 운영



1-가. 개인위탁 외부강사 모집 시 학력 또는 연령제한을 할 수 있나요?

- ☞ 개인위탁 외부강사를 모집하면서 학력 또는 연령을 제한하는 것은 방과후·돌봄 프로그램에 참여할 수 있는 많은 능력 있는 강사의 참여를 제한할 수 있으므로 학력 또는 연령을 제한하면 안 됨
- ☞ 다만, 일정 학력 또는 연령을 필요로 하는 경우는 강사 선정 단계에서 고려하도록 함



1-나. 개인위탁 외부강사와 계약할 때 계약기간은 어떻게 해야 하나요?

- ☞ 개인위탁 외부강사와의 계약기간은 실제 운영되는 방과후·돌봄 프로그램 운영 기간과 동일하게 해야 하며, 계약기간을 운영 기간과 관계없이 6개월 또는 1년 단위로 하는 경우는 금지함
- 예) ○○프로그램을 3월~6월로 운영할 경우 → 계약기간은 3월~6월



1-다. 개인위탁 외부강사와의 계약을 위한 성범죄 경력 및 아동학대 관련범죄 전력을 조회하여야 하나요?

- ☞ 계약 시 마다 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회해야 함



1-라. 인근 학교에서 근무하고 있는 개인위탁 외부강사가 본교에 지원 시 계약 구비 서류를 해당 학교의 사본(원본대조필)으로 대체할 수 있나요?

- ☞ 해당 학교의 사본(원본대조필)으로 대체할 수 있음
- ☞ 다만, 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회는 번거롭더라도 계약할 때마다 반드시 다시 실시해야 하며, 건강검진기관 및 국민건강보험공단에서 발행한 채용신체 검사서(공무원 채용신체검사서도 가능)는 유효기간을 확인해야 함



1-마. 방과후·돌봄 프로그램 개인위탁 외부강사의 경력증명서 양식이 별도로 있나요?

- ☞ 법령상 경력증명서 양식이 따로 정해진 것이 없으므로 해당 학교에서는 방과후·돌봄 개인위탁 외부강사 활동 확인서를 발급해 주면 됨
- ☞ 또한, 교원자격증을 소지한 방과후·돌봄 프로그램 개인위탁 외부강사가 교원으로 임용 시 호봉에 반영되기 때문에 단위학교에서는 ‘방과후·돌봄 개인위탁 외부강사 대장’을 영구 비치하고, 대장에 근거하여 방과후·돌봄 프로그램 위탁강사 활동 확인서를 발급해 주면 됨



1-바. 학교의 비정규직 직원이 방과후·돌봄 강사가 될 수 있나요?

- ☞ 비정규직 직원은 계약된 기간과 시간의 범위 내에서 근무하는 것이므로 근무 시간 내에는 강사가 될 수 없음. 다만, 근무 시간 이후에는 가능함



1-사. 방과후·돌봄 개인위탁 외부강사의 사정으로 더 이상 강의를 진행할 수 없어서 위탁강사를 교체할 경우 계약 과정과 필요한 서류는 무엇인가요?

- ☞ 당초 개인위탁 외부강사가 더 이상 강의를 진행할 수 없어서 위탁강사를 교체할 경우에도 개인위탁 외부강사 모집 시 절차를 따르고 서류를 갖추어야 함



1-아. 개인위탁 외부강사 모집 공고에 탈락한 응모자의 서류도 보관해야 하나요?

- ☞ 탈락한 응모자가 응모서류의 반환을 청구하는 경우에는 「채용절차의 공정화에 관한 법률 및 법률 시행령」에 따라 본인임을 확인한 후 반환할 수 있음
- ☞ 다만 반환 청구기간*이 지난 경우에는 「개인정보보호법」에 따라 채용서류를 파기하여야 함
* 14일부터 180일까지의 기간의 범위에서 구인자가 정함



1-자. 입찰공고 시 나라장터(G2B)가 아닌 교육청이나 학교 누리집에 공고해도 되나요?

- ☞ 입찰공고는 반드시 지정정보처리장치인 G2B, S2B 등에 공고하여야 하며, 필요한 경우 교육청이나 학교 누리집을 이용한 공고를 병행할 수 있음
- 국가종합전자조달시스템(G2B): 금액제한 없이 모든 입찰(수의계약 포함 적용)
 - 교육기관 전자조달시스템(S2B): 1억 원 이하 입찰(수의계약 포함 적용)
- ※ 관련 근거: 지방계약법 제10조(입찰공고) 및 같은 법 시행령 제6조의2(정보처리장치의 지정·고시)



1-차. 추정가격이 2천만 원 이하인 경우 반드시 수의계약으로 진행하여야 하나요?

- ☞ 모든 계약은 일반입찰을 원칙으로 함. 다만, 「지방계약법」에 규정이 있는 경우에 한해 예외적으로 수의계약을 하는 것임
- ※ 관련 근거: 「지방계약법」 제9조(계약의 방법) 1항 및 3항, 같은 법 시행령 제25조(수의계약에 의할 수 있는 경우)



1-카. 위탁업체와 1년 초과로 장기계속계약을 할 수 있나요?

- ☞ 방과후·돌봄은 학생·학부모의 요구와 선택을 반영하여 이루어지는 정규수업 이외의 교육활동으로 매년 수요의 내용이 다르고 그 이행에 수년이 걸리는 사항이 아니므로 장기계속계약체결방법은 적정하지 않음
- ☞ 참고로 장기계속계약은 운송·보관·시험·조사·연구·측량·시설관리 등의 용역계약 또는 임차계약, 전기·가스·수도의 공급계약, 장비, 정보시스템 및 소프트웨어의 유지 보수 계약 등 이행에 수년이 걸리는 공사·제조·용역 등에 이용됨



1-타. 재공고 입찰에도 응찰자가 없어 유찰되어 수의계약을 체결하고자 하나 기초금액이 낮다는 이유로 계약상대자가 없을 경우 기초금액을 상향 조정하여 수의계약을 해도 되나요?

☞ 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없을 경우 재입찰 및 재공고입찰에 부치거나 조건, 가격 등을 변경하여 새로운 입찰에 부칠 수 있음. 계약담당공무원이 입찰 상황 등을 고려하여 재공고 입찰, 또는 새로운 입찰로 공고할지 결정할 수 있음

- ※ 재입찰: 최초로 부친 입찰이 유찰된 경우 입찰집행관이 당해 입찰을 종결하지 아니하고 개찰 후 바로(입찰공고를 하지 않고) 입찰서를 다시 제출하도록 권고하여 입찰서를 제출받는 것
 - 처음 입찰에 참가하지 않아도 재입찰에 참가 가능하며 새로운 입찰로 보지 않음, 입찰횟수의 제한을 받지 않음
- ※ 재공고입찰: 입찰이 성립되지 않은 경우, 낙찰자가 없을 경우, 낙찰자가 계약을 체결하지 않는 경우에 당해 (1차)입찰을 종결하고 다시 공고를 하여 입찰하는 것
 - 최초 입찰시 참가하지 않았어도 추가 참여가 가능하며, 입찰에 참여했던 업체는 종전 서류로 대체 가능함. 기한을 제외하고는 예정가격, 참가자격, 기타의 입찰조건 변경 불가
- ※ 새로운입찰: 재입찰이나 재공고 입찰사유가 발생한 경우라도 재공고 입찰을 거치지 않고 새로운 입찰을 실시하는 방법으로 이 경우 조건변경이 가능

※ 관련 근거: 「지방계약법 시행령」 제19조(재입찰 및 재공고입찰)



1-파. 지역제한 시 입찰 참가자격 판단을 위한 기준일은 어떻게 되나요?

- ☞ 지역제한의 경우 입찰참가자격 판단 기준일은 입찰공고일 전일이며, 입찰자는 입찰공고일 전날[신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 한다)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다]부터 입찰일까지 법인등기부상 본점이 해당 시도의 관할구역 안에 있어야 하고, 낙찰자는 계약체결일(적격심사 대상자는 적격심사서류 제출일)까지 법인등기부상 본점이 해당 시도의 관할구역 안에 있어야 함
- ☞ 입찰 전에 상호 또는 법인의 명칭, 대표자의 성명이 변경(법인은 법인등기부를 기준) 된 자는 그 사항을 변경등록하고 입찰에 참가해야 함. 다만, 등기관청에 상호 또는 대표자 변경신고 후 변경이 확정되지 않아 미리 입찰 참가자격을 등록 할 수 없을 경우에는 그렇지 않음

※ 관련 근거: 「지방계약법 시행령」 제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 및 같은 법 시행규칙 제25조(제한입찰의 제한기준), 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)」 제4장(제한입찰 운영요령) 및 같은 예규 제8장(입찰유의서)



1-하. 입찰참가자격 제한을 지역과 실적으로 둘 다 할 수 있나요?

- ☞ 입찰참가자격을 제한하고자 하는 경우에는 이행의 난이도, 규모의 대소, 수급상황 등을 적정하게 고려하여 제한의 범위를 정하여야 하며 지역과 실적을 중복으로 제한할 수 없음

※ 관련 근거: 「지방계약법 시행령」 제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등) 및 「같은 법 시행규칙」 제25조(제한입찰의 제한기준) 6항



1-거. 입찰공고 시 시도가 아닌 시군으로도 지역제한을 할 수 있나요?

- ☞ 지역을 제한할 때에는 주된 영업소가 당해 학교가 소재하는 시도의 관할구역 안에 있는 자로 제한하여야 하므로, 관할 시군으로는 제한할 수 없음

잘못된 사례 1

- ※ 강원도 원주시 소재 OO학교에서 방과후학교 업체위탁 용역 입찰공고 시 입찰참가자격을 주된 영업소가 원주시에 있는 업체로 지역제한한 사례
→ 입찰 시 지역제한을 하고자 하는 경우에는 학교 소재 관할 시군으로 제한할 수 없으며 '강원도 소재업체'로 제한하여야 함

- ☞ 참고로 수의견적(2인 이상)일 경우에는 학교 관할 시군 또는 인접 시군(인접 시군 중 일부 인접 시군만 제한 가능)으로 제한할 수 있음

잘못된 사례 2

- ※ 강원도 원주시 소재 학교의 수의견적제출 안내공고의 경우 견적제출(참가)자격을 원주시, 제천시, 태백시 소재업체로 제한한 사례
→ 태백시는 원주시의 인접 시군이 아니므로 시·군으로 제한하고자 하는 경우에는 원주시 또는 원주시, 제천시, 영월군(영월, 제천 중 일부만 가능) 중에서 정하여야 할 것임

- ※ 관련 근거: 「지방계약법 시행령」 제20조(제한입찰에 의할 계약과 제한사항 등)제1항제6호 및 「같은 법 시행규칙」 제25조(제한입찰의 제한기준)제3항, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)」 제4장(제한입찰 운영요령) 및 제5장(수의계약 운영요령)



1-너. 공고문과 G2B에 입력한 기초금액이 다른 경우 개찰이 완료되었을 때 유효한 입찰로 보아야 하나요?

- ☞ 기초금액은 예정가격 결정을 위한 기준이 되므로 당해 입찰 건에 대하여 취소공고를 하고 새로운 입찰로 실시해야 함

- ※ 관련 근거: 「지방계약법」 11조(예정가격의 작성)



1-더. 도내 지역에 소재한 업체로 입찰참가자격을 제한하는 경우 사업장 주소지의 제한 기준은 무엇인가요?

- ☞ 법인등기부상 본점(개인사업자인 경우에는 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 기재된 사업장)소재지로 제한입찰을 하는 경우에는 법인등기부상 본점이 해당 공사 등의 현장, 납품지 등이 있는 특별시·광역시·특별자치시·도·특별자치도의 관할구역 안에 있는 자로 제한하여야 함
- ☞ 지역제한의 경우 입찰자는 입찰공고일 전날[신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 한다)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다]부터 입찰일까지 법인등기부상 본점이 해당 시도의 관할구역 안에 있어야 하고, 낙찰자는 계약체결일까지 법인등기부상 본점이 해당 시도의 관할구역 안에 있어야 함

※ 관련 근거: 「지방계약법 시행규칙」 제25조(제한입찰의 제한기준) 제3항, 제4항



1-러. 나라장터(G2B) 게시공고문과 입찰공고문의 내용이 다를 경우 무엇을 기준으로 해야 하나요?

- ☞ (내용이 다를 경우) G2B에 게시된 내용과 첨부파일로 게시되는 입찰공고문의 내용이 다른 경우에는 입찰공고문의 내용이 우선함
- ☞ (게시일자와 공고일이 다른 경우) G2B 게시일과 입찰공고일이 다른 경우에는 G2B 게시일이 우선함

※ 관련 근거: 「지방계약법 시행규칙」 제36조(입찰공고 내용의 우선순위)



1-머. 규격·가격동시입찰 시 응모한 2개 업체 중 규격입찰을 통과한 1개 업체만을 대상으로 가격 개찰을 하고 계약해도 되나요?

- ☞ 규격과 가격입찰 동시 입찰이 2인 이상의 유효한 입찰로 성립되었다면, 규격적격자가 1인일 때에도 가격입찰서를 개봉하여 예정가격 이하로 입찰한 경우로서 적격자인 경우에는 그 자를 낙찰자로 결정함

※ 관련 근거: 「지방계약법 시행규칙」 제46조 2항



1-버. 수의계약의 경우 1순위 업체가 계약체결 후 포기서를 제출하고, 2순위는 계약체결 전에 포기하여 3순위 업체와 계약을 하는 경우 당초 1순위가 투찰한 금액으로 계약을 체결하여야 하나요?

※ 1순위 투찰액: 16,612,100원, 2순위 투찰액: 16,666,000원,
3순위 투찰액: 18,568,000원

- ☞ 계약체결 이후 계약을 해제·해지한 경우는 차순위자 순으로 결격사유가 없고 잔여계약 이행분에 대하여 계약체결을 동의하는 자와 최초 계약상대자의 견적율(예정가격 대비 견적서 제출 금액의 비율)을 적용하여 계약을 체결할 수 있음
- ※ 관련 근거: 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제5장(수의계약 운영요령)

1-서. 규격·가격동시입찰 시 입찰에 참여한 2개 업체가 모두 규격심사를 통과했고 가격개찰 결과 한 업체는 예정가격 이하의 가격을 제출하고 다른 한 개 업체는 예정가격을 초과하였을 경우 유효한 입찰인가요?

- ☞ 예정가격 초과는 입찰무효에 해당하지 않으므로 입찰에 참여한 자가 2인 이상이면 유효한 입찰이 성립됨
- ※ 관련 근거: 「지방계약법 시행령」 제12조(입찰의 성립), 「같은 법 시행규칙」 제42조(입찰무효)

1-어. 재공고입찰 결과 유찰된 건에 대하여 공고횟수에 제한을 받지 아니하고 다시 재공고입찰에 부칠 수 있는지요?

- ☞ 2인 이상의 유효한 입찰자가 없거나 낙찰자가 없을 경우 또는 낙찰자가 계약체결을 하지 아니하는 경우 재공고입찰에 부칠 수 있으며, 재공고입찰에 부친 경우 입찰자가 1인뿐이거나 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우 수의계약을 할 수 있음

1-저. 업체소속 강사에 대해서도 학교에서 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조화를 실시해야 하나요?

- ☞ 방과후·맞춤형 프로그램을 업체에 위탁운영할 경우에도 학교에서는 참여하는 업체 소속 강사에 대해 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력을 확인해야 함



1-처. 자체 프로그램 없이 강사만 송출하는 업체와 계약을 체결해도 되나요?

- ☞ 강사만 송출하는 업체와의 계약 체결은 불가함
- ☞ 방과후·맞춤형 프로그램의 질 제고를 위해 업체나 강사의 선정은 매우 중요함. 반드시 체결하고자 하는 업체(기관)가 적격*인지 여부를 확인하기 바람
- *우수 프로그램 확보, 우수 강사 확보 및 관리, 학생 관리, 행정업무 지원 등
- ☞ 특히, 업체 소속 강사에 대한 고용계약서, 국세 납세사실증명 및 지방세 세목별 과세(납세)증명서를 통해 세금 납부내역이 없거나 아주 적을 경우에는 유령 업체인지 등에 대해서도 확인하면 됨



1-커. 국세 납세사실증명 및 지방세 세목별 과세(납세)증명서는 무엇이며, 어느 기관에서 발급하나요?

- ☞ 국세 납세사실증명 및 지방세 세목별 과세(납세)증명서는 국세 납부내역 및 지방세의 과세 및 납부실적을 증명하는 서류임
- ☞ 발급기관은 국세는 전국 세무서에서, 지방세는 시·군·구·읍·면·동에서 즉시 발급이 가능하며, 인터넷으로는 국세일 경우 홈텍스(www.hometax.go.kr)에서, 지방세일 경우 위텍스(www.wetax.go.kr)에서 또는 국세와 지방세 모두 민원24(www.minwon.go.kr)에서 즉시 발급이 가능함



1-터. 업체위탁 공모시 국세 납세증명서 및 지방세 납세증명서, 국세 납세사실증명 및 지방세 세목별 과세(납세)증명서를 제출토록 하는 이유는 무엇인가요?

- ☞ 미납세금 여부는 응모 업체의 공신력을 확인할 수 있는 사항이며, 세금 납부내역은 그 동안의 응모 업체의 실적을 가늠할 수 있을 것임
- ☞ 그러나 미납세금이 많거나 세금 납부내역이 없거나 아주 적을 경우에는 업체에 대해 신뢰성 여부 및 유령업체인지 등에 대해 더욱 더 신중한 확인이 필요함



1-퍼. 업체위탁 중 강사 복무관리는 어떻게 이루어지며 그 책임자는 누구인가요?

- ☞ 업체소속 강사의 복무관리는 원칙적으로 업체의 책임 하에 이루어지게 되며, 동 사안을 계약서에 포함하여 계약을 체결해야 함



1-허. 방과후·맞춤형 프로그램을 업체에 위탁할 경우 업체에게 추가로 학교시설 사용료 및 공과금을 요구할 수 있나요?

- ☞ 학교시설 사용료 및 공과금을 요구할 수 없으며 수용비로 지출할 수 있음
- ☞ 수용비는 방과후·돌봄 운영을 위한 전화·전기료, 냉·난방비, 복사기 및 정수기 사용료, 인쇄비, 방역물품 및 기타 소모품 구입 등의 학교 시설 사용료와 학생관리를 위한 SMS 문자 사용료, 지원인력 인건비 등으로 사용할 수 있음



1-고. 업체위탁 계약을 체결한 경우에도 별도로 업체 소속 강사와 계약을 체결해야 하나요?

- ☞ 업체위탁은 학교와 업체와의 계약이므로 강사와 학교장이 별도의 계약을 체결하지 않음
- ☞ 다만, 업체가 배치한 강사의 전문성(관련 자격 및 경력)과 만족도 등을 최종 확인 후 강사를 운용해야 함
- ☞ 또한, 동일교에 중단 없이 계속하여 강의를 하는 경우에는 면접·면담을 생략할 수 있다.



2

회계 관리



2-가. 지원인력 선정 시 반드시 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회를 해야 되나요?

- ☞ 방과후·돌봄 지원인력에 대해서도 반드시 성범죄 경력 조회 및 아동학대관련범죄 전력 조회는 실시해야 함



2-나. 단시간근로자란 누구를 말하는 것인가요?

- ☞ 「근로기준법」 제2조제1항제9호에 의해 단시간근로자란 “1주 동안의 소정근로시간이 그 사업장에서 같은 종류의 업무에 종사하는 통상 근로자의 1주 동안의 소정근로시간에 비하여 짧은 근로자”를 뜻함



2-다. 방과후·돌봄 프로그램 강사가 중도에 그만두는 경우, 강사료는 어떻게 지급해야 하나요?

- ☞ 방과후·돌봄 프로그램 강사가 중도에 그만두는 경우 강의한 시간분의 100%를 지급함



2-라. 수용비로 인건비성 항목을 지출할 수 있나요?

- ☞ 수용비 지출항목에 있어 인건비 성격으로 지출가능한 것은 방과후·돌봄 지원인력 활동비에 한정하며, 기타 인건비성 항목(○○수당, 수당의 이름과는 관계없음)은 지출할 수 없음
- ☞ 예) 방과후·돌봄 프로그램과 관련하여 방과후 귀가 차량에 따른 운전, 수납, 인쇄물 및 교실 관리, 급식 등에 대한 대가로서 인건비성 성격으로 수용비 지출을 금지함



2-마. 방과후교실 수강과 관련하여 소득공제 대상은 어떻게 되나요?

- ☞ 「소득세법 시행령」 제118조의6(교육비 세액공제) 및 「소득세법 시행규칙」 제58조(특별소득공제 및 특별세액 공제) 1항 3의5호에 따라 소득공제 대상은 ① 방과후교실 강사로 ② 방과후교실 수용비 ③ 방과후교실 프로그램 운영과 관련하여 학교 등에서 구입한 도서구입비가 해당됨
- ☞ 단, 재료구입비는 소득공제 대상에서 제외임



2-바. 소득공제와 관련하여 학교 외에서 구입한 도서 내역의 증빙자료로 신용카드 전표 등을 제출하였으나, 제출서류에 도서목록이 없어 방과후교실 관련 도서임을 확인할 수 없는 경우는 어떻게 해야 하나요?

- ☞ 방과후교실 관련 도서구입 증빙서류 제출 시에는 도서명을 확인할 수 있는 증빙서류(현금영수증 또는 신용카드 전표)를 제출하거나, 도서명을 확인할 수 없을 경우는 증빙서류(현금영수증 또는 신용카드 전표)에 도서명이 기재된 서류(거래명세서 등)를 추가 제출하도록 보호자들에게 사전에 안내하여 처리하기를 권고함



2-사. 수강생의 중도 포기로 강사료의 부족이 생겼을 때 수용비에서 지급할 수 있나요?

- ☞ 강사료 부족분을 수용비에서 충당하는 것은 불가함
- ☞ 시간당 강사료를 일률적으로 책정했을 경우(시간당 강사료 책정 방식) 수강생의 중도 포기로 인한 강사료 부족현상이 발생할 수 있으며, 이러한 경우에는 단위학교의 방과후·돌봄 예산에서 보전하거나 강사료에서 감액(계약서에 명시되어 있어야 함) 해야 함



2-아. 인건비 지급률을 월별로 확인할 때 강사의 보험료(사업주부담 보험료), 퇴직충당금을 포함해도 되나요?

- ☞ 강사 인건비는 강사 등에 대한 급료(본인부담 보험료 포함)와 퇴직충당금이 포함되고, 사업주부담 보험료는 경비로 계산하여야 함
- * 인건비 지급률: 인건비 지급 이행 확인서상 지급률
- ※ 관련 근거: 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(행정안전부 예규)



2-자. 방과후·맞춤형 프로그램 업체와의 위탁계약체결 후 업체에서 선금지급을 요구하는데 선금지급이 가능한가요?

- ☞ 선금은 선금 및 대가지급 요령에 따라 계약상대자의 계약이행 전 또는 기성대가 지급 전에 미리 그 대금의 일부를 지급하는 것으로 해당 계약의 노임이나 자재구입비, 보험료 등에 우선 충당할 수 있도록 하기 위해 계약 후 선금 신청이 있을 경우 지급하는 것임
- ☞ 다만, 계약담당자는 자금사정 등 불가피한 사유로 인하여 선금의 전부 또는 일부의 지급이 곤란하다고 인정되는 경우 선금지급의 예외사항이 되며 수익자부담을 원칙으로 하고 있는 방과후 프로그램의 특성상 선금지급은 곤란하다고 판단됨

※ 관련 근거: 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준(행정안전부 예규)」 제1장 입찰 및 계약 일반기준 중 제2절(선금 및 대가 지급)



2-차. 업체에 방과후·맞춤형 프로그램 용역 기성대가를 지급함에 있어 대가지급 기한은 어느 정도인가요?

- ☞ 기성대가 지급 시에는 기성검사를 완료하는 날 이전까지 계약상대자에게 대가지급 청구를 하게 할 수 있으며, 검사 완료일부터 5일 이내에 검사 내용에 따라 대가를 확정하여 지급하여야 함. 다만, 계약상대자가 검사 완료일 후에 대가의 지급을 청구하였을 때에는 그 청구를 받은 날부터 5일 이내에 지급하여야 함
- ☞ 대가 지급기한까지 대가를 지급하지 못하는 경우에는 아래 계산식으로 산출한 금액을 이자로 지급하여야 하므로 대가지급 시 문제가 발생하지 않도록 유념하시기 바람
 - 지급기한의 다음 날부터 지급하는 날까지의 일수 × 해당 미지급금액 × 「지방재정법」 제77조(금고의 설치)에 따라 지방자치단체의 장이 지정한 금고의 일반자금 대출 시 적용되는 연체 이자율

※ 관련 근거: 「지방계약법 시행령」 제67조(대가의 지급)



2-카. 대금 청구 시 전월 인건비 지급금액이 인건비 지급률에 미치지 못하였을 경우 대금 지급은 어떻게 하나요?

- ☞ 기초금액 대비 인건비 지급률 확인은 월별 인건비 지급 누계금액이 기준이므로 누계금액이 인건비 지급률에 충족되면 지급 가능함



2-타. 시간당 강사료를 일률적으로 책정했을 때, 수강료를 징수하려니 금액이 원 단위로 떨어집니다. 징수 시 절사를 해야 하나요?

- ☞ 인건비성 금액 지출이기 때문에 징수 시 절상하여 징수하고, 학교운영위원회의 심의를 거쳐 학생복지 사업비 등으로 편성하여 사용할 수 있음



2-파. 방과후·돌봄 프로그램 운영에 따른 외부강사 계약 관련 기록물 보존 기간은 어떻게 되나요?

- ☞ 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 제25조, 제26조에 따라 방과후·돌봄 프로그램 개인위탁 외부강사 대장(계약 관련 서류 포함)은 준영구 보관하며, 그 외 방과후·돌봄 관련 기록물은 5년 동안 보관함



2-하. 방과후·돌봄 프로그램 강사 사회보험료는 어떻게 적용되나요?

- ☞ 「고용보험법」 제77조의6 및 「같은 법 시행령」 제104조의11, 그리고 「산업재해보상보험법」 제91조의15 및 「같은 법 시행령」 제83조의5에 의거하여 「초·중등교육법」 제2조에 해당하는 학교에서 운영하는 방과후·돌봄 프로그램을 담당하는 강사만 해당되며, 교육과정 시간강사 등 다른 명칭의 강사는 해당되지 않음
- ☞ 보험 관련 신고 주체 및 내용은 다음과 같음
- 1) 보험관계성립신고: 노무제공 개시일 14일 이내 보험관계성립신고서 제출(최초 1회)
 - 2) 취득신고: 사유발생일 다음 달 15일까지 제출(최초 1회)
 - 3) 월보수액* 통보: 노무제공일이 속한 달의 다음달 말일까지 매월 근로복지공단에 노무제공자의 월보수액 반드시 통보 *월보수액을 신고하지 않을 경우 과태료 부과 대상이 될 수 있음

※ 피보험자격 상실: [고용보험] 사업주별* 합산한 월보수액이 80만 원 미만일 경우 또는 사업주(학교장)와의 계약 관계가 종료된 경우

[산재보험] 사업주(학교장)와의 계약 관계가 종료된 경우

* 사업주: 국립학교 ☞ 교육부장관, 공립학교 ☞ 교육감, 사립학교 ☞ 재단이사장, 위탁업체 소속 강사 ☞ 위탁업체 대표

※ (주의) 신고대상 판단은 각급 학교 단위가 아닌 보험가입자 단위로 판단

※ 프로그램정강사A가 복수의 학교에 출강할 경우 근로복지공단에서는 각각의 학교에서 신고한 강사 A에 대해 월보수액 합산* → 보험료 산정 → 고지서를 발부함



→ 각급 학교에서는 사업주 단위로 합산된 월보수액을 확인할 수 없으므로, 당해 학교의 월보수액이 80만 원 미만 이더라도 고용보험 피보험자격 취득신고 및 매월 월보수액 신고를 하여야 함.

* 월보수액 합산 신청을 희망하는 경우 방과후·돌봄 프로그램 강사 본인이 근로 복지공단에 직접 합산 신청해야 함

4) 보험요율

- (산재보험) 0.66%, 개인 0.33% + 사업주 0.33%
- (고용보험) 1.6%, 개인 0.8% + 사업주 0.8%
- 프로그램 강사가 납부하여야 할 보험료는 소득에서 원천공제하여 사업주가 납부하는 것이 원칙

5) 보험료 부과 하한 기준 보수

- (산재보험) 해당 없음, 월보수액 무관하게 모든 소득에 보험료 부과됨
- (고용보험) 월보수액이 133만 원 미만인 경우 133만 원으로 산정하며, 월보수액은 프로그램 강사의 소득에서 필요경비 공제율 14.9%를 제외한 금액임

6) 필요경비 공제율 및 보험요율은 매년 고용노동부 장관 고시에 따름



2026 방과후·맞춤형 프로그램 위탁운영 계약실무



PART



방과후·맞춤형 프로그램 위탁운영 계약실무 서식



서 식 목 차

【 개인위탁 】

1. 방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 공고문(예시)	117
2. 방과후·맞춤형 프로그램 운영 제안서(서식)	119
3. 청렴 및 보안서약서(평가위원용 예시)	122
4. 방과후·맞춤형 프로그램 운영 제안서 평가표(평가위원용 예시)	123
5. 방과후·맞춤형 프로그램 운영 능력 평가표(평가위원용 예시)	124
6. 방과후·맞춤형 프로그램 위수탁 계약서(예시)	125
7. 청렴 및 보안 서약서(예시)	128
8. 교육의 중립성 준수 서약서(강사 계약용 예시)	129
9. 범죄경력회보서 제출 방법 안내문(강사 대상 배부용 예시)	130
10. 개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서(서식)	131
11. 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서(서식)	132
12. 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 신청서(서식)	134
13. 행정정보공동이용시스템 이용 동의서(서식)	135
14. 교원 강사 겸직허가 신청서, 허가서, 겸직허가 대장(예시 및 서식)	136
15. 방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 대장(서식)	138
16. 방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 활동 확인서(예시)	139
17. 방과후·맞춤형 프로그램 및 강사 현황(예시)	140
18. 방과후·맞춤형 프로그램 위탁 계약해지 사유서(강사용 예시)	141
19. 방과후·맞춤형 프로그램 위탁 계약해지 합의서(학교용 예시)	142

【 업체위탁 】 (2단계입찰은 규격/가격동시입찰, 협상 포함)

20. 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 과업내용서(예시)	143
21. (2단계입찰) 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 제안요청서(예시)	149
22. 방과후·맞춤형 프로그램 업체위탁 입찰공고문(예시)	157
23. 입찰 참가 신청서(서식)	167
24. 위임장(예시)	168
25. (2단계입찰) 제안서 표지(서식)	169



26. (2단계입찰) 신청기관 일반 현황(서식)	170
27. (2단계입찰) 관련 용역 수행실적(서식)	172
28. (2단계입찰) 일반용역이행 실적증명서(서식)	173
29. (2단계입찰) 인건비 지급 및 근로조건 이행 확약서(서식)	174
30. (2단계입찰) 사업 수행 계획서(서식)	175
31. (2단계입찰) 사업수행 조직 및 인원현황(서식)	177
32. (2단계입찰) 방과후·맞춤형 프로그램 도서 및 재료 납품계획서(예시)	179
33. (추정가격 5억원 이상 2단계입찰, 협상) 제안서 평가위원 예비명부(서식)	180
34. (추정가격 5억원 이상 2단계입찰, 협상) 평가위원 선정 고유번호 선택 확인서(서식) ..	181
35. (2단계 입찰) 외부위원용 규격·기술 평가위원 등록 신청서(서식)	182
36. (2단계 입찰) 평가위원 보안각서(서식)	183
37. (2단계 입찰) 평가위원 청렴서약서(서식)	184
38. (2단계 입찰) 규격(제안서) 평가결과 보고(예시)	185
39. 방과후·맞춤형 프로그램 운영 계약서(서식)	186
40. 방과후·맞춤형 프로그램 운영 계약 특수조건(예시)	187
41. 방과후·맞춤형 프로그램 운영 계약 강사료 및 근로자 인건비 관리 특수조건(예시)	191
42. 표준 개인정보처리 위탁 계약서(예시)	194
43. 위탁업체용 청렴서약서(서식)	196
44. 위탁업체용 교육의 중립성 준수 서약서(서식)	197
44-1. (참고서식) 위탁업체 강사용 교육의 중립성 준수 서약서	198
45. 착수 신고서(서식)	199
46. 산출내역서(서식)	200
47. 용역검사원(서식)	201
48. 용역검사조서(서식)	202
49. 용역대가(기성) 청구서(서식)	203
50. 도서, 재료 납품 합의서(서식)	204
51. 개인정보 파기 요청서(서식)	205
52. 개인정보 파기 확인서(서식)	206



서식 1

방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 공고문(예시)

〈○○초등학교 공고 제 20○○-○○호〉

방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 모집 공고

○○초등학교에서는 방과후·맞춤형 운영과 관련하여 아래와 같이 방과후(맞춤형) 프로그램 위탁강사를 모집하오니, 관심 있는 분들의 많은 지원 바랍니다.

1. 모집 분야 및 인원: ○○명(별도 첨부한 외부강사 모집 프로그램 및 인원 현황 참고)
2. 모집 세부 사항
 - 가. 공고 기간: 20○○년 ○○월 ○○일(○) ~ 20○○년 ○○월 ○○일(○)
 - 나. 서류 접수: 20○○년 ○○월 ○○일(○) ~ 20○○년 ○○월 ○○일(○) 17:00까지
 - 다. 접수 장소: ○○학교 교무실로 본인 또는 우편접수
 - ※ 우편 접수시 20○○년 ○○월 ○○일 17:00 도착분에 한하여 인정함
 - 라. 선정 및 계약방법: 1차 제안서 평가 합격자에 한해 2차 프로그램 운영 능력평가를 실시하여 계약 예정자를 선정
 - 마. 합격자 통보
 - 1) 1차 제안서 평가: 1차 제안서 평가 통과자에 한하여 개별통보
 - ※ 2차 프로그램 운영 능력평가: 20○○년 ○○월 ○○일 13:00 교무실
 - 2) 2차 프로그램 운영 능력평가: 계약 예정자에 한하여 개별통보
 - 바. 계약 기간: 20○○년 ○○월 ○○일~20○○년 ○○월 ○○일
 - ※ 공사 등 불가피한 사유로 인해 계약 기간이 조정될 수 있음
3. 지원 조건
 - 가. 해당 분야에 전문적인 능력을 가진 자 또는 자격증 소지자
 - ※ 프로그램 관련 교육(활동) 경력, 국가자격·국가공인 민간자격
 - ※ 민간자격정보서비스(www.pqi.or.kr)를 통해 확인된 민간자격증만 제출 가능하며 참고용으로 활용 예정
 - 나. 직무 수행의 결격사유나 학생 지도 시 건강에 이상이 없는 자
 - 다. 방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 활동에 제한이 없는 자
4. 제출 서류: 프로그램 운영 제안서 1부
5. 기타사항
 - 가. 제출된 서류 및 평가내용은 공개하지 아니함
 - ※ 탈락한 응시자 제출서류의 반환청구기간은 구직자의 채용 여부가 확정된 날 이후 00일*까지 본인임을 확인 한 후 반환하거나 그 기간 이후에는 「개인정보 보호법」에 따라 파기한다.
 - *14일부터 180일까지의 기간의 범위에서 구인자가 정한다.
 - 나. 제출된 서류 및 기재사항이 허위로 드러날 경우 선정 및 계약을 무효로 함
 - 다. 1차 서류전형 실시 후 적격자가 없을 경우 재공고 할 수 있음
 - 라. 문의 전화: ○○○-○○○○(담당자: ○○○)

별첨 외부강사 모집 프로그램 및 인원 현황

20○○. ○. ○.

○○○○초등학교장



[별첨]

외부강사 모집 프로그램 및 인원 현황

서울○○초등학교장

외부강사 모집 맞춤형 프로그램 현황(예시)								
프로그램명	모집 인원	프로그램 세부 내용					장소	비고
		수강대상		정원	운영시간	시간당강사료 (원)		
미술놀이	2	A반	1학년	20	주당 2시간	40,000	방과후교실1	
		B반	2학년	20	주당 2시간		방과후교실2	
창의과학	1	1-2학년		22	주당 2시간		방과후교실2	
창의수학	1	1-2학년		20	주당 2시간		방과후교실1	
체육놀이	1	1-2학년		25	주당 2시간		체육관, 운동장	
토탈공예	1	1-2학년		20	주당 2시간		방과후교실3	

외부강사 모집 방과후 프로그램 현황(예시)								
프로그램명	모집 인원	프로그램 세부 내용					장소	비고
		반	수강대상	정원	운영시간	강사료 (원, 월 기준)		
A프로그램	1	A반	1-2학년	12	수, 금 13:00~13:50	31,000	방과후교실3	
		B반	3-6학년	12	수, 금 14:00~15:50			
		C반	3-6학년	12	수, 금 16:00~16:50			
B프로그램	1	A반	1-2학년	15	목 13:00~13:50	32,000	방과후교실4	
		B반	3-6학년	15	목 14:00~14:50			
C프로그램	1	-	전학년	15	월, 화 14:00~16:40	35,000	방과후교실4	
D프로그램	2	A반	1-2학년	20	월, 화 13:00~13:50	38,000	방과후교실5	
		B반	3-4학년	20	월~금 14:00~14:50			
		C반	5-6학년	20	월~금 15:00~15:50			
		D반	전학년	20	월~금 16:00~16:50			



서식 2

방과후·맞춤형 프로그램 운영 제안서(서식)

1. 인적사항

접수번호						사진
신청 프로그램						
강사 기본 정보	성명	한글		성별	남 / 여	
		한자		생년월일		
현주소	주 소: 연락처: (집) (핸드폰)					

학력	기 간	학 교 명	전 공 분 야	상 태
				(졸업, 수료, 중퇴)
				(졸업, 수료, 중퇴)

경 력	기 간	내 용

자격 및 면허	취 득 년 월 일	자격·면허명	발급기관	비 고

※국가자격 및 국가공인 민간자격만 기재 가능(민간자격증은 자기소개서에 기재 가능)

관련 수상 경력	수 상 년 월 일	수 상 명	수여기관	비 고

※강사 본인 수상 및 지도학생 수상 실적 포함

프로 그램 만족 도	프로그램 운영기간	학교명	만족도 조사결과 (비용, 만족도 점수 등)

- 붙임 1. 프로그램 운영 제안서(운영계획) 1부.
2. 자기소개서 1부.

본인은 위와 같이 제안서를 제출하고, 강사 선발을 위해 ○○초등학교에서 수집하는 개인정보(성명, 생년월일, 성별, 주소, 연락처 등) 제공에 동의하며, 수집된 개인정보가 제안서 평가 만료일까지 활용되는 것에 동의합니다. 아울러 제출하는 운영 제안서에 허위의 사실이 없습니다. 만약 제출한 내용이 사실과 다른 경우 선정이 취소되어도 이의를 제기하지 않겠습니다.

20○○년 월 일

○○초등학교장 귀하

지 원 자

㉠



2. 프로그램 운영 계획서

운영	수강료(월간)		도서	도서명(출판사)	예정가격*
	희망 요일				
	운영 시간	주당 차시			
	재료비 예정가격	원*			

* 예정가격은 학생이 부담하게 되는 도서의 최고액

강좌 목표	
주요 교육내용	
주요 강의 방법	
평가 방법	

프로그램 운영 계획

※ 자율적으로 기술



3. 자기 소개서



서식 3

청렴 및 보안서약서(평가위원용 예시)

청렴 및 보안서약서

본인은 년 월 일 ○○초등학교의 방과후·맞춤형 프로그램 제안서 평가를 실시함에 있어 「부패 없는 투명한 사회」 구현 등을 위하여 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 객관적이고 공정한 평가를 위하여 방과후·맞춤형 프로그램 개인위탁 강사의 배우자, 형제자매, 직계존속, 직계비속이 아님을 확인합니다.(자필 서명)
2. 제안서 평가와 관련하여 관련 업체(개인위탁강사)로부터 어떠한 경우에도 금품·향응·편의 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 수수하거나 제공받지 않을 것이며, 이러한 상황이 발생하면 발주기관에 통보하여 공정한 평가가 이루어지도록 하겠습니다.
3. 업무상 취득한 비밀을 준수하고 보안관계 규정 및 지침을 성실히 수행하겠습니다.
4. 평가와 관련하여 알게 된 업무상 비밀을 타인에게 누설하지 않겠으며, 업무상 취득한 비밀을 누설할 때에는 관계법규에 따라 처벌을 받는 것에 이의를 제기하지 않겠습니다.

년 월 일

서약자 성명: (인)

○○초등학교장 귀하



서식 4 방과후·맞춤형 프로그램 운영 제안서 평가표(평가위원용 예시)

사업명: 2000년도 00학교 방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 모집공고
프로그램 운영 제안서 평가표(위원용)

☐ 프로그램명:

☐ 평가분야: 제안서 평가

접수번호	성명
------	----

평가항목		배점*	점수
1. 자격	프로그램 관련 국가자격 및 국가공인 민간자격		
2. 경력	- 관련 프로그램의 교육(활동) 경력 - 교육(활동) 경력의 다양성과 전문성 - 관련 프로그램 개인 및 지도학생의 수상 실적		
3. 운영 계획	- 프로그램 세부 계획 및 구성 - 운영 목표 - 주요 교육 내용 - 주요 강의 방법 - 운영 방법		
4. 적합성	- 자기소개서 평가 - 방과후·돌봄 이해도 - 생활태도와 열정 - 학생에 대한 이해와 사랑 - 사명감 - 교육의 중립성 등		
5. 교재(도서 포함)·콘텐츠	- 교재(도서 포함) 및 콘텐츠 선정의 적정성 - 내용구성의 충실도 - 프로그램과 내용의 적합성 - 학년과 수준을 고려한 선정 - 도서구입비, 재료구입비 책정의 합리성		
합계			

* 학교 여건에 맞게 자율적으로 배점

2000. . .

평가위원 성명: (인)



서식 5 방과후·맞춤형 프로그램 운영 능력 평가표(평가위원용 예시)

사업명: 20○○년도 ○○학교 방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 모집공고

프로그램 운영 능력 평가표(위원용)

☐ 프로그램명:

☐ 평가분야: 면접 및 시연 평가

접수번호		성 명	
------	--	-----	--

평 가 항 목		배점*	점수
1. 전문성	■ 프로그램 내용에 대한 전문적 지식 ■ 프로그램 활동 지도능력 ■ 학습자의 능력과 수준을 고려한 프로그램 운영		
2. 평가 관리	■ 평가 및 피드백 운영		
3. 학생 관리	■ 학생 특성에 대한 이해 정도 ■ 학생 관리(학습, 출결 관리) 및 생활지도 능력 ■ 안전관리 및 안전사고 예방지도, 문제 발생 시 대처능력		
4. 의사소통	■ 학생·학부모 및 교직원과의 소통능력		
5. 태도	■ 책임감, 품성, 청렴, 자발성과 창의성 등		
합 계			

* 학교 여건에 맞게 자율적으로 배점

20○○. . .

평가위원 성 명: (인)



서식 6

방과후·맞춤형 프로그램 위수탁 계약서(예시)

방과후·맞춤형 프로그램 위수탁 계약서(개인위탁)

○○초등학교장(이하 “위탁자”라 한다)과 ○○○(이하 “수탁자”라 한다)은 ○○학교 방과후·맞춤형 프로그램 위수탁 운영에 관하여 다음과 같이 계약(이하 “본 계약”이라 한다)을 체결한다.

제1조(목적)

본 계약의 목적은 수요자가 원하는 질 높은 방과후·맞춤형 프로그램 운영을 위해 “수탁자”의 양질의 인적·물적 자원을 “위탁자”에게 공급함으로써 상호간의 공동이익을 도모하는 데 있다.

제2조 (계약기간)

본 계약기간은 ()년 ()월 ()일부터 ()년 ()월 ()일까지로 하며, 계약기간의 변동 사항은 별도 협의하여 체결한다.

※ 계약기간 변동 시 기재

제3조 (수탁사항)

“수탁자”는 본 계약이 정하는 바에 따라 ○○학교의 “방과후 또는 맞춤형 프로그램 운영” 업무를 처리한다.

제4조 (교육시간 및 장소)

- ① 프로그램 운영 시수는 매주 ○○분 단위 ○시간을 ○회에 걸쳐 하되, ○시간은 연속 ○○분으로 하고 1시간은 ○○분을 원칙으로 한다.
- ② “수탁자”는 “위탁자”가 지정한 장소에서 각 반별로 프로그램을 운영한다.
- ③ 프로그램 운영 기간은 ()년 ()월 ()일부터 ()년 ()월 ()일까지로 ○○차시로 하며 프로그램 운영일이 학교의 행사(현장학습, 수련활동, 축제, 시험 등)나 공휴일(임시공휴일 포함), 휴업일, 방학 등으로 실시하지 못하는 경우 시수에서 제외한다.
- ④ 요일과 시간은 “위탁자”와 “수탁자”의 사정이 있을 경우 협의하여 변경할 수 있다.
- ⑤ 프로그램의 개설 및 폐강은 프로그램 수강 희망인원에 따라 결정되며 수강인원이 ○명에 미달될 시에는 “위탁자”와 “수탁자”가 협의하여 결정한다.

제5조 (수탁자 준수사항)

- ① “수탁자”는 수강생의 출석 확인 및 프로그램 운영 계획안을 작성하여 “위탁자”가 지정하는 자에게 제출한다.
- ② “수탁자”는 프로그램 운영 시간에 수강생을 체벌하거나 인격을 모독하는 행위를 하지 않는다.



- ③ “수탁자”는 프로그램 운영 시간 내의 안전사고에 대해 책임을 지며, 프로그램 운영 종료 후에는 수강생의 귀가 지도에 만전을 기한다.
- ④ “수탁자”는 활용한 장소를 정리정돈하고 시설물 훼손이 없도록 하며, 위험한 시설물 발견 시 늘봄 지원실에 즉시 알린다.
- ⑤ “수탁자”는 프로그램 운영시 생명존중교육(동물보호 등)을 병행하여 실시한다.
- ⑥ “수탁자”는 공교육정상화 취지를 고려하여 교과 프로그램을 운영한다.
- ⑦ “수탁자”는 청렴한 방과후·맞춤형 프로그램을 운영하고 교육의 중립성을 준수한다.

제6조 (강사료 지급 및 방법)

- ① “수탁자”에 대한 강사료는 수강 인원 1인당 _____원(강의 시간 당 _____원)으로 한다.
 ※ 강사료 지급기준이 되는 수강인원, 운영 시간 등은 학교 사정에 따라 결정하고, 수강생 중도 포기로 인해 강사료가 부족할 경우(강의 시간 당 계약 시)에 지급방법을 명시함
- ② 강사료 지급은 “수탁자”가 프로그램 운영을 종료(보강이 필요한 경우 보강 완료 후)한 후, 19일 이내 [용역완료검사(14일 이내)와 대금지급 기간(5일 이내)]에 원천징수 금액을 제외한 금액을 월별 또는 기별로 “수탁자”의 은행계좌로 지급한다.
- ③ “위탁자”는 “수탁자”와 계약을 해지할 시 일할 계산한 뒤 강사료를 지급한다.

제7조 (보강 및 대체강사)

“위탁자”는 “수탁자”의 불가피한 사정(결혼, 임신, 출산, 부모상, 교통사고, 천재지변 등)으로 결강이 발생할 경우에는 “위탁자”와 협의하여 보강 기회를 제공하거나 대체강사를 _____일 이내에 한하여 운용할 수 있다.

제8조 (프로그램 활동 공개)

“위탁자”는 “수탁자”에게 프로그램 운영 공개를 요구할 수 있으며, 프로그램 운영 공개에 관한 세부 사항은 “위탁자”와 “수탁자”가 합의하여 결정한다.

제9조 (계약해지)

- ① “위탁자”는 “수탁자”에게 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 경우 즉시 계약해지가 가능하다.
 - 1. 제출한 서류에 허위 사실이 있을 때
 - 2. 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 등으로 학생을 지도하기에 심히 부적절한 사유가 발생하였을 때
- ② “위탁자”는 “수탁자”에게 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 경우 “수탁자”에게 해지사유서를 30일 전에 통지하여야 한다.
 - 1. 특별한 사유 없이 2회 이상 무단으로 결강하였을 때
 - 2. 프로그램 운영 준비 및 학생 지도 소홀 등으로 강사의 교체가 필요하다고 인정되었을 때
 - 3. 프로그램 운영 시 교육의 중립성을 위반하였다고 인정되었을 때



4. 기타 강사의 부당한 행위 등으로 계약의 기초가 되는 신뢰관계가 파괴되었을 때
※ 학교장은 강사와 합의하여 해지 사유 통지 전에 프로그램 운영을 중지 시킬 수 있음

③ “수탁자”는 프로그램 운영을 스스로 포기하고자 할 경우 “위탁자”에게 30일 전에 서면으로 그 사유를 통지하여야 한다. 그렇지 않을 경우 위탁자는 수탁자에게 불이익을 줄 수 있다.

④ 제2항과 제3항에 의한 계약해지 시 상호간의 동의 절차를 거쳐야 하며, 상호간 동의가 이루어지지 않을 경우에는 학교운영위원회의 심의 후 학교장이 결정한다.

제10조(손해배상)

본 계약의 당사자는 상대방의 계약위반이나 불법행위로 인한 손해에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

제11조 (기타사항)

본 계약에 정하지 아니한 사항은 당사자 간 합의하에 정하고, 합의하지 아니한 경우에는 관계법령 및 일반 상관례에 따른다.

본 계약을 증명하기 위해 “위탁자”와 “수탁자”는 상기 계약조항을 확인하고, 기명날인하여 각각 1통씩 보관한다.

2000년 00월 00일

(위탁자) 주 소:

학 교 명:

학 교 장: (인)

(수탁자) 주 소:

성 명: (인)



서식 7

청렴 및 보안서약서(강사 계약용 예시)

청렴 및 보안 서약서

방과후·맞춤형 프로그램 개인위탁 외부강사 ○○○은(는) ○○학교의 방과후·맞춤형 개인위탁 프로그램의 계약에 있어 다음 사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 계약과 관련된 특정 정보의 제공 요구 등 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다.
2. 계약체결 및 계약이행 과정에서 관계담당자에게 직·간접적으로 금품·향응 등 (친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)에 부당한 이익을 제공하지 않겠습니다.
3. 업무상 취득한 비밀을 준수하고 보안관계 규정 및 지침을 성실히 수행하겠습니다.
4. 반부패, 청렴 실천 사항을 위반하거나, 업무상 취득한 개인정보 및 비밀을 누설할 때에는 관계 법규에 따라 처벌을 받는 것에 이의를 제기하지 않겠습니다.

20○○. . .

서약자: 성명 ○ ○ ○ (인)

○○초등학교장 귀하



서식 8 교육의 중립성 준수 서약서(예시)

교육의 중립성 준수 서약서

본인은 방과후·맞춤형 프로그램 외부강사로 활동하면서 대한민국헌법과 교육기본법, 방과후·돌봄 운영 방침 등에서 정하고 있는 교육의 중립성을 다음과 같이 준수할 것을 서약합니다.

1. 정치적·파당적 또는 개인적 편견을 전파하거나 강요하지 않겠습니다.
2. 특정 종교 및 신앙을 전파하거나 강요하지 않겠습니다.
3. 성별, 종교, 장애, 가정환경 등 그 어떠한 사유로도 학생에게 부당한 대우를 하지 않겠습니다.
4. 위반 사실이 확인될 경우 학교와의 계약에 기초가 되는 신뢰관계를 무너뜨린 행위에 해당하고, 이에 따른 불이익을 감수하겠습니다.

2000. . .

서약자: 성명 ○ ○ ○ (인)

○○초등학교장 귀하



서식 9

범죄경력회보서 제출 방법 안내문(강사 대상 배부용 예시)

범죄경력회보서 제출 방법 안내문

단계	내용		
① 누리집 접속	○ 인터넷 검색창에 ‘범죄경력회보서 발급시스템’으로 검색하거나, 주소창에 http://crims.police.go.kr을 입력합니다.		
② 로그인	○ 공인인증서, 휴대전화, 아이핀 인증 방식 중 하나를 선택하여 누리집에 로그인 합니다. ○ 로그인 우측 상단에 생성되는 6자리 영문+숫자조합은 재로그인 시 로그인 방식을 변경해도 동일하게 생성됩니다.		
③ 학교정보확인	○ 학교의 시설기관 아이디와 검증번호, 관할 경찰서 등 학교 정보를 확인합니다.		
④ 회보서 유형 선택	○ 신청내역 작성 시 학교가 요구하는 회보서 유형과 인쇄유형, 주소지 경찰서 등을 선택합니다.		
	구분	내용	
	회보서 유형	① 성범죄경력조회 () ② 아동학대범죄전력조회 () ③ 성범죄+아동학대 ()	
		인쇄유형	① 본인 출력 () ② 시설(기관) 출력 ()
			학교 관할 경찰서 () 경찰서
⑤ 완료	○ 본인 출력 선택인 경우 출력 후 학교에 제출합니다. ○ 시설(기관) 출력 선택인 경우 강사는 학교에 신청 완료를 회신(연락) 합니다. ※ 인쇄 가능 기간은 5일이며, 기간이 지나면 자동 삭제		

〈참고 사항〉

- 강사는 사전에 학교 담당자로부터 ① 학교기관 아이디, ② 검증번호, ③ 회보서 유형, ④ 인쇄유형을 확인해야 합니다.
- 학교 담당자는 강사가 회보서를 직접 출력 후 제출한 경우 제출 회보서의 진위를 확인합니다.


서식 10 **개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서(서식)**

개인정보 수집·이용 및 제3자 제공 동의서

1. 개인정보의 수집·이용 동의

수집·이용 목적	○ 방과후·맞춤형 프로그램 위수탁 계약 및 강사 관리에 활용 ○ 방과후·맞춤형 프로그램 운영 및 생활 모습 안내 ○ 방과후·맞춤형 프로그램 운영에 활용
수집 항목	성명(한글, 한자), 성별, 생년월일, 주소, 연락처(집, 핸드폰), 학력, 경력, 자격사항, 수상경력
보유·이용 기간	20○○년 ○○월 ○○일 ~ 20○○년 ○○월 ○○일
동의 거부 권리	개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 방과후·맞춤형 프로그램 강사 선발에 불이익이 있을 수 있음
개인정보 수집·이용에 동의합니다 ☐ 예 ☐ 아니오	

2. 개인정보의 제3자 제공 동의

제공받는 자	방과후·맞춤형 프로그램 수강생 및 학부모
제공받는 자의 이용 목적	방과후·맞춤형 프로그램 수강 관련 연락
제공 항목	성명(한글, 한자), 성별, 연락처(집, 핸드폰), 경력, 자격사항, 수상경력
보유·이용 기간	20○○년 ○○월 ○○일 ~ 20○○년 ○○월 ○○일
동의 거부 권리	개인정보 제공에 대한 동의를 거부할 권리가 있으며, 동의를 거부할 경우 방과후·맞춤형 프로그램 운영이 원활하지 않을 수 있음
개인정보의 제3자 제공에 동의합니다 ☐ 예 ☐ 아니오	

20 년 월 일

성 명

(서명 또는 인)

○○초등학교장 귀하



서식 11

성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서(서식)

■ 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 시행규칙 [별지 제10호의2서식] <개정 2022. 3. 14.>

(앞쪽)

성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 동의서

대상자	성 명(외국인의 경우 영문으로 작성)
	주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호/국적)
	연락처(휴대전화 등)

본인은 ○○기관(시설)(예: 유치원, 어린이집, 아동복지시설, 청소년쉼터, 청소년활동시설, 의료기관 등)의 취업자등으로서 「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조, 같은 법 시행령 제25조 및 같은 법 시행규칙 제8조제3항에 따른 성범죄 경력 조회와 「아동복지법」 제29조의3 및 같은 법 시행령 제26조의5에 따른 아동학대관련범죄 전력의 통합 조회에 동의합니다.

년 월 일

동의자

(서명 또는 인)

경찰서장 귀하

유의사항

- 개인정보 수집항목: 성명, 주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호 및 국적)
- 개인정보 제공 거부에 따른 제한사항: 귀하는 개인정보 제공 동의를 거부할 권리가 있으나, 동의 거부 시에는 취업에 제한을 받을 수 있습니다.
- 개인정보의 수집·이용 목적: 수집된 개인정보는 성범죄 경력 조회, 아동학대관련범죄 전력 조회 등을 위하여 사용됩니다.
- 동의자가 2인 이상일 경우에는 뒤쪽에 일괄하여 작성할 수 있습니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



(뒤쪽)

연 번	성명 (외국인의 경우 영문으로 작성)	주민등록번호 (외국인의 경우 외국인등록번호/국적)	연락처 (휴대전화 등)	동의자 서명

개인위탁



서식 12

성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 신청서

■ 아동·청소년의 성보호에 관한 법률 시행규칙 [별지 제9호의3서식] (개정 2025. 10. 1..)

성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회 신청서

※ 색상이 어두운 칸은 신청인이 작성하지 아니하며, []에는 해당되는 곳에 √ 표를 합니다.

(앞쪽)

접수번호	접수일시	처리일시	처리기간	즉시
신청인	성 명	주민등록번호		
대상자	성 명(외국인의 경우 영문으로 작성)			
	주민등록번호(외국인의 경우 외국인등록번호/국적)			
	※ 의료인의 경우 면허번호를 함께 적습니다.			
취업정보	취업(예정)기관명	취업(예정)기관 주소		
	(전화번호:)			
	조회 용도: 취업(예정)자에 대한 조회 (직종:)			

「아동·청소년의 성보호에 관한 법률」 제56조, 같은 법 시행령 제25조 및 같은 법 시행규칙 제8조제3항과 「아동복지법」 제29조의3 및 같은 법 시행령 제26조의5에 따라 기관에 취업 중이거나 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하거나 노무를 제공하려는 사람에 대한 성범죄 경력 조회와 아동학대관련범죄 전력 조회를 통합하여 요청하오니 그 결과를 회신해 주시기 바랍니다.

신청인
경찰서장 귀하

년 월 일
(서명 또는 인, 정보통신망 이용 시 생략 가능)

신청인 제출서류	1. 아동·청소년 관련 기관등 및 아동관련기관의 장임을 증명할 수 있는 자료(인·허가증 사본 등) 1부. 다만, 성평등가족부장관이 정하여 고시하는 아동·청소년 관련기관등은 제외한다. 2. 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력의 통합 조회 대상자의 동의서 1부	수수료 없 음
담당 공무원 확인사항	성평등가족부장관이 정하여 고시하는 아동·청소년 관련 기관등의 장임을 증명할 수 있는 자료	

행정정보 공동이용 동의서

본인은 이 건 업무처리와 관련하여 담당 공무원이 「전자정부법」 제36조제1항에 따른 행정정보 공동이용을 통해 아동·청소년 관련기관 등의 장임을 증명하는 자료를 확인하는 것에 동의합니다.

* 동의하지 않는 경우에는 신청인이 해당 자료를 직접 제출해야 합니다.

아동·청소년 관련 기관등 및 아동관련기관의 장 본인

(서명 또는 인)

유의사항

1. 대상자가 외국인인 경우 성명은 영문으로 적고, 외국인등록번호 및 국적을 적습니다.
2. 대상자가 2명 이상일 경우에는 뒤쪽에 일괄하여 작성할 수 있습니다.
3. 취업(예정) 기관이 의료기관인 경우 대상자는 의료인만 해당하며, 의료인 대상자의 주민등록번호와 함께 면허번호를 적습니다.

처리절차

신청서 작성 신청인	→	접 수 경찰서장	→	취업제한 해당여부 확인 경찰서장	→	통보
---------------	---	-------------	---	----------------------	---	----

210mm×297mm[백상지(80g/㎡) 또는 중질지(80g/㎡)]



서식 13

행정정보공동이용시스템 이용 동의서(서식)

행정정보공동이용시스템 이용 동의서

1. 이용기관 명칭 :
2. 이용사무(이용목적) :
3. 공동이용 행정정보(구비서류)

연번	행정정보명	연번	행정정보명
1	범죄경력 유무 조회		
2	⋮		

※ 이용기관은 본인이 동의한 위 공동이용 행정정보를 확인하기 위해「개인정보 보호법」시행령 제19조에 따라 주민등록번호, 여권번호, 운전면허의 면허번호 또는 외국인등록번호가 포함된 행정정보를 처리할 수 있습니다. 이용기관이 요청하는 경우 기재하여 주십시오.

(필요시 기재사항)

(☐ 주민등록 ☐ 여권 ☐ 외국인등록 ☐ 운전면허) 번호 :

4. 정보주체(본인) 동의사항

○ 본인은 위 사무의 처리를 위하여 「전자정부법」 제36조에 따른 행정정보공동이용을 통해 이용기관의 업무처리담당자가 전자적으로 본인의 구비서류(공동이용 행정정보)를 확인하는 것에 동의합니다.

※ 만일, 본인이 위 행정정보 이용에 대해 동의를 하지 아니할 경우에도 불이익은 없습니다. 다만, 동의하지 아니한 경우에는 본인이 해당 구비서류를 제출하여야 합니다.

20〇〇년 〇〇월 〇〇일

대상자 본인 성 명 : (서명 또는 인)
 생년월일 :
 전화번호 :



서식 14 교원 강사 겸직허가 신청서, 허가서, 겸직허가 대장(예시 및 서식)

【 출강 요청 기관 공문(예시) 】

제 목 2000 학년도 제1학기 출강 동의 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련 : 「국가공무원 복무규정」 제26조
3. 귀 기관 소속 교직원들 다음과 같이 우리 학교 방과후 프로그램 강사로 초빙하고자 하오니, 방과후 프로그램의 원활한 운영을 위하여 출강에 동의하여 주시기 바랍니다.

요청 강사명	프로그램 명	주당시간	출강기간	출강요일 및 시간	비고
000	미술 실기	2	2000.3.1. ~ 2000.7.31.	금 8,9교시	

끝.

【 겸직허가 신청 기안문(예시) 】

제 목 외부강의를 위한 겸직허가 신청

1. 관련: 「국가공무원 복무규정」 제26조, 00학교 00부-00(2000. 3. 2.)
2. 위호와 관련하여 붙임과 같이 겸직을 신청합니다.

붙임 1. 겸직허가 신청서 1부.

2. 겸직(강의) 기관의 출강 요청서 1부. 끝.

【 겸직허가 신청서 양식(외부강의 신청용) 】

겸직허가 신청서

인적사항	소속			직 위		
	직급		성명		주민등록번호	
강의일시 및 시간						
강의 장소(소재지)						
강의과목 또는 주제						
강의기간 (겸직기간)				강의회수 및 시간	· 월 횟수: 회 · 월 강의시간: 시간	
강의요청기관				겸직 시 그 직위		
강의시(겸직시) 받는 보수		· 1회 강의시: 만원 · 월 보수: 만원				
강의내용의 직무관련성		· 담당직무의 내용과 성격: · 강의내용과 성격: · 강의내용의 직무관련성:				
직무전념에 미칠 영향정도						

2000. . .

신청자 (인)

00 학교장 귀하



【 검직허가 기안문(예시) 】

제 목 ○○○교사의 외부강의 검직허가

1. 관련 : 「국가공무원 복무규정」 제26조, ○○학교-○○○(20○○. . .)
2. 위 호 관련 우리 학교 ○○○ 교사에 대하여 불임과 같이 검직을 허가합니다.
불임 검직허가서(원본 스캔 파일). 끝.

【 검직허가서 양식 】

검 직 허 가 서

1. 검직자 인적사항

- 소 속:
- 직 명:
- 성 명:
- 생년월일:

2. 검직사항

- 검직기관:
- 선임예정일:
- 검직기간:
- 검직 예정 직명: 미술과 강사

위와 같이 검직할 것을 동의합니다.

20○○년 월 ○일

○○ 학교장 ○○○(인)

【 검직허가 대장 】

검직허가 대장(외부강의용)

연 번	허가 일시	직위 (직급)	성 명	출강기관 (소재지)	검직 직위	검직기간	강의과목 또는 주제	강의 시간	1회당 강의료



서식 15

방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 대장(서식)

방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 대장								
연번	계약일자 (년월일)	프로그램명	강사명 (생년월일)	계약사항 (계약 기간 및 총시수)	계약 근거 (관련문서)	기재자 (담당)	검토자 (늘봄지원 실장)	확인자 (교장)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

※ 계약근거(관련문서)는 계약체결을 위해 결재 상신한 공문서 번호를 의미함

※ 보존기간-준영구(방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 활동 확인서 발급에 필요)



서식 16

방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 활동 확인서(예시)

개인위탁

방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 활동 확인서

인 적 사 항	성 명	한 글	○ ○ ○	생년월일	
		한 자	○ ○ ○		
경 력 사 항	주 소				
	기 간		프로그램명	직 위	지 도 사 항
	부 터	까 지			
	2025.3.8.	2025.12.18.	주당 2시간	주산부	강 사
	○○학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영 (※ 주당 운영 시간이나 월 운영 시간 표기)				

위와 같이 방과후·맞춤형 개인위탁 외부강사 활동 내용을 확인합니다.

20○○. ○○. ○○.

○○학교장 (직인)



서식 17 방과후·맞춤형 프로그램 및 강사 현황(예시)

방과후·맞춤형 프로그램 및 강사 현황

○ 기간: 20○○. ○. ○. ~ 20○○. ○. ○.

○ 장소: ○○학교

영역	프로그램명	요일	반	대상	수업시간	수강료 (1인당)	장소	강사 (개인, 업체)	연락처
특기 적성	플루트	화,수,금		4~6학년	00:00~00:00				
	한자급수	화,목		4~6학년	00:00~00:00				
	영어	월~금	A	3~4학년	00:00~00:00				
			B	5~6학년	00:00~00:00				
	컴퓨터	월,수,금		1~2학년	00:00~00:00				
				4~6학년	00:00~00:00				
				3~4학년	00:00~00:00				
	발레	화, 수		1~3학년	00:00~00:00				
				4~6학년	00:00~00:00				
교과 심화 ·보 충	수학	월,수,금		1학년	00:00~00:00				
				2학년					
	영어	월,목,금		3학년	00:00~00:00				
				4학년					
	한국사	화,수,금		5학년	화 00:00~00:00				
				6학년	수,금 00:00~00:00				
지역 사회 연계	스포츠댄스	화, 목		1~6학년	00:00~00:00				
	사물놀이	화, 목	고급		00:00~00:00				
		화, 목	중급		00:00~00:00				



서식 18

방과후·맞춤형 프로그램 위탁 계약해지 사유서(강사용 예시)

개인위탁

방과후·맞춤형 프로그램 위탁 계약해지 사유서

- ☐ 프로그램명:
- ☐ 강사명:
- ☐ 생년월일:
- ☐ 주소:

()는 방과후·맞춤형 강사로 ○○○○초등학교와 20○○년 ○월 ○일까지 방과후·맞춤형 프로그램 위탁계약을 체결하였으나, (계약해지 요청 사유)으로 인해 20○○년 ()월 ()일자로 계약을 해지하고자 합니다.

20○○년 ○월 ○일

○○초등학교장 귀하

○ ○ ○ 인



서식 19

방과후·맞춤형 프로그램 위탁 계약해지 합의서(학교용 예시)

방과후·맞춤형 프로그램 강사 계약해지 합의서

“○○학교장(이하 위탁자)”과 “○○○(이하 수탁자)”는 아래와 같이 합의하여 계약 해지합니다.

1. 계약해지 일자는 20○○년 ○○월 ○○일로 한다.
2. 계약해지에 따른 정산 금액은 프로그램 강의 일을 일할계산하여 정산 지급한다

20○○년 ○월 ○일

위탁자 학 교: ○○학교장 (직인)

소 재 지:

수탁자 강 사: (직인)

주 소:

생년월일:

※ 본 계약해지 합의서 2부를 작성하여 각각 서명 날인 후
“위탁자”와 “수탁자” 각 1부씩 보관한다.



서식 20

방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 과업내용서(예시)

과업내용서

용역명	방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역
주관기관	○○초등학교

20○○. 1.

구분	소속	담당자	전화번호	e-mail
용역내용	○○학교	○○○	○○○-○○○○	abc@abc.edu.kr
입찰	○○학교	○○○	○○○-○○○○	abc@abc.edu.kr



방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 과업내용서

1. 과업개요

가. 과업명: 2000학년도 00초등학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역

나. 과업기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.(1년)

※ 공사기간: 학교에서 예정된 공사기간을 확인하여 기재하고 운영기간에서 제외됨을 명시

다. 사업예산: 금000,000,000원

라. 사업결과물: 방과후·맞춤형 프로그램 운영, 운영 결과 보고서, 프로그램 활동 공개

2. 과업의 목적

가. 창의적인 교육경험의 제공을 통해 창의융합형 인재 육성

나. 학생·학부모의 요구에 부합하는 다양한 방과후·맞춤형 프로그램 운영

다. 교육격차를 완화 및 사교육비 경감

3. 과업의 내용: 방과후·맞춤형 프로그램 운영

방과후·맞춤형 프로그램 운영은 아래 사항에 따라 운영한다. 다만, 그 세부 일정과 내용은 발주 기관과 협의를 통해 확정하고, 확정된 세부 계획을 발주기관에 제출해야 한다.

가. 맞춤형 프로그램 운영 계획

연번	프로그램명	수강정원 (학년)	운영 기간	운영 시간	운영 횟수
1	A프로그램	00명 (1~2학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 화, 수, 목, 금(주 5시간)	4개 반 (12개월)
2	B프로그램	00명 (1~2학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 화, 수, 목, 금(주 5시간)	3개 반 (12개월)

나. 방과후프로그램 운영 계획

연번	프로그램명	수강정원 (학년)	운영 기간	운영 시간	운영 횟수
1	C프로그램	00명 (0~0학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	화, 목 (주 2시간)	4개 반 (3개월×4기)
2	D프로그램	00명 (0~0학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 수 (주 2시간)	3개 반 (3개월×4기)



〈세부 계획에 포함되어야 할 내용〉

- 프로그램별 세부 일정 및 내용(실시간 쌍방향, 온·오프라인 연계 방식 활용 가능)
- 과업에 참여하는 강사와 지원인력에 대한 현황 및 투입·운용 방법 등
- ※ 업무 지원 인력: 강사 관리, 수강료 정산, 수강생 관리 등 용역 업무 집행과 업무협의회에 참석하는 계약업체의 해당 학교 담당 임원 또는 직원
- 안전지도 및 안전관리 계획 등(보험가입 사항)
- 기타 발주기관이 필요로 하여 요구하는 사항

4. 과업의 추진일정

구 분	추진내용	시 기
계약체결 및 협의 진행	◦ 프로그램별 세부 일정과 내용에 대해 발주기관과 협의 진행	착수신고서 제출 전
세부 운영 계획 제출	◦ 협의 완료된 세부 운영 계획서 제출	20○○. 2. (착수신고서 제출 시)
프로그램 운영	◦ 방과후·맞춤형 프로그램 운영	20○○.3.~20○○.2.
프로그램 활동 공개	◦ 프로그램 활동 공개 실시(연 1회)	20○○. 5.
운영 결과 보고서 제출	◦ 운영 결과 보고서 제출 ◦ 최종 정산서 제출	20○○. 2.

5. 과업 수행 시 준수사항

가. 강사 관리

- 1) 계약상대자는 과업수행에 참여하는 강사에 대해 신규, 교체 등 변경에 관한 모든 경우에 있어서 반드시 발주기관에 사전 보고를 하여야 하고, 발주기관의 동의를 받은 후 참여시켜야 한다.
- 2) 계약상대자는 착수신고서 제출 전까지 진행하는 발주기관과의 프로그램별 세부 운영 계획 협의 시에 과업수행에 참여 가능한 강사 및 지원인력에 대한 자료를 발주기관에 제공하며 협의를 진행하여야 하고, 착수신고서 제출 시에 과업수행 참여가 최종 확정된 강사 및 지원인력에 대한 자료를 포함한 세부 계획을 발주기관에 제출해야 한다.
- 3) 계약상대자는 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 등에 의해 과업수행에 자격이 없는 강사를 과업수행에 참여시켜서는 아니 된다. 또한, 발주기관이 시행하는 과업수행 전 과업수행에 참여하는 강사에 대한 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력 조회에 적극 협조하여야 한다.
- 4) 발주기관은 과업에 참여하는 강사의 교육의 중립성 준수 여부에 대하여 수시 점검 및 모니터링을 하여야 한다.
- 5) 계약상대자는 발주기관이 과업수행에 참여하는 강사의 해태, 강사의 현저한 프로그램 운영



능력 부족, 각종 민원 등을 이유로 강사 교체를 요구할 경우에는 이를 수용해야 한다.

- 6) 계약상대자는 과업수행에 참여하는 강사 및 지원인력 등이 수강생을 체벌하거나 인격을 모독하는 행위를 하지 않도록 해야 한다.
- 7) 계약상대자는 과업의 효율성 증대를 위해 지속적으로 과업수행에 참여하는 강사 및 지원인력에 대한 교육 및 연수 등을 실시하여야 한다.

나. 과업 수행

- 1) 계약상대자는 프로그램 운영을 총괄하며, 강사 및 업무지원인력 관리, 방과후·맞춤형 행정 지원업무 등을 수행한다.
- 2) 계약상대자는 강사 및 지원인력 등의 구체적인 활동내용을 발주기관과 합의하여 정한 후 수행토록 한다.

【 방과후 지원(보조)인력 인건비 등 반영에 따른 과업내용서 추가내용 】

① 지원인력 근무시간(시간수만 제시), 업무내용, 근무장소

구분	내용(예시)	비고
근무시간	○시간	
업무내용	수강생 모집, 관리, 강사 관리, 계약상대자가 지정하는 업무 등	
근무장소	방과후지원실	

- ② 지원인력은 학교에서 지정한 업무 외 대금 청구 등 방과후 프로그램 운영 계약상대자 본사 업무를 겸임할 수 있다.
- ③ 계약상대자가 계약 전 학교와 협의하여 지원인력 배치계획을 확정하고 계약과 동시에 배치계획을 학교에 제출하여야 합니다.
- ④ 반영된 지원인력 인건비 등이 부족한 경우 지원인력이 본사 업무를 겸임하고 있으므로 일반관리비, 기타경비 등에서 보전한다.
- ⑤ 수강인원이 수강예정인원을 초과(예상)되어 반영된 지원인력 인건비 등의 증액(이 예상)되는 경우 학교에서 계약상대자와 협의하여 증액(예상)되는 인건비 등을 고려하여 지원인력의 근무시간 증가, 추가 인력 배치 등을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이를 반영한 지원인력 배치계획을 수정 제출하여야 한다.
- ⑥ 계약상대자는 지원인력의 배치와 관련하여 근로관계 법령을 위배하지 않도록 4대 보험료 등 법정경비 납부 등에 관한 사항을 배치계획에 반영하여야 한다.
- ⑦ 강사료 지급 확인의 경우 지원인력 인건비를 포함하지 않는다.

- 3) 계약상대자는 발주기관과 월 ()회 이상 업무협의회를 개최하는 등 방과후·맞춤형 프로그램 운영 개선을 위해 노력해야 한다.
- 4) 계약상대자는 특별한 사유에 의해 대체인력을 참여시켜야 하는 경우, 대체인력은 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 등에 의해 과업수행 지장이 없는 자 중 발주기관의 동의를 받은 자로 한다.



- 5) 계약상대자는 근로기준법 등 과업수행과 관련한 관계법령 및 지침을 준수해야 하고, 제안서 제출 시 근로조건 이행 약속서에 동의한 경우에는 동의한 사항을 준수하여야 한다.
- 6) 계약상대자는 계약상대자는 발주기관이 학부모 선택권 강화를 위해 프로그램 내용, 강사 전문성 (관련 자격 및 경력 등) 정보, 만족도 조사 결과 등의 공개를 요청할 경우 수용해야 한다.
- 7) 계약상대자는 발주기관이 방과후·맞춤형 프로그램 운영 및 프로그램 활동에 대한 평가를 실시할 경우에 적극 협조하여야 한다.
- 8) 계약상대자는 프로그램 운영에 대한 설명 및 보고의무가 있으며, 발주기관에서 프로그램 운영 개선을 요구할 경우 최대한 수용하되, 불합리한 요구라 판단할 경우에는 그 사유를 문서를 통해 제출하여 발주기관과 협의하여야 한다.
- 9) 계약상대자는 발주기관이 방과후·맞춤형 프로그램 활동 참관 또는 공개를 요청할 경우 수용해야 한다. 다만, 일정과 방법 등 세부사항에 대해서는 발주기관과 협의를 통해 진행할 수 있다.
- 10) 계약상대자는 불가피한 사정에 의해 별도의 보강이 필요한 경우 발주기관과 협의하여 보강할 수 있다.
- 11) 계약상대자는 발주기관의 공식일정 등에 따라 프로그램 운영이 불가능할 경우를 대비하여 발주기관에 공식 일정 등을 사전에 요청해야 하며, 이 경우에는 학교 일정을 반영하여 프로그램을 운영해야 한다.
- 12) 계약상대자는 소요인원 변경 등으로 프로그램의 추가 및 폐강을 하고자 할 경우에는 발주기관의 동의를 받아야 한다.
- 13) 계약상대자는 발주기관이 정한 양식에 따라 중간 사업 운영결과 보고서를 작성하여 학교가 요청하는 시기에 제출하여야 하며, 용역 완료 후 최종 사업 운영결과 보고서를 작성하여 계약 만료 14일 전까지 제출해야 한다(인쇄본 ○부 및 한글 파일).

다. 안전관리

- 1) 계약상대자는 방과후·맞춤형 프로그램 운영 시 안전사고가 발생하지 않도록 최선의 노력을 다해야 하며, 안전사고 발생 시 즉시 응급조치 및 유관기관에 상황을 전달하고, 추후 발주기관과 협의한다.
- 2) 계약상대자는 특별한 사정에 의해 학교 밖에서 방과후·맞춤형 프로그램을 운영하고자 하는 경우, 사전에 행선지별 안전계획을 수립하여 발주기관의 승인을 받아야 한다.
- 3) 행선지별 안전계획에는 여행자보험가입현황(학생, 인솔자 포함) 및 영업 배상 책임보험증권 사본(유효기간, 사고당 보험금액, 보상 범위 등이 목적에 적합해야 함), 차량보험 증권 사본 등을 첨부 하고, 학생인솔 및 관리 내용, 안전요원 배치계획, 안전사고 대책, 사전안전교육 등을 포함해야 한다.



라. 대가지급

- 1) 계약상대자는 매월 1회 기성대가 지급을 발주기관에 요청할 수 있다.
- 2) 계약상대자는 특별한 사유가 없는 경우 발주기관으로부터 대금을 지급받은 날로부터 5일 (토,공휴일 제외) 이내에 강사에 대한 인건비를 지급해야 한다.

마. 보안사항

- 1) 계약상대자는 보안각서(업체대표)와 보안서약서(프로그램 강사 및 지원인력)를 제출해야 한다.
- 2) 계약상대자는와 프로그램 강사 및 지원인력은 과업을 수행하면서 취득한 모든 기록 및 정보 (학생 개인정보 등)를 발주기관의 동의 없이 외부에 누설하거나 제공할 수 없다.
- 3) 계약상대자와 프로그램 강사 및 업무 지원 인력 등이 발주기관의 동의 없이 외부에 보안사항의 누설 또는 제공으로 사회적인 물의를 야기하였을 때에 발주기관은 계약상대자에게 민·형사상의 책임을 물을 수 있다.
- 4) 계약상대자는 기타 사항에 대하여는 보안업무 규정에 따라야 한다.

6. 기타사항

- 가. 본 과업내용서 외의 사항은 발주기관과 계약상대자의 합의에 의해 결정하되, 관계 법령 및 각종 지침이 있을 경우 이를 우선 따라야 하며, 합의가 이루어지지 않을 경우에는 일반 상관례를 따른다.
- 나. 계약상대자가 본 과업내용서상의 사항을 이행하지 않을 경우에는 발주기관은 계약을 해제·해지할 수 있다.



서식 21

방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 제안요청서(예시)

제안요청서

용역명	방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역
주관기관	○○초등학교

20○○. 1. ○○.

담당	소속	성명	전화번호	e-mail
용역내용	○○학교	○○○	○○○-○○○○	abc@abc.edu.kr
입찰	○○학교	○○○	○○○-○○○○	abc@abc.edu.kr



방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 제안요청서

1. 사업개요

가. 사업명: 2000학년도 00초등학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역

나. 사업목적

- 1) 창의적인 교육경험의 제공을 통해 창의융합형 인재 육성
- 2) 학생·학부모의 요구에 부합하는 다양한 방과후·맞춤형 프로그램 운영
- 3) 교육격차를 완화 및 사교육비 경감

다. 사업기간: 2000. 3. 1. ~ 2000. 2. 28.(1년)

라. 사업예산: 금000,000,000원

마. 사업설명: 과업내용서 참조

바. 계약방법: (규격·가격동시입찰 / 협상에 의한 계약)

사. 추진일정: 공고 일정에 따름

2. 제안 요청 사항

가. 맞춤형 프로그램 운영 계획

1) 맞춤형 프로그램

연번	프로그램명	수강정원 (학년)	운영 기간	운영 시간	운영 횟수
1	A프로그램	00명 (1~2학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 화, 수, 목, 금(주 5시간)	4개 반 (12개월)
2	B프로그램	00명 (1~2학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 화, 수, 목, 금(주 5시간)	3개 반 (12개월)

2) 도서, 재료구입비 예산 현황

(1) 맞춤형 프로그램별 도서, 재료구입비 현황

연번	프로그램명	도서구입비	재료구입비	합계	비고
1	A프로그램				
2	B프로그램				

(2) 맞춤형 프로그램의 경우 도서, 재료구입비 예산 범위 내에서 도서·재료 활용계획 작성

나. 방과후 프로그램 운영 계획

연번	프로그램명	수강정원 (학년)	운영 기간	운영 시간	운영 횟수
1	C프로그램	00명 (0~0학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	화, 목 (주 2시간)	4개 반 (3개월×4기)
2	D프로그램	00명 (0~0학년)	2000. 3. 1. ~2000. 2. 28.	월, 수 (주 2시간)	3개 반 (3개월×4기)

〈 제안할 운영 계획에 포함되어야 할 내용 〉

- 프로그램별 세부일정 및 내용(실시간 쌍방향, 온·오프라인 연계 방식 활용 가능)
- 과업에 참여하는 강사와 지원인력에 대한 현황 및 투입·운용 방법 등
- 안전지도 및 안전관리 계획 등
- 프로그램별 활동 공개 계획 등
- 기타 발주기관이 필요로 하여 요구하는 사항

3. 제안서 작성 요령

가. 제안서 제출 자료 및 수량

- 1) (정량평가자료) 최근 3년 이내 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 이행 실적(서식 참조) 및 용역이행실적증명서 각 1부 - 해당되는 경우만
- 2) (정량평가자료) 신용평가등급 확인서(입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 신용평가등급서로 유효기간 안에 있어야 합니다.) 1부
- 3) (정량평가자료) 인건비 지급 및 근로조건 이행 약속서 1부
- 4) (정성평가자료) 제안서 0부

※ 제안서에 도서·재료 활용 계획(서식의 예시 참조)이 반드시 포함되어야 하며, 도서의 경우에는 도서명, 저자, 출판사, 정가, 제안가격, 제안율 등을 포함하고, 재료의 경우에는 품명, 규격, 제안가격 등을 포함하여야 합니다.

나. 제안서 작성 순서 및 방법

1) 정량평가 부분

작성 항목	작성 방법	비고
1. 동 용역이행 수행실적	◦ 입찰공고일 기준 최근 3년 이내 완료한 초·중등교육법에 따른 학교의 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 이행 실적으로 하되, 2023년 본 입찰공고일부터 2023년 2월 28일까지 완료(준공)된 2022학년도 전체 실적을 포함하며 2025학년도는 본 입찰공고일 까지 기성검사 후 대금이 지급된 분까지 실적으로 인정	별첨 서식 활용
2. 경영상태	◦ 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제4조 제1항 제1호 또는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조 제26항의 업무를 영위하는 신용정보업자*가 입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 회사채·기업어음에 대한 신용평가등급이나 기업신용평가등급으로 유효기간 안에 있는 가장 최근의 신용평가등급 확인서 제출	신용정보업자 발행 서식
3. 근로환경 조성 계획의 적정성	◦ 인건비 지출 이행 및 근로조건 이행 약속서 작성 제출	별첨 서식 활용



* 신용정보업자 자료

신용평가기관명	주 소	전화번호	홈페이지
나이스디앤비	서울 마포구 마포대로 217(아현동, 크레디트센터 14F)	02-2122-2308	www.nicednb.com
나이스평가정보(주)	서울 영등포구 은행로 17(여의도동, NICE평가정보(주))	02-2122-4000	www.niceinfo.co.kr
서울평가정보(주)	서울 영등포구 국회대로70길 23(여의도동, 용산빌딩)	1577-1006 02-3445-5000	www.sci.co.kr
한국평가데이터	서울 영등포구 의사당대로 21(여의도동, 코데이터 빌딩)	1811-8883	www.kodata.co.kr
한국기업평가	서울 영등포구 의사당대로 97(여의도동, 교보증권빌딩 6~8층)	02-368-5500	www.korearatings.com
한국신용평가	서울 영등포구 의사당대로(여의도동, 63빌딩 48층, 55층)	02-787-2200	www.kisrating.com
나이스신용평가(주)	서울 영등포구 국회대로 66길 9(여의도동, NICE신용평가(주))	02-2014-6200	www.nicerating.com
(주)이크레디블	서울 구로구 디지털로 33길 27(구로동, 삼성아티밸리 8층)	02-2101-9100	www.ecredible.co.kr
서울신용평가(주)	서울 영등포구 국제금융로 2길 25	02-6966-2432	www.scri.co.kr
코리아크레딧뷰로	서울 영등포구 국제금융로6길 15	02-708-6090	www.koreacb.com
한국평가정보(주)	서울 강남구 테헤란로 116, 11층(역삼동, 동경빌딩)	02-6391-5500	www.kcs.co.kr
주식회사 테크핀레이팅스	서울특별시 중구 을지로 29, 10층(을지로1가, 더존을지타워)	02-6233-2555	www.techfinrating.com

2) 정성평가 부분

작성 항목	작성 방법
1. 프로그램 영역	- 프로그램 질 관리 방안 및 세부계획(예산액 포함) - 프로그램 세부 계획 및 구성 기술 (프로그램의 내용, 질적 수준, 교육목적에 대한 적합성) - 별도 도서·재료 활용계획 제출 ※ 도서·재료 활용 계획서에 도서의 경우에는 도서명, 저자, 출판사, 정가, 제안가격 등을 포함하고, 재료의 경우에는 품명, 규격, 제안가격 등을 포함하여야 한다. - 프로그램 질 관리 계획 기술(평가 및 피드백)
2. 강사 영역	- 강사 연수와 전문성 강화 방안 및 세부계획(예산액 포함) - 강사관리계획을 포함하여 기술 (강사 지원, 연수, 대체 인력, 인력풀 등) - 강사의 전문성을 포함하여 기술 (강의기술능력, 자격증, 경력 등)
3. 학생 영역	- 활동 결과 피드백 제공 계획 기술 - 학생 안전관리 운영 계획 등 기술
4. 관리 영역	- 위탁 운영 행정 관리 방법 기술 - 기타 필요사항 기술



다. 제안서 및 제안요약서 작성 방법(예시)

- 1) 규격: 본문 A4, 백색용지 종으로 작성 단면으로 작성(글자체는 흑백이 기준이나, 업체에서 칼라 작성을 희망하는 경우 가능)
- 2) 제본방법: 좌철 (전자 제출의 경우 해당 없음)
- 3) 작성 수량
 - 가) 제안서: A4용지 30쪽 내외로 작성
 - 나) 제안요약서: A4용지 10쪽 이내로 작성
- 4) 항목구분은 1, 1, 가, 1), 가), (1), (가), ①, ㉔ 순으로 한다.
- 5) 제안서와 증빙자료는 구분하여 작성하며, 증빙자료도 인식표를 등을 붙여 해당 증빙자료별로 쉽게 구분될 수 있도록 한다.
- 6) 한글 휴먼명조로 작성하되, 대제목 16호, 소제목 14호, 본문 12호로 작성한다.
- 7) 쪽수는 하단 중앙에 “-1-”와 같이 표시한다.
- 8) 전자제출의 경우 추가 작성 규격
 - 가) 제안서 용량: 제안서 전체 300MB 미만
 - 나) 제안서는 정량제안서, 정성제안서, 기타서류로 구분하여 작성(증빙자료는 해당 제안서에 포함하여 제출)
 - (1) 정량제안서: 제안서 평가항목 및 배점기준 참조하여 평가항목 순서대로 작성(증빙서류 포함)
 - (2) 정성제안서: 제안서 평가항목 및 배점기준 참조하여 평가항목 순서대로 작성(증빙서류 포함)
 - (3) 기타서류: 제안서를 제외하고 입찰공고에서 제출 요청한 입찰참가자격에 대한 증빙서류 등 서류 일체를 1건 파일로 작성하여 제출

기타서류는 스캔 후 제안서 파일과 구분된 별개의 전자파일 형태로 나라장터 제안서 제출 시 파일구분을 기타서류로 선택하여 온라인으로 제출하시기 바랍니다.

라. 제안서의 효력

- 1) 제안된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 변경할 수 없으며, 계약체결 시 계약 조건의 일부로 간주한다.
- 2) 발주기관은 제안서 제출기한 이전까지 제안업체에 대하여 추가제안이나 추가자료를 요청할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가진다.
- 3) 발주기관의 추가자료 요청 시 제안업체는 이에 성실히 임하여야 하며, 미제출시 불이익에 대한 책임은 제안업체에 있다.(제안서 검토 후 추후 통보)
- 4) 발주기관의 요구에 의하여 수정·보안 변경된 제안내용은 계약서에 명시되지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가진다. 단, 계약서에 명시된 경우는 계약서의 내용이 우선한다.



마. 제안서 작성 시 유의사항

- 1) 제안서에는 회사명과 대표자를 기입하고 인감 날인한다.
- 2) 제안서의 모든 기재사항을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 증빙자료 등은 원본 1부로 작성하여 제출한다.
- 3) 모든 제안서류를 한글표기를 원칙으로 하며 영문자료 첨부 시 한글 요약내용을 첨부한다.
- 4) 제안서의 각 사항에 대해 평가시점에서 완료된 것만을 대상으로 하며, “가능할 것이다”, “고려하고 있다”, “생각한다” 등과 같은 표현은 불가능한 것으로 간주한다.
- 5) 본 사업과 관련하여 제출된 제안서 및 관련 자료는 일체 반환하지 않는다.
- 6) 본 제안을 위하여 소요되는 일체의 비용은 제안업체의 부담으로 한다.
- 7) 사업추진에 있어 계약서와 제안서, 제안요청서에 포함되지 않는 일반적인 사항은 발주기관과 제안업체와의 합의를 통해 처리한다.
- 8) 제안요청 내용은 본 사업수행을 위하여 최소사항을 제시한 것으로 제시한 내용에 대한 사항이 누락되어서는 안되며 제안사항이 없는 경우 “제안내용 없음”으로 표기한다.

4. 제안서 평가

가. 제안서 평가 안내

1) 제안서평가위원회 개최

가) 평가위원회 개최 일시 및 장소: 입찰공고문 참조

나) 제안서 설명 방법: 제출된 제안서에 따라 진행

(※ 입찰공고서에서 제안서 설명회를 생략하는 경우 해당없음)

다) 설명순서: 제안서 접수 순에 따라 추천하여 결정

라) 발표자: 제출된 제안서에 사업책임자로 업체에서 지정한 자(업체 소속 임직원에 한함)

마) 발표시간: 발표 00분 이내, 질의응답 00분 이내

바) 기본 원칙

- 발주기관의 필요에 따라 제안서에 대한 설명 및 관련사항의 확인요청이 있을 시 제안업체는 이에 응해야 한다.
- 해당업체 순서 시 해당업체가 설명회 시작 전까지 참석하지 않을 경우 불참으로 간주한다.
- 발표 자료는 별도로 준비할 수 있으나, 발표내용과 제안서의 내용은 같아야 하고, 발표내용과 제안서가 상이할 경우 제안서의 내용이 우선한다.
- 발주기관이 제안업체별로 프로그램 지도 능력을 평가하기 위해 프로그램 활동 시연을 요청할 경우에는 이는 발표시간에 포함되지 않고 별도로 정한 시간동안 진행한다.



2) 제안서 평가

규격/가격 동시입찰	1. 정량적 평가는 계약담당자가 심사 기준에 따라 평가한다. 2. 정성적 평가는 평가위원들이 평가한다. 3. 정성적 평가는 위원별 평가 합계 점수 중에서 최고점수와 최저점수를 제외하고, 나머지 위원 평가점수의 산술평균점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다. 4. 평가점수 산출 결과 최종(평균)점수에 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다. 5. 평가결과 합산점수 80점 이상인 자 모두를 적격자로 결정한다.
협상에 의한 계약	1. 기술능력평가 중 정량적 지표에 의한 평가는 계약담당자가 심사 기준에 따라 평가한다. 2. 정성적 평가는 평가위원들이 평가한다. 3. 정성적 평가는 위원별 정성적 평가분야 합계점수 중에서 최고점수와 최저점수를 준 위원을 제외하고 나머지 위원의 평가점수를 합산하여 산술평균한 점수로 한다. 다만, 최고점수 또는 최저점수가 2개 이상인 경우는 하나만 제외한다. 4. 평가점수 산출 결과 최종(평균)점수에 소수점 이하의 숫자가 있는 경우에는 소수점 이하 셋째자리에서 반올림한다. 5. 평가결과 기술능력과 가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인 자를 협상적격자로 선정한다.(협상 순서는 합산점수의 고득점순에 따라 결정)

나. 제안서 평가항목 및 배점

1) 제안서 평가항목 및 배점표: 별첨 자료 참조

2) 정량평가 세부 배점표

○ 신용평가등급에 따른 평가점수

(단위: 점)

① 회사채에 대한 신용평가등급	② 기업어음에 대한 신용평가등급	③ 기업신용평가등급	평점	
			(배점 10점)	(배점 5점)
AAA		①의 AAA에 준하는 등급	10.0	5.0
AA+, AA°, AA-	A1	①의 AA+, AA°, AA-에 준하는 등급	10.0	5.0
A+, A°, A-	A2+, A2°, A2-	①의 A+, A°, A-에 준하는 등급	10.0	5.0
BBB+, BBB°, BBB-	A3+, A3°, A3-	①의 BBB+, BBB°, BBB-에 준하는 등급	10.0	5.0
BB+, BB°	B+	①의 BB+, BB°에 준하는 등급	10.0	5.0
BB-	B°	①의 BB-에 준하는 등급	9.8	4.9
B+, B°, B-	B-	①의 B+, B°, B-에 준하는 등급	9.6	4.8
CCC+ 이하	C 이하	①의 CCC+에 준하는 등급 이하	6.0	3.0
미제출			0	0

○ 인건비 지출 약액서 평가점수(※ A%는 입찰공고문에 기재된 인건비 지급률을 뜻함)



심 사 항 목	평점
기초금액 대비 (A %) 이상을 인건비로 지급하겠다고 제출한 경우 ※ A%는 공고문에 기재된 인건비 %를 뜻함	10
기초금액 대비 (A-○%) 이상을 인건비로 지급하겠다고 제출한 경우	8
기초금액 대비 (A-○%) 이상을 인건비로 지급하겠다고 제출한 경우	6
기초금액 대비 (A-○%) 이상을 인건비로 지급하겠다고 제출한 경우	4
기초금액 대비 (A-○%) 이상을 인건비로 지급하겠다고 제출한 경우	2

5. 관련 서식

- 가. 제안서 표지 서식
- 나. 청렴서약서
- 다. 신청기관 일반 현황
- 라. 관련 용역 수행실적
- 마. 일반용역이행 실적증명서
- 바. 인건비 지급 및 근로조건 이행 약속서
- 사. 사업 수행 계획서
- 아. 사업수행 조직 및 인원현황
- 자. 소속 강사 총괄표

6. 붙임 자료

- 가. 제안서 평가항목 및 배점표 1부.
- 나. 제안서 작성 제공 서식 각 1부



서식 22 방과후 맞춤형 프로그램 업체위탁 입찰공고문(예시)

※ 규격/가격동시입찰의 입찰참자자격 등에 따른 입찰 공고문 예시(8종)은 ‘늘봄학교지원센터 홈페이지 (<https://afterschool.sen.go.kr>) 자료실’ 서식자료실에 탑재되어 있습니다.

○○초등학교 공고 제20○○-○○호

20○○학년도 ○○초등학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 2단계(규격·가격동시) / 협상에 의한 계약 입찰공고

○○학교 20○○학년도 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 입찰을 다음과 같이 공고합니다.

20○○. ○○. ○○.

○○학교장

규격 착오 또는 규정의 미숙지 등으로 입찰자가 계약을 체결하지 않거나 계약을 체결하고 불이행하는 경우 관계법령에 의거 부정당업자로 제재되어 일정기간 입찰참여가 제한되는 등 불이익을 받으실 수 있으니, 본 입찰공고서의 규격서 및 계약관련규정을 철저히 숙지하신 후 입찰에 참가하여 주시기 바랍니다.

〈 청렴서약제 적용 및 공익제보콜센터 안내 〉

서울특별시교육청 및 산하기관(학교)은 청렴계약제도의 철저한 이행을 통하여 맑고 깨끗한 계약문화를 조성하고, 건설 산업의 건전한 발전 및 국가경쟁력을 높이기 위해 노력하고 있습니다.

- ◆ 이 계약은 지방계약법 제6조의2에 따른 청렴서약제가 적용되므로 입찰(견적)자는 반드시 입찰서 제출 시 청렴서약서에 관한 내용을 숙지하고 동의하여야 합니다.
- ◆ 입찰·낙찰 및 계약체결 또는 계약이행 과정에서 관계 공무원에게 직·간접적으로 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등의 부당한 이익을 제공하는 경우에는
 - 당해 계약의 해제·해지 조치
 - 서울특별시교육청 및 산하기관에서 시행하는 입찰에 3월 이상 2년 이하의 기간 동안 부정당 업체로 입찰참가자격 제한과 6월 이상 2년 3월 이하의 기간 동안 수의계약 배제업체로 등록됨을 알려드립니다.
- ◆ 계약담당공무원이 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함) 등을 요구할 경우에는
 - 서울특별시교육청 홈페이지 행정정보-공익제보콜센터에 신고 (클린폰: ☎1588-0260)



【공통】

1. 입찰에 부치는 사항

용역명	20○○학년도 ○○초등학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역
용역내용	과업내용서에 의함
낙찰자결정방법	2단계(규격·가격동시)입찰 / 협상에 의한 계약
공고기간	20○○. . . () ~ 20○○. . . ()
계약 이행기간	20○○.3.1. ~ 20○○.2.28. ※ 학교사정에 의해 변동 가능
기초금액	000,000,000원(부가가치세 0원) ※ 기초금액에는 인건비 (%)가 반영되어 있음 ※ 용역(과업)내용에 변동이 발생한 경우 추후 변경계약을 통해 계약금액이 조정됨
제안서 제출기간	(수기제출)20○○. . . () 00:00 ~ 20○○. . . () 00:00(행정실) ※ 우편 및 FAX 접수 불가, 대리인 접수 시 신분증을 지참하고 재직증명서 및 위임장 4대보험 중 어느 한가지 가입 증명 자료 첨부, 서류 미비 시 접수하지 않음 (전자제출)20○○. . . () 00:00 ~ 20○○. . . () 00:00(나라장터시스템)
가격입찰서 제출기간	20○○. . . () 00:00 ~ 20○○. . . () 00:00(G2B 전자접수)
제안서 평가	20○○. . . () 00:00~, ○○초등학교 본관 회의실
개찰일시 및 장소	20○○. . . () 00:00 ○○학교 입찰집행관 PC

【2단계(규격·가격동시)입찰】

2. 입찰방법

가. 본 입찰은 「지방계약법 시행령」제18조제3항에 따라 “2단계 입찰(규격·가격 동시)”로, 제안서와 가격입찰서를 동시에 제출하며, 규격입찰서(제안서)를 평가한 결과 적격자로 선정된 업체에 대해 가격을 개찰하여 낙찰자를 선정합니다.

수기 제출의 경우
1) 제안서 및 입찰참가신청서류 등은 행정실에 직접 제출하여야 합니다. 2) 가격입찰서는 G2B(http://www.g2b.go.kr)를 통한 전자입찰만 가능합니다. 3) 만약, 제안서를 제출하였으나 가격입찰서를 제출하지 않은 경우와 가격입찰서는 제출하였으나 제안서를 제출하지 않은 경우 모두 입찰서를 제출하지 않은 것으로 입찰무효 처리합니다.
전자 제출의 경우
1) 제안서 및 입찰참가신청서류 등은 G2B (http://www.g2b.go.kr)를 통해 온라인으로 제출하여야 합니다. 2) 가격입찰서 제출은 G2B (http://www.g2b.go.kr)를 통한 전자입찰만 가능합니다. 3) 만약, 제안서를 제출하였으나 가격입찰서를 제출하지 않은 경우와 가격입찰서는 제출하였으나 제안서를 제출하지 않은 경우 모두 입찰서를 제출하지 않은 것으로 입찰무효 처리합니다.

【협상에 의한 계약】

2. 입찰방법

가. 본 입찰은 「지방계약법 시행령」제43조 따라 “협상에 의한 계약”으로 기술 및 가격평가 결과 협상적격자로 선정된 자와 협상을 통하여 업체를 선정합니다.



수기 제출의 경우

- 1) 제안서 및 입찰참가신청서류 등은 행정실에 직접 제출하여야 합니다.
- 2) 가격입찰서는 G2B(<http://www.g2b.go.kr>)를 통한 전자입찰만 가능합니다.
- 3) 만약, 제안서를 제출하였으나 가격입찰서를 제출하지 않은 경우와 가격입찰서는 제출하였으나 제안서를 제출하지 않은 경우 모두 입찰서를 제출하지 않은 것으로 입찰무효 처리합니다.

전자 제출의 경우

- 1) 제안서 및 입찰참가신청서류 등은 G2B(<https://www.g2b.go.kr>)를 통해 온라인으로 제출하여야 합니다.
- 2) 가격입찰서 제출은 G2B(<http://www.g2b.go.kr>)를 통한 전자입찰만 가능합니다.
- 3) 만약, 제안서를 제출하였으나 가격입찰서를 제출하지 않은 경우와 가격입찰서는 제출하였으나 제안서를 제출하지 않은 경우 모두 입찰서를 제출하지 않은 것으로 입찰무효 처리합니다.

【공통】

나. 추정가격 2.3억원 미만 입찰의 중소기업자와의 우선조달계약 및 예외 적용(추정가격 2.3억원 이상 해당없음)

추정가격 1억원 미만	본 용역은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조2 제1항 제1호에 따른 소기업 또는 소상공인 간 제한입찰입니다. 다만, 같은 법률 시행령 제2조의3 제1항 제2호 나목에 따라 중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외를 적용하여 비영리법인의 참가가 가능합니다.
추정가격 1억원 이상 2.3억원 미만	본 용역은 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제2조2 제1항 제2호에 따른 중·소기업 또는 소상공인 간 제한입찰입니다. 다만, 같은 법률 시행령 제2조의3 제1항 제2호 나목에 따라 중소기업자와의 우선조달계약에 대한 예외를 적용하여 비영리법인의 참가가 가능합니다.
다만, 「중소기업기본법」 제2조에 의한 중소기업자 또는 「소상공인 보호 및 지원에 관한 법률」 제2조에 따른 소상공인으로서 '중소기업 범위 및 확인에 관한 규정'에 따라 발급된 중소기업·소상공인 확인서를 소지한 비영리법인은 비영리법인이 아닌 중소기업·소상공인 자격으로 입찰참가가 가능합니다.	

다. 총액으로 입찰서를 제출하여야 합니다. **(총액계약)**

라. **지역제한(제한지역: 서울특별시)** 입찰입니다. (추정가격 5억원 이하인 경우)

마. **청렴서약제** 시행대상 용역계약이며, 공동도급은 허용하지 않습니다.

바. 입찰자 입찰금액 등 선정시 유의사항

- 1) 입찰자는 방과후 프로그램 인건비 지급비용 또는 맞춤형 프로그램 인건비 지급 최저금액을 고려하여 입찰금액을 산출하여 투찰하시기 바라며, 계약상대자가 이를 위반하여 강사료를 지급할 경우 계약을 해지할 수 있습니다.
- 2) 계약상대자 산출내역서 작성 유의사항
 - 가) 계약상대자는 산출내역서 작성시 개별 과목(강좌)별 강사료 금액을 [붙임 2] 방과후·맞춤형 프로그램 원가 계산서의 개별 과목(강좌)별 강사료 금액에 기초금액 대비 낙찰율을 반영한 금액으로 산출하여야 합니다.
(계약상대자는 원단위 조정, 원활한 운영 등을 위해 ±100원 미만 범위에서 강사료를 조정 가능)
 - 나) 방과후 및 맞춤형 프로그램(별도 원가계산)을 통합하여 발주한 경우 방과후 및 맞춤형 프로그램별 기초금액 대비 낙찰율을 적용한 금액으로 별도 산출하여야 하며 방과후 및 맞춤형 프로그램 간 기초금액 대비 낙찰율을 적용한 금액 계약상대자는 조정할 수 없습니다.
- 3) 보조인력 인건비 등(인건비, 경비(법정경비, 기타경비), 일반관리비, 이윤) 반영
 - 가) 보조인력 인건비를 방과후 프로그램 원가계산에 반영하였습니다.
 - 나) 보조인력 산업재해보상, 고용, 국민연금, 건강, 노인장기요양보험료 등 법정경비를 별도 계상하지 아니하고 기타



경비에 통합하여 반영하였으므로 계약상대자는 관련 법령에 따라 보험 가입 및 보험료를 납부합니다.

다. 계약상대자는 계약 전 구체적인 보조인력 배치계획을 학교와 협의하여 계약 시 보조인력 배치계획서 (4대 보험료 등 법정경비 가입 및 납부 내용 포함)를 제출하여야 합니다.

【공통】

3. 입찰참가자격

[소기업, 소상공인 간 제한의 경우]

가. 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자만 입찰서를 제출할 수 있습니다.

- ① 방과후(맞춤형 포함) 또는 교육 관련 사업자등록을 한 자
- ② 입찰공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 한다)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다] 부터 입찰일(다만 낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 서울특별시내에 둔 자이어야 합니다.
- ③ 다음 각 항 중 어느 하나에 해당하는 자
 - 1) 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업 또는 「소상공인보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 소기업·소상공인확인서를 소지한 자
 - 2) 비영리법인(정관, 법인등기사항전부증명서 목적에 방과후(맞춤형 포함) 위탁운영에 대한 내용이 기재되어 있어야 하며, 법인허가증, 정관, 법인등기사항전부증명서 등 해당 증빙자료를 별도 제출하여야 합니다.)

[중소기업자 간 제한의 경우]

가. 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자만 입찰서를 제출할 수 있습니다.

- ① 방과후(맞춤형 포함) 또는 교육 관련 사업자등록을 한 자
- ② 입찰공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 한다)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다] 부터 입찰일(다만 낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 서울특별시내에 둔 자이어야 합니다.
- ③ 다음 각 항 중 어느 하나에 해당하는 자
 - 1) 「중소기업기본법」제2조에 따른 중소기업 또는 「소상공인보호 및 지원에 관한 법률」제2조에 따른 소상공인으로서 「중소기업 범위 및 확인에 관한 규정」에 따라 발급된 중·소기업·소상공인확인서를 소지한 자
 - 2) 비영리법인(정관, 법인등기사항전부증명서 목적에 방과후(맞춤형 포함) 위탁운영에 대한 내용이 기재되어 있어야 하며, 법인허가증, 정관, 법인등기사항전부증명서 등 해당 증빙자료를 별도 제출하여야 합니다.)

[추정가격 2.3억원 이상으로 중소기업자 간 제한을 하지 않는 경우]

가. 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자만 입찰서를 제출할 수 있습니다.

- ① 방과후(맞춤형 포함) 또는 교육 관련 사업자등록을 한 자
- ② 입찰공고일 전일[신규사업자(법인인 경우 법인등기일, 개인사업자인 경우 사업자등록일을 기준으로 한다)인 경우 입찰공고일 이후를 포함한다] 부터 입찰일(다만 낙찰자는 계약체결일)까지 법인등기부상 본점 소재지(개인사업자인 경우에는 사업자등록증 또는 관련법령에 따른 허가·인가·면허·등록·신고 등에 관련된 서류에 기재된 사업장의 소재지)를 서울특별시내에 둔 자이어야 합니다.
- 나. 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제4조의 규정에 따라 조달청 전자입찰 이용자 등록을 필한 자이어야 하며, 전자입찰 미등록 업체인 경우에는 조달청 전자입찰 시스템 가입 및 공인 인증기관의 인증서를 받은 후 전자입찰서 제출 마감일 전일까지 조달청에 입찰참가 자격 등록을 하여야 합니다.
- 다. 이 입찰은 국가종합전자조달시스템 전자입찰 특별유의서 제7조에 따른 신원확인 입찰이 적용되며,



국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정 제2조제1항제16호에 따른 개인인증수단을 이용(공동인증서 제외)하여 신원을 확인받은 후 입찰에 참여하여야 합니다.

※ 미자격자로 고의로 입찰에 참가하거나, 「지방계약법 시행령」 제92조 제2항의 각 호의 어느 하나에 해당한다고 판단될 경우에는 관계규정에 따라 부정당업자로 제재할 수 있습니다.

【공통】

4. 입찰보증금 납부 및 귀속

가. 「지방계약법 시행령」 제37조의 규정에 따른 입찰보증금 납부는 면제하되 입찰보증금 지급 확약 내용이 명시된 조달청의 전자입찰서 제출로 갈음합니다.

나. 낙찰자가 정당한 사유 없이 정한 기한 안에 계약을 체결하지 아니한 때에는 「지방계약법 시행령」 제38조에 따라 입찰보증금을 학교에 현금으로 납부(귀속)하여야 하며, 부정당업체로 입찰참가자격 제한처분을 받게 됩니다.

【2단계(규격·가격동시)입찰】

5. 업체 선정 절차

입찰공고(G2B) ⇒ 제안서 제출(수기, G2B) 및 가격입찰서 제출(G2B) ⇒ 학교 제안서 평가위원회 평가·선정(80점 이상 적격업체 선정) ⇒ 적격업체로 선정된 업체에 한하여 가격개찰⇒ 낙찰자 결정 ⇒ 계약체결

【협상에 의한 계약】

5. 업체 선정 절차

입찰공고(G2B) ⇒ 제안서 및 가격입찰서 제출(G2B) ⇒ 평가(70점 이상 최고 득점자순으로 협상적격자 선정) ⇒ 협상적격자와 협상 ⇒ 낙찰자 결정 ⇒ 계약체결

【공통】

6. 제안서 및 가격입찰서 제출

【수기제출】

가. 제안서 제출

1) 기 간: 20○○. . . () 00:00 ~ 20○○. . . () 00:00 (기간 및 시간엄수)

2) 접수장소: 학교 행정실

3) 제출방법: 직접제출

※ 우편 및 FAX 접수 불가, 대리인 접수 시 신분증을 지참하고 재직증명서 및 위임장 첨부, 서류 미비 시 접수하지 않음

※ 제안서를 봉투에 밀봉 후 대표자 인장 날인하여 “입찰서류” 표시

4) 제출서류

가) 경쟁입찰참가자격등록증 1부(G2B 출력)

나) 입찰참가신청서 1부

다) 청렴서약서 1부

라) 교육의 중립성 준수 서약서 1부

마) 제안서 제출

(1) (정량평가) 최근 3년 이내 방과후(맞춤형 포함) 운영 영역 이행 실적(서식 참조) 및
영역이행실적증명서 각 1부 - 해당되는 경우만

(2) (정량평가) 신용평가등급 확인서(입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 신용평가등급서로 유효기간 안에 있어야 합니다.) 1부

(3) (정량평가) 인건비 지급 및 근로조건 이행 확약서 1부

(4) (정성평가) 제안서 0부

※ 제안서에 도서·재료 활용 계획(서식의 예시 참조)이 반드시 포함되어야 하며, 도서의 경우에는 도서명, 저자, 출판사, 정가, 제안가격, 제안율 등을 포함하고, 재료의 경우에는 품명, 규격, 제안가격 등을 포함하여야 합니다.



- 바) 용역이행실적증명서 1부 - 해당되는 경우만, 국가중합전자조달시스템(G2B) 출력물 가능
- 사) 입찰참가자격 증명서류
- 사업자등록증 사본(법인, 개인, 비영리법인이 방과후 프로그램 운영을 수익사업으로 신고한 경우) 또는 고유번호증 사본(비영리법인) 1부.(사본은 원본대조필)
 - (중소기업, 소상공인 제한입찰의 경우) 중소기업·소상공인확인서(중소기업·소상공인 확인서가 없는 비영리법인 제외) 1부.
 - 비영리법인: 법인허가증, 정관 각 1부.
- 아) 사용인감계 1부
- 자) 등기사항증명서(법인) 1부
- 차) 대리인 접수 시 (대표자가 아닌 사람이 서류 제출 시)
- 경쟁입찰참가자격등록증에 입찰대리인으로 등록되어 있는 경우: 신분증
 - 경쟁입찰참가자격등록증에 입찰대리인으로 등록되어 있지 않은 경우
(아래 서류 모두 지참)
 - (1) 신분증, 위임장, 재직증명서 각 1부
 - (2) 4대보험 중 어느 한 가지 가입 증명자료 1부
(위임장에 사용한 인감이 입찰참가자격등록증에 미등록 된 경우에는 인감증명서, 사용인감계 등 함께 제출)
- 카) 평가위원 예비명부 고유번호 선택 확인서 1부(추정가격 5억원 이상 2단계(규격·가격동시) 입찰 및 협상에 의한 계약인 경우)
- 타) 기타 계약담당자가 필요하다고 요청하는 서류
- 5) 유의사항
- 가) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 공개하지 않습니다. 또한 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안업체의 부담으로 합니다.
- 나) 제출된 제안서에 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 학교에서 보완요구 할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가지며 학교에서 요구하는 기한까지 보완서류가 제출되지 아니하면 당초 제출된 서류만으로 평가하고 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능 할 때에는 평가에서 제외합니다.
- 다) 「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」 제8장에 따라 입찰참가신청을 한 자가 아니면 입찰에 참가할 수 없으며, 입찰참가신청서 제출 시 대리인을 지정한 경우에는 대리인도 입찰에 참가할 수 있습니다. 단 대리인의 자격은 입찰참가자가 법인인 경우 해당 법인의 임직원에 한하며, 신분증을 지참하고 재직증명서 및 위임장을 첨부하여야 합니다.

[전자제출]

가. 제안서 제출

- 1) 제출기간: 20○○. . . () 00:00 ~ 20○○. . . () 00:00
- 2) 제출장소: 나라장터시스템(<http://www.g2b.go.kr>)
- 3) 제출방법: **온라인 제출(전자제출)**
- 4) 제출서류: 전체 300MB 미만, 정량제안서, 정성제안서, 기타서류 구분

※ 제안서 증빙자료는 제안서에 포함하여 제출

○ 정량제안서: 【붙임】제안요청서 참조

- 최근 3년 이내 방과후(맞춤형 포함) 운영 위탁용역 이행 실적증명서 【붙임】제안요청서 참조 각 1부.
- 신용평가등급 확인서(입찰공고일 기준 최근 1년 이내에 평가한 신용평가등급서로 유효기간 안에 있어야 합니다.) 1부.
- 인건비 지급 이행 약속서 1부.

○ 정성제안서: 【붙임】제안요청서, 【붙임】제안서 평가항목 및 배점기준 참조



※ 정성제안서에 도서·재료 활용계획서를 포함하여 제출

- 도서·재료 활용 계획서에 도서의 경우에는 도서명, 저자, 출판사, 정가, 제안가격 등을 포함하고, 재료의 경우에는 품명, 규격, 제안가격 등을 포함하여야 합니다.

○ 기타서류

기타서류는 스캔 후 제안서 파일과 구분된 별개의 전자파일 형태로 나라장터 제안서 제출 시 파일구분을 기타서류로 선택하여 온라인으로 제출하시기 바랍니다.

- 입찰참가자격 증빙서류

- 경쟁입찰참가자격등록증, (중소기업, 소상공인 제한입찰의 경우) 중소기업·소상공인확인서(중소기업·소상공인 확인서가 없는 비영리법인 제외), 등기사항증명서(법인), 사업자등록증 사본(법인, 개인, 비영리법인이 방과후 프로그램 운영을 수익사업으로 신고한 경우) 또는 고유번호증 사본(비영리법인) 각 1부.
- 비영리법인: 법인허가증, 정관 각 1부.

- 기타 서류

- 인감증명서 1부.(사용인감 사용시 사용인감계 포함) 1부.
- 각서 1부.
- 청렴서약서 1부.
- 교육의 중립성 준수 서약서 1부.
- 기타 공고로서 정한 서류 각 1부.

※ 서류가 사본일 경우에는 “원본과 같음”을 증명하는 문구, 상호 등을 기재하고 인감으로 날인하여 제출

5) 제안서 제출방법 상세 안내

- ① 이 입찰은 제안서 제출기한 내에 가격 및 규격제안서의 제출이 완료되어야 입찰이 유효합니다.
- ② 제안서 및 입찰참가신청 서류 등은 “나라장터 고객센터 사용자 매뉴얼”을 참고하여 반드시 입찰자가 나라장터시스템을 통하여 전자적으로만 제출하여야 합니다.

※ 나라장터 고객센터 사용자 매뉴얼 참조

※ 제안서 등의 온라인 제출에 대한 상세안내는 조달청 콜센터(1588-0800)로 문의하시기 바랍니다.

- ③ 나라장터 > 입찰 > 입찰진행/참가 화면의 투찰버튼 클릭 후 “입찰서류제출현황” 팝업의 “제안서제출바로 가기” 링크버튼을 통해 파일 첨부 후 제출
- ④ 입찰자는 반드시 제안서 온라인 제출 후 제안서 제출여부를 시스템을 통해 최종 확인하여야 하며, 미확인으로 인하여 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.

제안서 전자제출
확인 방법

나라장터 상단메뉴 입찰>입찰진행>제안서/공모안 제출내역 화면으로 진입하여 제안서 제출여부 확인

- ⑤ 제안서 제출 후 반드시 다음의 제안서 제출 유의사항을 확인하시기 바랍니다.

〈제안서 제출 관련 유의 사항〉

- * 해당 공고가 온라인으로 제안서를 제출받는 경우, 입찰참가자는 반드시 제안서 제출여부를 시스템을 통해 최종 확인하여야 하며, 미확인으로 인하여 발생하는 모든 책임은 입찰참가자에게 있습니다.
- * 제안서(전자파일)가 마감일시까지 나라장터 서버에 수신되지 않을 경우(상기 제출경로를 통하지 않은 건도 포함)와 첨부파일의 하자인 경우 제출하지 아니한 것으로 간주하며, 제안서 미제출시 입찰 무효처리 됩니다. 단, 평가참고자료(제안요약서, 발표자료 등) 미제출시 제안서와 제안서에 포함된 서류로만 평가합니다.
- * 「전자조달의 이용 및 촉진에 관한 법률 시행령」제5조(전자적 형태의 입찰서 제출) 제6항을 준용하여 처리합니다.



6) 유의사항

- 가) 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며 공개하지 않습니다. 또한 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안업체의 부담으로 합니다.
- 나) 제출된 제안서에 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에 제안서 내용에 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 학교에서 보완요구 할 수 있으며, 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가지며 학교에서 요구하는 기한까지 보완서류가 제출되지 아니하면 당초 제출된 서류만으로 평가하고 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능 할 때에는 평가에서 제외합니다.

나. 가격입찰서 제출

- 1) 제출기간: 1. 입찰에 부치는 사항 참조
- 2) 제출방법 및 장소: G2B (<https://www.g2b.go.kr>)를 통한 전자입찰만 가능
- 3) 제출확인 방법: 가격입찰서 정상제출 여부는 입찰>입찰진행>“나의투찰내역” 메뉴에서 확인

【2단계(규격·가격동시)입찰】

7. 제안서 평가

- 가. 일 시: 2000. . . () 00:00 ~
- 나. 장 소: 00초등학교 본관 회의실
 - ※ 학교 사정에 의해 설명회가 연기 또는 취소될 수 있으니 사전 확인 요망
- 다. 참가자격: 접수기간 내에 제안서를 제출한 업체
- 라. 설명회 방법: 업체에서 제출한 제안서 설명(00분 내외) 후 질의응답(00분 내외)
 - ※ 제안서 설명 및 질의응답 시간 등은 참여업체 수 및 기타 사정에 따라 증감될 수 있음
- 마. 제안서 평가결과 적격업체 선정: 2000. . . () 제안서 평가 완료 후 개별 통보
- 바. 유의사항: 설명회 순서는 제안서 접수순서대로 추첨에 의하며, 제안서 설명회에 참가하지 않은 경우에는 제안서 평가대상에서 제외하고 가격입찰서 개찰을 하지 않습니다.(사전판정에서 부적격 처리)

【협상에 의한 계약】

7. 제안서 평가

- 가. 일 시: 2000. . . () 00:00 ~
- 나. 장 소: 00초등학교 본관 회의실
 - ※ 학교 사정에 의해 설명회가 연기 또는 취소될 수 있으니 사전 확인 요망
- 다. 참가자격: 접수기간 내에 제안서를 제출한 업체
- 라. 설명회 방법: 업체에서 제출한 제안서 설명(00분 내외) 후 질의응답(00분 내외)
 - ※ 제안서 설명 및 질의응답 시간 등은 참여업체 수 및 기타 사정에 따라 증감될 수 있음
- 마. 제안서 평가결과 협상 적격업체 선정: 2000. . . () 제안서 평가 완료 후 개별 통보
- 바. 제안서 평가는 기술능력과 입찰가격을 종합하여 평가하며, 평가점수는 기술능력 00%, 입찰가격 00%로 하고, 기술능력평가는 정량적 지표 00점, 정성적 평가 00점으로 합니다.
- 사. 유의사항
 - 설명회 순서는 제안서 접수순서대로 추첨에 의하며, 제안서 설명회에 참가하지 않은 경우에는 계약에 참가할 수 없습니다.
 - 입찰참가자는 제안서 제출 시 소속 직원 중 해당 사업을 수행할 사업책임자를 명시하여야 하며, 사업책임자가 설명 및 질의응답을 하여야 함(다만, 제안서 제출 이후 사업책임자의 퇴사, 질병 등 불가피한 사유가 있는 경우에는 설명 및 질의응답할 자를 발주처의 승인을 받아 다른 소속 직원으로 변경할 수 있음)



【공통】

8. 가격개찰

가. 일 시: 20○○. . . () 00:00~ 이후

나. 장 소: ○○초등학교 입찰집행관 PC

※ 제안서평가위원회의 제안서 평가 후에 가격개찰이 실시되므로 평가 및 심사 등 학교사정에 따라 가격입찰서의 개찰일 및 낙찰자의 결정일이 다소 늦어지거나 연기될 수 있음

【공통】

9. 입찰의 무효 및 취소

「지방계약법 시행령」 제39조, 「지방계약법 시행규칙」 제42조, 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준」 제8장 입찰 유의서 등의 입찰 무효사항에 해당하는 경우에는 무효로 하고, 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제13조에 따라 입찰 취소에 해당하는 입찰은 취소할 수 있습니다.

【2단계(규격·가격동시)입찰】

10. 제안서 평가 및 낙찰자 결정방법

- 가. 제안서를 제출받아 제안서 평가위원회에서 평가 후 80점 이상 업체를 적격업체로 선정하고, 적격업체를 대상으로 가격개찰을 실시하며 「지방계약법 시행령」 제42조에 따라 예정가격 이하로서 최저가격으로 입찰한 자를 낙찰자로 결정합니다.
- 나. 예정가격은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」에 따라 기초금액의 $\pm 3\%$ 금액의 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성, 전자입찰서를 제출하는 각 업체가 2개씩 추천한 결과에 따라 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술평균한 금액으로 결정됩니다.
- 다. 낙찰이 될 수 있는 동일한 가격으로 입찰한 자가 2인 이상인 때에는 「지방계약법 시행령」 제48조의 규정에 따라 제안서 평가점수가 가장 높은 자를 낙찰자로 결정하되, 제안서 평가점수도 동일할 때에는 추첨으로 낙찰자를 결정합니다.
- 라. 규격입찰을 개찰한 결과 적격자가 없는 경우나 일부 경미한 사항의 규격 보완을 조건으로 규격의 적합한 판정을 하는 경우에는 제안서를 변경(보완)하여 제출하도록 할 수 있습니다.
- 마. 가격입찰서를 개찰한 결과 낙찰자를 결정할 수 없는 경우로서 규격적격자가 2인 이상인 때에는 그 규격 적격자에게 가격입찰서를 다시 제출하게 할 수 있습니다.
- 바. 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」 제8장에 의거 입찰자는 제출한 입찰서를 교환·변경 또는 취소할 수 없습니다. 다만, 입찰서에 기재한 중요부분에 오기가 있음을 이유로 개찰현장에서 입찰자가 입찰의 취소의사를 표시한 것으로서 발주기관이 이를 인정하는 경우에는 취소가 가능합니다.
- 사. 낙찰자는 발주기관으로부터 낙찰자 통지를 받은 날부터 10일 이내에 제반서류를 갖추어 계약을 체결하여야 합니다.
- 아. 입찰과 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 거짓 서류를 제출한 자, 정당한 이유 없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 않거나, 계약체결 이후 계약을 부실하게 하거나 조잡하게 하거나 부당하게 하거나 부정한 행위를 하는 등 「지방계약법 시행령」 제92조 2항 각 호에 해당한다고 판단될 경우에는 부정당업자로 제재를 가할 수 있습니다.

【협상에 의한 계약】

10. 협상 적격자 선정 및 협상기준(낙찰자 결정)

가. 가격평가방법

- 1) 비예가사: 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제8조 제2항 제2호에 따라 예정가격을 작성하지 않습니다. 따라서 사업금액(추정가격에 부가가치세를 포함한 금액)을 예정가격으로 간주합니다.
- 2) 복수예가사: 예정가격은 「지방자치단체 입찰 및 계약집행 기준」에 따라 기초금액의 $\pm 3\%$ 금액의 범위 내에서 서로 다른 15개의 복수예비가격을 작성, 전자입찰서를 제출하는 각 업체가 2개씩 추천한 결과에 따라 가장 많이 선택된 4개의 복수예비가격을 산술평균한 금액으로 결정됩니다.



- 3) 가격제안서(입찰서)의 입찰가격이 예정가격을 초과하는 자는 협상적격자에서 제외합니다.
- 나. 협상적격자는 제안서의 기술능력평가와 가격평가점수를 합산한 점수가 70점 이상인 업체 중 고득점자순으로 하며, 종합평점 결과 70점미만은 협상대상에서 제외합니다.
- 다. 종합점수가 동일한 업체가 2인 이상인 경우에는 기술능력평가 점수가 높은 업체를 우선순위로 하고 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 추첨에 의합니다.
- ☞ 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제48조에 따라 동일가격 입찰에 대해 추첨에 의하여 낙찰자를 결정하는 경우 「국가종합전자조달시스템 전자입찰특별유의서」 제15조에 따라 전자조달시스템을 통해 자동으로 추첨하여 낙찰자를 결정합니다.
- 라. 기타사항은 “지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준, 제7장 협상에 의한 계약 낙찰자 결정기준”에 의합니다.
- 마. 낙찰자는 발주기관으로부터 낙찰자 통지를 받은 날부터 10일 이내에 제반서류를 갖추어 계약을 체결하여야 합니다.
- 바. 입찰과 계약에 관한 서류를 위조·변조하거나 부정하게 행사한 자 또는 거짓 서류를 제출한 자, 정당한 이유 없이 낙찰된 후 계약을 체결하지 않거나, 계약체결 이후 계약을 부실하게 하거나 조잡하게 하거나 부당하게 하거나 부정한 행위를 하는 등 「지방계약법 시행령」 제92조 2항 각 호에 해당한다고 판단될 경우에는 부정당업자로 제재를 가할 수 있습니다.

【공통】

11. 기타사항

- 가. 공고문에 언급되지 아니한 사항은 공고일 현재 적용되는 지방자치단체 계약관계법령, 행정안전부 예규, 고시 등 관계 규정에 의하며, 관련법령 및 예규 등을 입찰참가자는 입찰등록일 이전에 입찰에 필요한 사항을 완전히 숙지하고 입찰에 참가하여야 하고 숙지하지 못하여 발생하는 모든 책임은 입찰 참가자에게 있습니다.
- 나. 제안요청서 상에서 제시하는 내용은 20○○학년도 학생들의 수요를 통해 확정되므로 기초금액이 당초 계약금액을 보장하지 않습니다. 용역(과업) 내용에 변동(참여 학생 증감 및 프로그램 추가·폐지 등)이 발생한 경우 추후 변경계약 및 정산을 통해 계약금이 조정됩니다.
- 다. 공고 및 개찰 결과에 대한 정보는 나라장터(G2B)(<https://www.g2b.go.kr>)『입찰』⇒『입찰 공고』⇒『개찰 결과』에서 확인 바랍니다.
- 라. 문의사항(이의신청) 안내 및 전화번호
- 1) 제안서 관련 문의: ○○초등학교 교무실(☎ ○○○-○○○○, 담당자 000)
 - 2) 입찰에 관한 문의: ○○초등학교 교무실(☎ ○○○-○○○○, 담당자 000)
 - 3) 등록절차와 나라장터 이용안내, 입찰 및 계약에 관한 일반사항에 관한 문의: 정부조달 콜센터 (☎1588-0800, 평일 09:00~18:00)

20○○. . .

○○초등학교장



서식 23 입찰 참가 신청서(서식)

[별지 제3호서식]

입찰 참가 신청서				처리기간
※ 아래 사항 중 해당란만 적으시기 바랍니다.				즉시
신청인	상호 또는 법인명		법인등록번호	
	주 소		전 화 번 호	
	대 표 자		주민등록번호	
입찰개요	입찰 공고 (지명)번호	서울○○초등학교 제20○○-호	입찰일	20○○. . .
	입찰건명	서울○○초등학교 20○○학년도 방과후·맞춤형 프로그램 운영 위탁용역		
입찰보증금	납부	· 보증금률: 입찰금액의 5% · 보증금: 금 원정(W) · 보증금 납부방법: 입찰보증금 지급각서 제출		
	납부 면제 및 지급 확약	· 사유: · 본인은 낙찰 후 계약을 체결하지 아니한 때에는 귀 자치단체에 입찰보증금에 해당하는 금액을 현금으로 납부할 것을 확약합니다.		
대리인	· 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. - 성 명: - 주민등록번호:			
본인은 위의 번호로 공고한 귀 학교의 제한입찰에 참가하고자 물품구매 입찰유의서 및 입찰 공고 사항을 모두 승낙하고 구비서류를 첨부하여 입찰참가를 신청합니다. 20○○년 월 일 신청인 (인) 서울○○초등학교장 귀하				
구비서류	1. 입찰 참가자격을 증명하는 서류 각 1통 2. 위임장 1부(위임한 경우만 해당한다) 3. 그 밖에 공고에서 제출하도록 한 서류			수수료
				없음
세입세출 외 현금출납원 성명: (인)				



서식 24 위임장(예시)

위임장

- 상 호 :
 ○ 대 표 자 명:
 ○ 주 소 : (연락처:)
 ○ 사업자등록번호 :

상기 본인은 “20○○학년도 ○○학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역”의 제안서를 제출함에 있어 일체의 권한을 다음의 사람에게 위임합니다.

----- 다 음 -----

성 명		관계	
생 년 월 일		전화번호	
주 소			

20○○. . .

위임자: (인)

○○초등학교장 귀하



서식 25

(2단계입찰) 제안서 표지(서식)

3.5cm	70 ↑ 글자크기: 22, 글자체: 견고딕체 용역명 제 안 서 ↘ 글자크기: 32, 글자체: 견고딕체 20○○. 1. ↘ 글자크기: 20, 글자체: 견고딕체 제안업체명 : 30 10 30 10 (인)
-------	--



서식 26

(2단계입찰) 신청기관 일반 현황(서식)

신청기관 일반 현황

업 체 명		대 표 자	
설 립 년 도	년 월	업체성격	(영리, 비영리) 해당 부분에 ○표시
사 업 분 야		사업자등록번호	
소 재 지		전화번호	

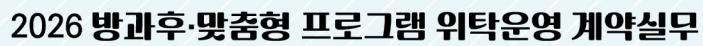
구분	방과후·맞춤형 프로그램 강사				직원			계 (a+b)
	정규직	비정규직	프리랜서	소계 (a)	정규직	비정규직	소계 (b)	
인적구성								

재정 및 신용상태	20〇〇년 12월 기준			공고일 기준 1년 이내
	부채총액 (c)	자기자본총액 (d)	부채비율 (c/d)	신용평가등급
용역실적	공고일 기준 3년 이내 용역 건수		공고일 기준 3년 이내 용역 금액	비 고
	건		천 원	
업체의 주요연혁				
주요사업내용	연도별 구분			
기타	공고일 기준 3년 이내에 부정당업자로 제재 받은 이력이 있습니까? (예, 아니오)			
	공고일 기준 3년 이내에 수의계약결격업체로 등록된 이력이 있습니까? (예, 아니오)			



[작성 시 유의사항]

- 방과후·맞춤형 프로그램 강사와 직원 개념
 - 방과후·맞춤형 프로그램 강사: 방과후·맞춤형 프로그램을 직접 운영하는 강사
 - 직원: 행정 업무를 담당하는 자.
 - ※ 방과후·맞춤형 프로그램 강사와 직원을 병행하는 경우 주된 업무를 기준으로 작성
- 정규직, 비정규직, 프리랜서 개념
 - 고용관계 유·무에 따라 고용관계(근로계약서 작성)가 있으면 정규직 또는 비정규직으로 분류하며, 고용관계가 없으면 프리랜서로 분류
 - 정규직은 기간의 정함이 없는 근로자로서 고용보험과 산재보험에 가입된 자를 의미함
 - 비정규직은 정규직이 아닌 근로자(단시간 근로자 또는 기간제 근로자 등)로서 고용보험과 산재보험에 가입된 자를 의미함
 - 프리랜서는 업체와 강사 간 고용관계가 없는 자
- 증빙자료 제출
 - 최근년도 대차대조표 제출(세무사 또는 공인회계사 확인도장 필요)
 - 정규직 미 비정규직 근로자의 경우 “4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서(개인별)” 제출
 - ※ 4대 사회보험 가입자 가입내역 확인서(개인별)은
4대사회보험정보연계센터(www.4insure.or.kr)를 통해 발급가능
- 제안서에 기재내용이 허위사실로 판명될 경우, 협상대상기관에서 제외 및 최종선정 후에도 계약을 해제 또는 해지할 수 있음
- 용지가 부족할 경우 별지사용



(2단계입찰) 관련 용역 수행실적(서식)

[illegible]



서식 28

(2단계 입찰) 일반용역이행 실적증명서(서식)

일반용역이행 실적증명서

신 청 인	업체명(상호)		대 표 자				
	영업소재지		전 화 번 호				
	사업자번호		조달청등록번호				
	증명서용도		제안서 증빙		제 출 처		
	총 용역 이행 실적		금액()원				
용역이행 실적내용	계 약 내 용			이행실적내용		비고	
	계약번호 (계약일자)	계약기간	계약금액	이행기간	이행실적(금액)		
					비율		실적
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함						
	년 월 일						
	기 관 명: (인) (전화:)						
	주 소: (FAX:)						
	발급부서:			담당자:			
주) ① 용역이행실적은 입찰공고시에 제시한 용역범위 및 금액 등이 조건에 부합되는 실적에 한하며, 공동계약으로 이행하였을 경우 비율과 이행실적을 기재하여야 합니다. ② 이행실적란은 기재후 투명 접착테이프를 붙여 증명을 받아야 합니다.							



서식 29

인건비 지급 및 근로조건 이행 확약서

인건비 지급 및 근로조건 이행 확약서

- 입찰공고번호 :

- 용역건명:

1. 방과후 프로그램 강사에 대해 기초금액 대비 (%) 이상을 강사료(인건비)로 지급하겠습니다.

※ 기초금액 산정 시 책정한 강사료 단가에 월별 운영 시간 수와 학생 수를 반영하여 지급하되, 낙찰금액 대비가 아닌 기초금액 대비임을 유의
(☐ 예, ☐ 아니오)

2. 맞춤형 프로그램 강사에 대하여 프로그램 운영 1시간당 40,000원 이상으로 강사료(인건비)를 지급하겠습니다.
(☐ 예, ☐ 아니오)

3. 아래의 사항을 준수하겠습니다.

① 업체 소속 근로자의 퇴직금, 의료보험, 국민연금, 산재보험, 고용보험은 관계법령이 정한 금액을 별도 책정하여 지급하겠습니다.

② 「근로기준법(제107조 내지 제114조)」 및 「최저임금법(제28조)」을 준수하겠습니다.
(☐ 예, ☐ 아니오)

(회사명)는 본 용역을 수행함에 있어 위에 언급한 내용대로 계약을 성실히 이행할 것이며, 만일 이를 이행하지 않을 경우 부정당업자로 입찰참가자격제한조치 등 불이익 처분을 받더라도 이의를 제기하지 아니할 것을 확약하고 인건비 지급 및 근로조건 이행 확약서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :

회 사 명:

사업자등록번호:

(공동구성원 모두기재) 대 표 자:

(인)

○○○○학교장 귀하



서식 30

사업 수행 계획서(예시)

사업 수행 계획서

※ 아래의 내용을 반영하여 자유서식으로 작성

I. 방과후·맞춤형 프로그램 영역

1. 방과후·맞춤형 프로그램 질 관리 방안 및 세부 계획(예산액 포함)
2. 방과후·맞춤형 프로그램 세부 계획 및 구성
 - 가. 방과후·맞춤형 프로그램 세부 내용
 - 나. 방과후·맞춤형 프로그램 질적 수준
 - 다. 교육목적에 대한 적합성 등을 기술
3. 도서·재료 활용 계획
 - 가. 도서: 도서명, 저자, 출판사, 가격 등 포함
 - 나. 재료: 품명, 규격, 가격 등 포함

II. 방과후·맞춤형 프로그램 강사 영역

1. 강사 연수와 전문성 강화 방안 및 세부계획(예산액 포함)
2. 강사 관리 계획
 - 가. 강사 지원 계획
 - 안정적인 강사확보를 위한 복지, 인건비 확보 등 기술
 - 나. 연수계획
 - 강사에 대한 연수 계획을 기술
 - 다. 대체 인력 확보 방안
 - 결강 시 대체 인력 확보 방안을 기술



- 자체 인력풀을 붙임([서식 30] 의 「사업수행 조직 및 인원현황」등을 통해 기술

3. 강사의 전문성

가. 강의 방법

- 소속 강사의 강의 방법 기술

나. 강사 자격증 및 경력

- 소속 강사의 자격증 및 경력 현황을 「소속 강사 총괄표」로 기술

Ⅲ. 학생 영역

1. 활동 결과 피드백 제공 계획

- 학생의 활동 결과를 가정에 알리거나 발표회 등을 통한 피드백 계획을 기술

2. 학생 안전관리 운영 계획

- 프로그램에 참가하는 학생들의 안전관리를 위한 계획을 기술

Ⅳ. 관리 영역

1. 학교 행정 업무 지원 및 소통 계획

가. 학교 행정 업무 지원

- 학교 행정 업무 지원 방법 기술

나. 기타 학교와의 소통계획

- 원활한 방과후·맞춤형 프로그램 운영을 위하여 학교와의 정기적인 협의나 소통 계획을 자세하게 기술

2. 기타 필요사항

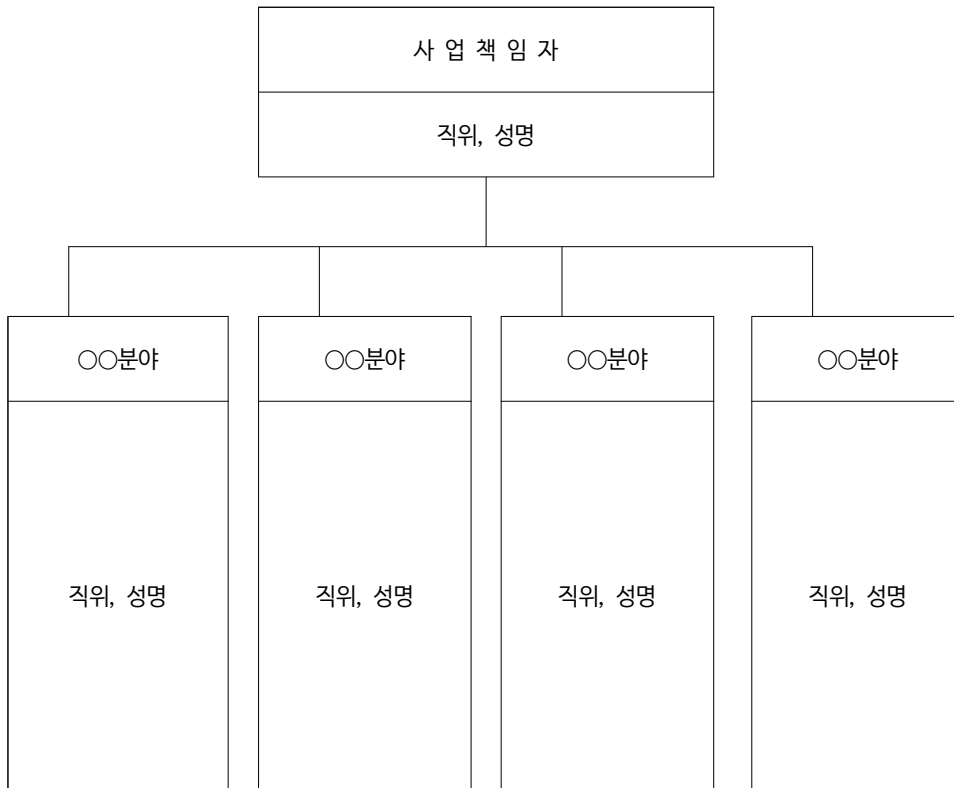
- 기타 학교의 특성을 고려한 관리 지원을 기술

서식 31

사업수행 조직 및 인원현황 서식(예시)

사업수행 조직 및 인원현황

○ 본 사업 수행조직 및 인원현황





소속 강사 총괄표(예시)

연번	프로그램명	성명 (연령)	성별	강사 경력 (0년0월)	학위 및 자격사항 (3가지 이내)	근무형태 (정규직, 비정규직, 프리랜서)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

※ 강사경력에는 본 영역과 관련 주요 경력만 기재할 것

※ 근무형태는 정규직, 비정규직, 프리랜서로 구분하여 기재할 것

- 고용관계 유무에 따라 고용관계(근로계약서 작성)가 있으면 정규직 또는 비정규직으로 분류하며, 고용관계가 없으면 프리랜서로 분류
- 정규직은 기간의 정함이 없는 근로자로서 고용보험과 산재보험에 가입된 자를 의미함
- 비정규직은 정규직이 아닌 근로자(단시간 근로자 또는 기간제 근로자 등)로서 고용보험과 산재보험에 가입된 자를 의미함
- 프리랜서는 업체와 강사 간 고용관계가 없는 자

서식 32

방과후·맞춤형 프로그램 도서 및 재료 납품계획서(예시)

○○학교 방과후·맞춤형 프로그램 도서 납품계획서(예시)

※ 예시자료로 학교에서 기재 항목 등을 추가 또는 변경할 수 있음

순	과목명	도서명	저자	출판사	제안사유	정가	제안가격	제안율
1	영어회화	최고영어	홍○○	○○출판사		30,000	27,000	90%
2	창의수학	해결수학	김○○	○○출판사		50,000	45,000	90%
3								
4								
5								

○○학교 방과후·맞춤형 프로그램 재료 납품계획서(예시)

※ 예시자료로 학교에서 기재 항목 등을 추가 또는 변경할 수 있음

순	과목명	재료명	규격	제조국	제안사유	제안가격	직접납품여부 (실제납품업체)
1	드론	드론		대한민국		27,000	직접납품
2	로봇	로봇조립세트		중국		45,000	(주)길동상사
3							
4							
5							



(추정가격 5억원 이상 2단계입찰, 협상) 제안서 평가위원 예비 명부(서식)

[illegible]



서식 34

추정가격 5억원 이상 2단계(규격·가격 동시) 및 협상에 의한 계약
평가위원 예비명부 고유번호 선택 확인서(서식)

평가위원 예비명부 고유번호 선택 확인서

(※ 제안서에 포함하여 제출)

- 입찰건명 :
○ 계약담당자가 미리 정한 심사위원 수: ○○명

계약담당자가 정한 심사위원수에 따른 입찰자 번호 선택 방법	
구분	입찰자 번호 선택 방법
심사위원수가 7명인 경우	1~21번 중에 7개를 선택하여 기재
심사위원수가 8명인 경우	1~24번 중에 8개를 선택하여 기재
심사위원수가 9명인 경우	1~27번 중에 9개를 선택하여 기재
심사위원수가 10명인 경우	1~30번 중에 10개를 선택하여 기재

○ 입찰자 번호 선택

구분	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
선택 번호										

평가위원 선정을 위한 고유번호를 위와 같이 선택하여 제출하며
이로 말미암은 평가위원의 선정에 이의가 없음을 확인합니다.

20○○년 월 일

업체(기관)명 :

소 재 지 :

대 표 자 : (인)



서식 35

외부 위원용 규격·기술 평가위원 등록 신청서(서식)

규격·기술 평가위원 등록 신청서(외부위원용)

성명		생년월일		전문분야	
자택	주소	(우편번호)			
	전화번호		휴대전화		
직장	직장명		직위(직급)		
	주소	(우편번호)			
	전화번호		팩스번호		
	e-mail				
학력사항	취득년월	학 교	학 위	전 공	
경력사항	근무기간	근 무 처	직 위	주요업무	
자격증 보유현황	취득년월	자 격 증 명	인가·관리기관	비 고	
저서 및 논문					
기타사항					

위와 같이 '규격·기술 평가위원 등록 신청서'를 제출합니다.

20 . . .

작성자 : (인)

○○초등학교장 귀하



서식 36

(2단계입찰) 평가위원 보안각서(서식)

보안각서(평가위원용)

본인은 년 월 일 에서 실시하는 제안서 평가위원회의 제안서를 평가함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 각 시설물 및 업무상 취득한 사실에 대하여 대인 관계나 장소 여하를 막론하고 비밀을 준수하며 업무가 기밀 사항임을 인정하고 제반 보안관계규정 및 지침을 성실히 수행한다.
2. 본인은 이 기밀을 누설함이 이적행위가 될 수 있음을 명심하고 상기 기간은 물론 이후에도 알게 된 모든 기밀사항을 일체 타인에게 누설하지 아니한다.
3. 본인은 기밀을 누설할 때에는 관계 법규에 따라 엄중한 처벌을 받을 것을 서약한다.

20 . .

서약자: ○○○ (인)

○○초등학교장 귀하



서식 37

청렴서약서(개인 및 업체위탁 평가위원용 예시)

청렴서약서(평가위원용)

본인은 「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 _____ 에서 발주하는 사업의 규격·기술 평가위원으로 참여함에 있어

1. 객관적이고 공정한 평가에 최선을 다하겠습니다.
2. 입찰에 참가한 특정 업체가 본인이 과거에 근무하였거나 특수 관계에 있는 경우 제안서 평가를 기피하겠습니다.
3. 제안서평가와 관련하여 어떠한 경우에도 제안서 평가위원으로 활동한 내용은 비밀을 유지할 것입니다.
4. 제안서 평가와 관련하여 관련업체로부터 어떠한 경우에도 금품, 향응 등을 제공받지 않을 것이며, 이러한 상황이 발생하면 사업부서에 통보하여 불공정한 평가가 이루어지지 않도록 하겠습니다.

위 내용에 대하여 다시 한 번 확인하면서 서약서를 제출합니다.

20 . .

서약자 : ○○○ (인)

○○초등학교장 귀하



서식 38

방과후·맞춤형 프로그램 운영 규격(제안서) 평가결과 보고(예시)

방과후·맞춤형 프로그램 운영 규격(제안서) 평가결과 보고

○○학교

수신자 내부결재
(경유)

제 목 20○○학년도 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 규격(제안서) 평가결과 보고

1. 관련: 20○○학년도 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 계약방법 결정 및 입찰 공고 (○○학교-00호, 20○○. ○○. ○○.).
2. 20○○학년도 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역 규격(제안서) 평가결과를 다음과 같이 보고하고 적격업체에 한정하여 가격개찰을 실시하고자 합니다.

순	업체명	규격 평가(제안서 평가)			평가결과	비고
		정량평가	정성평가	합계		
1	○○법인	28	62	90	적격	개찰 대상
2	○○사	28	60	88	적격	개찰 대상
3	○○	27	56	83	적격	개찰 대상
4	(주)○○	28	51	79	부적격	
5	○○재단	27	48	75	부적격	

- 붙임 1. 제안서 평가위원 등록부 1부.
 2. 제안 설명 업체 참가자 등록부 1부.
 3. 제안서 평가의결서 및 집계표 각 1부.
 4. 업체별 평가표 00부.
 5. 청렴서약서(평가위원용) 및 보안각서(평가위원용) 각00부. 끝.

늘봄실무사

늘봄지원실장

교장

협조자

행정실장

시행 00학교-000 (20○○.○○.○○) 접수 ()

우 000-000 /http://www.000.go.kr

전화 000-000-0000 /전송 000-000-00000 /000@000.go.kr / 비공개



방과후.맞춤형 프로그램 운영 계약서(서식)

방과후·맞춤형 프로그램 운영 계약서

(앞쪽)

210mm×297mm
(신문용지 54g/m²)



서식 40

방과후·맞춤형 프로그램 운영 계약 특수조건(예시)

※ 개별학교 사정을 고려하여 내용 추가, 수정 가능

방과후·맞춤형 프로그램 운영 계약 특수조건

제1조(목적)

이 계약특수조건(이하 “특수조건”이라 한다)은 ○○학교(이하 “발주기관”이라 한다.)와 계약 상대자가 체결하는 ○○학교 20○○학년도 방과후·맞춤형 프로그램 운영 위탁용역 계약의 내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (계약상대자 업무사항)

계약상대자는 본 계약이 정하는 바에 따라 ○○학교의 방과후·맞춤형 프로그램 운영과 관련하여 다음 각 호의 사항을 수탁하여 처리한다.

1. 해당 방과후·맞춤형 프로그램 개발 및 제안
2. 해당 방과후·맞춤형 프로그램 운영 및 강사 관리
3. 해당 방과후·맞춤형 프로그램 수강생 관리

제3조 (운영 시간)

정규수업 이외의 ○○학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영 시간은 발주기관과 계약상대자가 상호 협의하여 정한다.

제4조 (장소 제공)

발주기관은 학교교육과정 운영에 지장이 없는 범위에서 계약상대자에게 ○○학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영을 위한 활동 공간을 제공하여야 한다.

제5조 (운영)

- ① 계약상대자는 방과후·맞춤형 프로그램의 효율적인 위탁 관리를 위해 업체 임직원 중 학교 담당자를 지정하여 통보하여야 하며 발주기관과 협의하여 원활한 방과후·맞춤형 프로그램 운영을 위해 상근 근무자를 학교에 배치할 수 있다.



- ② 계약상대자는 방과후·맞춤형 프로그램 운영에 필요한 프로그램을 개발 제안하고, 발주기관과 협의하여 적용·진행한다.
- ③ 계약상대자는 본 계약과 관련하여 프로그램 운영 시작 전에 프로그램 운영 계획서를 수립하여 발주기관에게 제출하고, 상호 협의하여 프로그램을 편성한다. 또한 발주기관의 요구가 있을 시 전시회, 프로그램 운영 공개, 보고회 등을 개최한다.
- ④ 계약상대자는 교육의 중립성을 준수하며 방과후·맞춤형 프로그램을 운영하여야 하며 이를 위해 강사를 배치하기 전 강사에 대해 교육의 중립성 준수를 위한 교육 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ⑤ 프로그램 운영은 프로그램별 기본 0개월, 주 0시간, 시간당 00분 강의를 원칙으로 한다.
- ⑥ 운영시간은 정규수업 이외의 시간으로 하되 방학 중에는 별도의 시간 계획을 수립하여 운영한다.
- ⑦ 발주기관과 계약상대자는 운영 중 발생한 문제에 대해 서로 협의하고 해결을 위해 노력한다.

제6조 (수강료)

- ① 수강료는 강사료, 도서구입비, 재료구입비 및 수용비로 구성되며, 프로그램별로 정한다.
- ② 발주기관은 프로그램 참가 희망자 접수 및 수강료 수납 업무를 담당하고 수납한 수강료 중 강사료는 계약상대자가 프로그램 월별 운영을 종료한 후 대가지급청구서를 제출하면 발주기관은 검사완료 후 계약상대자의 은행계좌로 지급한다.
- ③ 수강료는 월별로 징수함을 원칙으로 하되 운영 기간에 따라 발주기관과 계약상대자가 협의하여 조정할 수 있다.
- ④ 수강료 반환 사유가 발생하였을 경우에는 환불규정에 따라 계산하여 그 사유 발생일로부터 5일 이내에 반환하여야 한다.
- ⑤ 계약상대자가 타 업체(업체 소속 방과후·맞춤형 강사 포함)로부터 도서, 재료를 납품받아 위탁자에게 납품하는 경우 다음사항을 준수하여야 한다.
 1. 발주기관으로부터 도서비 및 재료비를 지급받은 경우 계약상대자는 납품업체에 대금을 적정한 기간 내에 지급하여 민원 발생이 없도록 한다.
 2. 대금 미지급으로 도서 및 재료 납품이 중단될 경우 계약상대자는 도서 및 재료 납품 문제를 즉시 해결하여야 하며, 납품 중단으로 인하여 방과후·맞춤형 프로그램 운영에 피해가 발생한 경우 계약상대자가 전액 부담한다.
 3. 대금 미지급, 미지급 관련 민원 등의 상황이 발생한 경우 발주기관은 계약상대자에 대해 관련 서류 제출 및 시정조치를 할 수 있다.



제7조 (강사배치 및 관리)

- ① 계약상대자는 본 계약에 따른 강사 배치 시 강사의 학력, 프로그램 관련 교육(활동) 경력, 국가자격·국가공인 민간 자격 등을 소지한 자에 대해 검증 후 배치하여야 한다.
- ② 강사를 최초 배치 또는 교체할 경우에는 즉시 계약상대자에게 인적 사항과 관련 서류 등을 문서로 제출하여 계약상대자의 동의를 받은 후 조치해야 한다.
- ③ 발주기관은 강사 자격 강화 및 검증을 위하여 면담을 통해 강사 경력, 자질 등을 확인하고 필요시 면접 또는 수업시연 등을 실시할 수 있고, 계약상대자는 이에 적극 협조하여야 한다. 단, 동일교에 중단 없이 계속하여 강의를 하는 경우에는 면접·면담을 생략할 수 있다.
- ④ 계약상대자는 발주기관이 강사의 교육의 중립성 준수 위반, 학부모의 요구, 프로그램 운영 등과 관련하여 강사교체를 요구할 시 이에 상응하는 절차와 조치를 취해야 하고, 특히 성범죄 경력 및 아동학대관련범죄 전력이 발생한 경우에는 발생 즉시 관련 사실을 발주기관에게 통보한다.
- ⑤ 계약상대자는 강사가 프로그램 운영 시간에 수강생을 체벌하거나 인격을 모독하는 행위를 하지 않도록 한다.
- ⑥ 계약상대자는 ○○학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영을 위한 강사 및 인력의 복무 관리 및 노사문제에 책임을 진다.
- ⑦ 계약상대자는 ○○학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영과 관련하여 강사들의 부당한 행위로 인한 피해 발생 시 민·형사상 책임을 진다.

제8조 (도서, 재료 관리) ※ 특수조건 추가 가능

- 각 시도교육청별로 민원, 학교 사례 등을 고려하여 교재(도서 포함), 재료 관리에 대한 내용 추가 가능(도서, 재료 관리 내용을 추가하는 경우 조문번호 순연)

제9조 (시설 및 기자재 관리)

- ① 발주기관은 방과후·맞춤형 프로그램 운영을 위한 시설 및 환경 구축에 협조한다.
- ② 계약상대자는 학교의 방과후·맞춤형 활동과 관련한 기자재 작동 불능 등으로 학생들에게 지장이 없도록 관리에 철저를 기하여야 하며, 운영 중 발생하는 하자 보수 및 관리 부실로 인하여 손해가 발생할 때에는 책임을 진다.

제10조 (학생 안전 관리)

- ① 안전사고 예방을 위하여 발주기관과 계약상대자는 서로 협조한다.
- ② 계약상대자는 수강생의 출결을 확인하고, 결석 시 동 내용을 학부모 및 발주기관에게 알리는 등 필요한 조치를 강구한다.



- ③ 계약상대자는 프로그램 운영 시간 내의 안전사고에 대해 책임을 지며, 프로그램 운영 종료 후에는 사용한 장소의 정리정돈과 시설유지 및 수강생의 귀가 지도에 만전을 기한다.
- ④ 계약상대자는 수강생의 안전사고에 대비하여 보험에 가입한다.

제11조 (계약의 변경 및 정산)

- ① 발주기관과 계약상대자는 상호 합의 하에 본 계약의 내용을 변경할 수 있다.
- ② (총액계약 시) 계약기간 중 수강 신청인원이 변동된 경우 계약 당사자 간 협의로 정산한다.

제12조 (계약해지)

- ① 발주기관은 계약상대자에게 다음 각 호에 해당하는 사유가 발생하였을 경우 계약을 해지할 수 있다.
 - 1. 제출한 서류에 허위 사실이 있을 때
 - 2. 계약상대자가 인건비를 3개월 이상 체납한 경우(인건비 지출내역서 및 증빙자료를 제출하지 아니한 경우를 포함한다.)
 - 3. 인건비 지급률 미준수 등 인건비 지급 확약을 위반하여 발주기관이 계약상대자에게 시정요구를 하였으나 이행하지 않는 경우
 - 4. 학생 지도 소홀, 교육의 중립성 위반 등으로 학부모와 학생들이 계약상대자의 교체를 원하고, 그 요구가 방과후·맞춤형 운영상 필요하다고 판단될 때
 - 5. 시정요구에 이유 없이 응하지 않는 경우
 - 6. 기타 민원 등의 사유가 발생하였을 때
- ② 계약상대자는 경영상의 어려움 등으로 프로그램 운영을 스스로 포기하고자 할 경우 발주기관에게 30일 전에 서면으로 그 사유를 통지하여야 한다.

제13조 (손해배상)

본 계약의 당사자는 상대방의 계약위반이나 불법행위로 인한 손해에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

제14조 (기타사항)

일반조건 및 본 계약 특수조건에 정하지 아니한 사항은 당사자 간 합의하에 정하고, 합의하지 아니한 경우에는 관계법령 및 일반 상관례에 따른다.



서식 41

방과후맞춤형 프로그램 운영 계약 강사료 및 근로자 인건비 관리 특수조건(예시)

방과후·맞춤형 프로그램 운영 계약 강사료 및 근로자 인건비 관리 특수조건

제1조(목적) 이 특수조건(이하 “인건비 특수조건”이라 한다)은 발주기관과 계약상대자가 체결하는 방과후·맞춤형 프로그램 운영 계약에서 강사료의 적절한 관리를 위한 기준을 제시하여 강사 등의 권익을 보호하고 인건비 지급에 대한 내용을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(인건비 지급 및 근로조건 이행 확약서) ① 계약상대자는 방과후·맞춤형프로그램 운영과 관련하여 제출한 인건비 지급 및 근로조건 이행 확약서(이하 “확약서”라 한다)의 확약내용인 기초금액 대비 인건비 지급률 등을 준수하여야 한다.

② 확약서의 기초금액 대비 인건비 지급율에 있어 계약 전 산정한 기초금액에 대해 계약 후 프로그램 폐강, 신설, 수강인원 변동 등 변경사항을 반영하여 기초금액을 【별표】에 따른 산식에 따라 재산정하여 인건비 지급율을 확인하여야 한다. 이때 강사비는 재산정한 기초금액에 인건비 지급율의 값을 곱한 금액 이상을 지급하여야 한다.

【별표】

인건비 지급율 확인을 위한 계약 후 기초금액 산정

- 계약 후 기초금액 **재산정** = 계약금액(월별 지급금액) ÷ 기초금액 대비 낙찰률
 - 기초금액 대비 낙찰률 = [낙찰금액(계약금액) / 기초금액] × 100,
 단, 소수점 이하 셋째자리에서 반올림

제3조(계약상대자의 대가 청구) ① 계약상대자는 매월 기성대가 지급을 청구하는 것을 원칙으로 하되 강사가 동의하는 경우에는 학교와 협의하여 이를 완수대가 등으로 변경할 수 있다.

② 계약상대자가 기성대가 지급을 청구하는 경우에는 전월 인건비 지급내역서 및 지출증빙자료를 발주기관에 제출해야 한다. 다만, 완수대가 청구 시에는 해당 월 인건비 지급 예정 내역서를 추가 제출해야 한다.

③ 발주기관은 제2항에 따른 서류가 미비할 경우에 청구를 반환할 수 있으며, 이 경우 반환한 날부터 재청구를 받은 날까지의 기간은 기성대가 지급기간에 산입하지 아니한다.

④ 발주기관은 계약상대자가 제출한 인건비 자료를 검토하여 인건비 지급률을 충족한 경우 대가를 지급한다.

⑤ 계약상대자는 인건비 지급률을 충족하지 못한 경우에 사유서와 향후 지급 월의 보전계획서를 발주기관에게 제출하여야 하며, 발주기관은 이를 검토하여 적정한 경우 기성대가를 우선 지출하되 계약상대자가 향후 지급 월에 보전계획을 이행하는 지 여부를 확인하여야 한다.



- ⑥ 계약상대자가 보전계획을 이행하지 아니한 경우 발주기관은 기성대가 또는 완수대가 의 지급을 보류할 수 있다.
- ⑦ 계약상대자는 발주기관이 대가지급과 관련해 자료를 요청할 경우에는 즉시 이에 응해야 하며, 자료 제출 거부로 인한 불이익에 대하여 이의를 제기하지 못한다.

제4조(대가지급 후 계약상대자의 강사로 등 지급) ① 계약상대자는 특별한 사유가 없는 경우 발주기관으로부터 대금을 지급받은 날로부터 5일(토, 공휴일 제외) 이내에 강사로 등을 지급해야 한다.

- ② ①항에도 불구하고 계약상대자와 강사 또는 배치인력이 약정에 의해 특정일에 강사로 등을 지급하기로 한 경우 이에 따르며, 계약상대자는 약정지급일에 대한 증빙자료를 발주기관에 제출하여야 한다.

제5조(계약상대자의 강사로 등 지급 이행 최고) ① 계약상대자가 발주기관으로부터 대금을 지급받은 날로부터 5일(토, 공휴일 제외) 이내 또는 약정지급일에 강사로 등을 지급하지 않은 사실을 발주기관이 인지한 경우 즉시 계약상대자에게 7일 이내의 기간을 정하여 강사로 등 지급을 이행하도록 하여야 한다.

- ② 발주기관의 이행요청에 대해 계약상대자가 정해진 기간 내에 이행하지 않으면 7일 이내의 기간을 정하여 이행최고를 하여야 하며, 발주기관이 이행최고를 하는 경우 제8조, 제9조에 따라 강사로 등을 집행한다는 내용과 계약을 해지할 수 있다는 내용을 포함하여야 한다.

제6조(전월 강사로 등 미지급에 따른 계약상대자의 대금 청구 특례) ① 계약상대자는 전월 강사로 등을 지급하지 않아 전월 인건비 지급 증빙자료를 제출할 수 없어 대금을 청구하지 못하여 문제가 발생하는 경우 발주기관과 협의하여 해당 월의 기성(준공)대가에서 해당 월의 강사로 등과 미지급금 총당 금액을 강사 및 배치인력에게 직접 지급하도록 하는 대가지급 청구를 할 수 있다.

- ② 계약상대자는 ①항에 따른 대가지급 청구서에 강사 및 배치인력에게 직접 지급하는 내용을 포함하고 해당 월의 인건비 지급 예정 내역서, 인건비 지급 후 잔액의 전월 인건비 지급 총당 예정 내역서를 첨부하여야 한다.
- ③ 계약상대자는 전월 인건비 총당 예정 내역서를 전월 강사 및 배치인력에게 지급할 금액에 비례하여 작성하여야 한다.
- ④ 발주기관은 계약상대자의 ①항의 대가지급 청구가 있으면 기성(준공)대가를 강사 및 배치인력의 계좌로 직접 지급하며, 지급된 금액의 범위 내에서 계약상대자의 대가청구권은 소멸한다.
- ⑤ 계약상대자는 ①항에 따라 대가지급 청구를 하는 경우 미지급된 강사로 등이 전액 지급될 때까지 기성(준공)대가 청구에서 해당 월의 강사로 등과 미지급 금액 총당분을 강사 및 배치인력에게 직접 지급하도록 청구하여야 한다.

제7조(계약상대자의 준공대가 청구 시 발주기관의 강사로 등 직접지급 요청) ① 계약상대자가 인건비 지급에 관한 계약조건을 위반한 사례가 있는 경우 발주기관은 계약상대자에게 제6조에 따라 준공대가 지급 청구를 하도록 요청할 수 있다.

- ② 계약상대자가 ①항에 대해 동의하는 경우 발주기관은 제6조 제2항 내지 제4항에 따라 강사로 등을 강사 및 배치인력에게 직접 지급한다.



제8조(근로계약을 체결하지 않은 강사의 기성(준공)대가 채권양도의 요청) ① 계약상대자가 특별한 사정이 없는데도 기성(준공)대가를 30일 이상 청구하지 않고 강사료를 지급하지도 않는 경우, 발주기관은 강사의 의견을 수렴하여 용역계약 일반조건의 채권양도 관련 규정에 따라 계약상대자에게 해당 월의 강사료에 상당하는 기성(준공)대가 채권을 강사에게 양도할 것을 요청할 수 있다.

- ② 계약상대자가 기성(준공)대가 채권을 강사에게 양도하는 데 동의하는 경우 발주기관은 계약상대자에게 즉시 채권양도에 관한 서류를 7일 이내 제출하게 하여야 한다.
- ③ 발주기관은 계약상대자가 강사와 체결한 채권양도에 대한 관련 서류를 제출한 경우, 강사에게 강사료에 상당하는 기성(준공)대가를 직접 지급한다.
- ④ 계약상대자가 기성대가를 지급받고도 강사료를 30일 이상 지급하지 않는 경우에도 대금을 지급하지 않은 월의 다음 월부터 강사료에 상당하는 기성대가 채권을 강사에게 양도할 것을 요청할 수 있으며 이 경우에도 ②항 내지 ③항을 적용한다.

제9조(근로계약체결 강사 및 배치인력의 인건비 직접 지급)

【참고】

「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제67조(대가의 지급)

⑥ 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 계약상대자가 상당한 기간 동안 대가의 지급 청구를 하지 아니하고 소속 근로자에게 임금을 지급하지도 아니하는 경우에는 해당 근로자의 청구에 따라 계약의 대가 중 근로자에게 지급될 임금을 직접 지급할 수 있도록 하는 내용을 계약서에 포함시킬 수 있다.

- ① 발주기관은 계약상대자가 특별한 사정이 없는데도 기성(준공)대가를 30일 이상 청구하지 않고 근로자의 인건비를 지급하지도 않는 경우 해당 월부터 근로자가 발주기관에 인건비 지급을 직접 청구할 수 있도록 할 수 있다.
- ② 발주기관은 근로자의 인건비 지급 청구가 있으면 5일 이내(토, 공휴일 제외) 관련 내용을 확인하여 적정한 경우에 계약상대자에게 해당 월의 근로자 인건비지급내역서 등 관련서류 제출을 5일 이내의 기간을 정하여 요청하여야 하며, 계약상대자는 제출기한 내에 발주기관이 요청한 자료를 제출하여야 한다.
- ③ 발주기관은 계약상대자가 관련 서류를 제출한 경우 이를 참조하여 근로자의 인건비를 직접 지급한다. 다만 계약상대자가 관련 서류를 제출하지 않는 경우 발주기관은 근로자에게 지급금액을 확인하여 인건비지급내역서를 작성하고 계약상대자에게 즉시 인건비지급내역서를 통보한 후 2일이 지나면 근로자에게 인건비를 직접 지급한다.
- ④ 근로자의 인건비를 발주기관이 직접 지급하는 경우 지급된 금액에 상당하는 계약상대자의 대금청구 채권은 소멸한다.
- ⑤ 계약상대자가 기성대가를 지급받고도 근로자의 인건비를 30일 이상 지급하지 않는 경우에도 대금을 지급하지 않은 월의 다음 월부터 근로자가 발주기관에 인건비 지급을 직접 청구할 수 있도록 할 수 있으며 이 경우에도 ②항 내지 ④항을 적용한다.



서식 42 표준 개인정보처리 위탁 계약서(예시)

본 표준 개인정보처리위탁 계약서는 「개인정보 보호법」 제26조제1항에 따라 위탁계약에 있어 개인정보 처리에 관하여 문서로 정하여야 하는 최소한의 사항을 표준적으로 제시한 것으로서, 위탁계약이나 위탁업무의 내용 등에 따라 세부적인 내용은 달라질 수 있습니다.

개인정보 처리 업무를 위탁하거나 위탁업무에 개인정보 처리가 포함된 경우에는 본 표준 개인정보처리위탁 계약서의 내용을 위탁계약서에 첨부하거나 반영하여 사용할 수 있습니다.

표준 개인정보처리 위탁 계약서(안)

○○초등학교장(이하 “위탁자”이라 한다)과 계약상대자 △△△(이하 “수탁자”이라 한다)는 “위탁자”의 개인정보 처리업무를 “수탁자”에게 위탁함에 있어 다음과 같은 내용으로 본 업무위탁계약을 체결한다.

제1조 (목적) 이 계약은 “위탁자”가 개인정보처리업무를 “수탁자”에게 위탁하고, “수탁자”는 이를 승낙하여 “수탁자”의 책임아래 성실하게 업무를 완성하도록 하는데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의) 본 계약에서 별도로 정의되지 아니한 용어는 「개인정보 보호법」, 같은 법 시행령 및 시행규칙, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「표준 개인정보 보호지침」(개인정보보호위원회 고시 제2025-4호)에서 정의된 바에 따른다.

제3조 (위탁업무의 목적 및 범위) “수탁자”는 계약이 정하는 바에 따라 20○○년도 방과후·맞춤형 프로그램 운영 목적으로 다음과 같은 개인정보 처리 업무를 수행한다.

1. 수강 신청자 개인정보(수강생 성명, 학년, 반, 번호, 보호자 성명, 연락처)
2. 출결, 프로그램 운영에 대한 학부모 안내 및 상담 정보
3. 기타 방과후·맞춤형 프로그램 운영 관련 개인정보

제4조 (위탁업무 기간) 이 계약서에 의한 개인정보 처리업무를 기간은 다음과 같다.

계약 기간: 20○○년 ○월 ○일 ~ 20○○년 ○월 ○일

제5조 (재위탁 제한) ① “수탁자”는 “위탁자”의 사전 승낙을 얻은 경우를 제외하고 “위탁자”와의 계약상의 권리와 의무의 전부 또는 일부를 제3자에게 양도하거나 재위탁할 수 없다.

② “수탁자”가 다른 제3의 회사와 수탁계약을 할 경우에는 “수탁자”는 해당 사실을 계약체결 7일 이전에 “위탁자”에게 통보하고 협의하여야 한다.

제6조 (개인정보의 안전성 확보조치) “수탁자”는 「개인정보 보호법」 제23조제2항, 제24조제3항 및 제29조, 같은 법 시행령 제21조 및 제30조, 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호)에 따라 개인정보의 안전성 확보에 필요한 관리적·기술적 조치를 취하여야 한다.



제7조 (개인정보의 처리제한) ① “수탁자”는 계약기간은 물론 계약종료 후에도 위탁업무 수행 목적 범위를 넘어 개인정보를 이용하거나 이를 제3자에게 제공 또는 누설하여서는 안 된다.

② “수탁자”는 계약이 해지되거나 또는 계약 기간이 만료된 경우 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보를 「개인정보 보호법」 시행령 제16조 및 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호)에 따라 즉시 파기하거나 “위탁자”에게 반납하여야 한다.

③ 제2항에 따라 “수탁자”가 개인정보를 파기한 경우 지체없이 “위탁자”에게 그 결과를 통보하여야 한다.

제8조 (수탁자에 대한 관리·감독 등) ① “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 다음 각 호의 사항을 감독할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

1. 개인정보의 처리 현황
2. 개인정보의 접근 또는 접속현황
3. 개인정보 접근 또는 접속 대상자
4. 목적외 이용, 제공 및 재위탁 금지 준수 여부
5. 암호화 등 안전성 확보조치 이행여부
6. 그 밖에 개인정보의 보호를 위하여 필요한 사항

② “위탁자”는 “수탁자”에 대하여 제1항 각 호의 사항에 대한 실태를 점검하여 시정을 요구할 수 있으며, “수탁자”는 특별한 사유가 없는 한 이행하여야 한다.

③ “위탁자”는 처리위탁으로 인하여 정보주체의 개인정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 1년에 ()회 이상 “수탁자”를 교육할 수 있으며, “수탁자”는 이에 응하여야 한다¹⁾

④ 제1항에 따른 교육의 시기와 방법 등에 대해서는 “위탁자”는 “수탁자”와 협의하여 시행한다.

제9조 (정보주체 권리보장) ① “수탁자”는 정보주체의 개인정보 열람, 정정·삭제, 처리 정지 요청 등에 대응하기 위한 연락처 등 민원 창구를 마련해야 한다.

제10조 (개인정보의 파기) ① “수탁자”는 제4조의 위탁업무기간이 종료되면 특별한 사유가 없는 한 지체 없이 개인정보를 파기하고 이를 “위탁자”에게 확인받아야 한다.

제11조 (손해배상) ① “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원, 기타 “수탁자”의 수탁자가 이 계약에 의하여 위탁 또는 재위탁 받은 업무를 수행함에 있어 이 계약에 따른 의무를 위반하거나 “수탁자” 또는 “수탁자”의 임직원 기타 “수탁자”의 수탁자의 귀책사유로 인하여 이 계약이 해지되어 “위탁자” 또는 개인정보 주체 기타 제3자에게 손해가 발생한 경우 “수탁자”는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 제1항과 관련하여 개인정보주체 기타 제3자에게 발생한 손해에 대하여 “위탁자”가 전부 또는 일부를 배상한 때에는 “위탁자”는 이를 “수탁자”에게 구상할 수 있다.

본 계약의 내용을 증명하기 위하여 계약서 2부를 작성하고, “위탁자”와 “수탁자”가 서명 또는 날인한 후 각 1부씩 보관한다.

2000. . .

위탁자(학교)

수탁자(계약상대자)

업체명:

주소 :

대표자:

계약관:

(직인)

1) 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「개인정보 보호법」 제261) 「개인정보의 안전성 확보조치 기준」(개인정보보호위원회 고시 제2023-6호) 및 「개인정보 보호법」 제26조에 따라 개인정보처리자 및 취급자는 개인정보보호에 관한 교육을 의무적으로 시행하여야 한다.



서식 43

위탁업체 청렴서약서(서식)

청렴서약서

본 계약에 참여한 당사 대리인과 임직원은 「지방계약법」 제6조의2에 따라 입찰(견적), 낙찰, 계약체결, 계약이행 과정에서 아래 각 호의 청렴서약 사항을 준수할 것이며, 이를 위반할 때에는 낙찰을 취소하거나 계약을 해제·해지하는 등의 모든 불이익을 감수하고, 이에 민·형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것임을 서약합니다.

1. 관계 공무원에게 직접 또는 간접적인 사례(謝禮), 증여, 금품·향응(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공하지 않을 것이며, 이를 위반하면 「지방계약법」 제31조 제1항 제7호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
2. 특정인의 낙찰을 위한 담합 등 입찰(견적)의 자유경쟁을 방해하는 행위나 불공정한 행위 시에는 「지방계약법」 제31조 제1항 제2호에 따른 부정당업자의 입찰참가자격 제한 처분을 받겠습니다.
3. 공정한 직무수행을 방해하는 알선·청탁을 통하여 입찰(견적) 또는 계약과 관련된 특정 정보의 제공을 요구하거나 받는 행위를 하지 않겠습니다.
4. 입찰, 낙찰, 계약체결 또는 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 금품, 향응 등(친인척 등에 대한 부정한 취업 제공 포함)을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자 결정 취소, 계약이행 전에는 계약취소, 계약이행 이후에는 해당 계약의 전부 또는 일부계약을 해제 또는 해지하여도 감수하겠습니다.

년 월 일

서약자 업체명 :

대표 : (인)

○○초등학교장 귀하



서식 44

교육의 중립성 준수 서약서(계약상대자용 예시)

교육의 중립성 준수 서약서

본인은 ○○초등학교 방과후·맞춤형 프로그램 운영 용역을 이행하면서 소속 강사들이 대한민국헌법과 교육기본법, 방과후·돌봄 운영 방침 등에서 정하고 있는 교육의 중립성을 다음과 같이 준수하도록 조치(강사 교육, 서약서 징구 등)하고, 소속 강사들의 위반 사실이 확인될 경우 강사 교체 요청 등 학교의 조치에 적극 협조할 것을 서약합니다.

1. 정치적·파당적 또는 개인적 편견을 전파하거나 강요하지 않겠습니다.
2. 특정 종교 및 신앙을 전파하거나 강요하지 않겠습니다.
3. 성별, 종교, 장애, 가정환경 등 그 어떠한 사유로도 학생에게 부당한 대우를 하지 않겠습니다.

작성일		20○○년 ○월 ○일
서약자	상호(법인명)	
	사업자등록번호	
	대표자 성명	○ ○ ○ (인 또는 서명)

○ ○ ○ ○ ○ 학교장 귀하



서식 44-1

(참고서식)교육의 중립성 준수 서약서(계약상대자 소속 강사용 예시)

교육의 중립성 준수 서약서

본인은 (계약상대자 법인명 또는 개인사업자 성명)의 소속 강사로 ○○초등학교 방과후·맞춤형 프로그램을 운영하는데 있어 대한민국헌법과 교육기본법, 방과후·돌봄 운영 방침 등에서 정하고 있는 교육의 중립성을 다음과 같이 준수할 것과 이를 위반한 사실이 확인될 경우 회사의 불이익 조치를 감수할 것을 서약합니다.

1. 정치적·파당적 또는 개인적 편견을 전파하거나 강요하지 않겠습니다.
2. 특정 종교 및 신앙을 전파하거나 강요하지 않겠습니다.
3. 성별, 종교, 장애, 가정환경 등 그 어떠한 사유로도 학생에게 부당한 대우를 하지 않겠습니다.

작성일	20○○년 ○월 ○일
서약자	○ ○ ○ (인 또는 서명)

(계약상대자 법인명 또는 개인사업자 성명) 귀하



서식 45 **착수 신고서(서식)**

착수신고서

1. 용역명: _____
2. 계약금액: 금 _____ 원정(W _____)
3. 계약년월일: 20 ____ 년 ____ 월 ____ 일
4. 착수년월일: 20 ____ 년 ____ 월 ____ 일
5. 완료기한일: 20 ____ 년 ____ 월 ____ 일

위와 같이 착수하기에 소정의 서류를 첨부하여 착수신고서를 제출합니다.

- 붙임 1. 강사 명단
2. 재직증명서
3. 산출내역서
4. 예정공정표

20 . . .

주소:

업 체 명:

대표자:

○○초등학교장 귀하



서식 46

산출내역서(서식)

산출내역서

(엑셀 서식을 활용하는 경우 제출 생략)

(단위: 원)

비목 \ 구분	금 액(원)	구성비	산 출 내 역
1. 인건비	00,000,000	00.00%	
o 프로그램 A(홍길동)			00,000원×12개월
o 프로그램 B(김길동)			00,000원×12개월
o 프로그램 C(박길동)			00,000원×12개월
2. 경 비	0,000,000	0.00%	
o 산업재해보상보험료			인건비×산업재해보상보험율
o 고용보험료			인건비×고용보험율
o 기타 경비 - 강사 연수비 - 유인물비 - 회의실 임차료 등			(인건비×경비비율)-산업재해보상 보험료-고용보험료
3. 일반관리비	0,000,000	0.00%	인건비+경비 합계액의 6% 이내
4. 이윤	0,000,000	0.00%	인건비+경비+일반관리비 합계액의 10% 이내
6. 합계	00,000,000 (=계약금액)	100%	



서식 47 용역검사원(서식)

업체위탁

용역검사원

1. 용역명:
2. 계약금액: 일금 원(W)
3. 계약년월일: 20○○. . .
4. 착수년월일: 20○○. . .
5. 완료기한일: 20○○. . .
6. 완료년월일: 20○○. . .

위 용역의 시행에 있어서 용역전반에 걸쳐 과업지시서 및 기타 약정대로 어김없이 완료되었음을 확인하오며, 만약 검사에 있어서 하자가 발견될 시는 보완할 것을 서약하고 이에 용역 검사원을 제출합니다.

20 . . .

업체명(상호):

주 소:

성 명: (인)

○○초등학교장 귀하



서식 48

용역검사조서(서식)

용역검사조서

용역명			
계약자			
계약금액			
계약	년 월 일	완료기한	년 월 일
착수	년 월 일	완료	년 월 일
완료검사	년 월 일	참고	

위와 같이 완료검사를 필하였음

년 월 일

검사원 직 성명 (서명 또는 인)

입회자 직 성명 (서명 또는 인)



서식 49 용역대가(기성) 청구서(서식)

업체위탁

용역대가(기성) 청구서

1. 용역명:
2. 계약금액:
3. 청구금액:
 - 전회청구액:
 - 금회청구액:
 - 청구잔액:
4. 계약년월일:
5. 착수년월일:
6. 완료년월일:

위 용역의 계약이행에 있어 용역 과업내용서, 내역서에 의거 용역이 완료되었음을 확인하오며, 용역대가(기성)를 청구합니다.

2000 . . .

업체명(상호):

주 소:

성 명: (인)

○○초등학교장 귀하



서식 50 도서, 재료 납품 합의서(서식)

방과후·맞춤형 프로그램 도서, 재료 납품 합의서

(방과후·맞춤형 프로그램 운영 계약상대자와 변경계약의 경우)

계약건명	○○초등학교 20○○학년도 방과후 및 맞춤형 프로그램 운영 용역
계약금액	금○○○,○○○,○○○원(금 원)
합의사항	○ 원가계산에 반영된 프로그램 폐지, 수강예정인원보다 적은 모집인원 등으로 프로그램 운영용역 계약금액을 초과하지 않는 범위에서 계약상대자는 계약금액 증액없이 수강생 모집인원을 기준으로 도서, 재료 연간 납품내역서를 학교에 제출 후 프로그램 운영에 필요한 수강생용 도서, 재료를 납품한다. ○ 도서, 재료를 납품단가는 제안서 제출시 제출한 도서, 재료 납품계획서의 금액에 대해 학교장이 조정(감액)요청을 한 경우 최종 합의된 금액으로 한다.(다만 도서, 재료 납품계획서의 개별 도서, 재료 금액 초과 금지) ○ 계약상대자의 도서, 재료의 납품지연 등의 사유가 발생하여 프로그램 운영에 지장을 초래할 경우를 대비하여 학교장은 계약상대자와 협의 하여 별도의 위약금 규정 등 계약조건을 신설할 수 있다. ○ 계약상대자는 계약기간 중 학교장의 승인없이 도서, 재료를 변경할 수 없다. ○ 추후 계약금액이 증액이 필요한 경우 계약상대자는 수정산출내역서를 첨부하여 변경계약을 요청한다.

년 월 일

계약 상대자	상호(법인명)		계약관	직위	○○초등학교장
	사업자등록번호			성명	(인)
	대표자	(인)			

서식 51 개인정보 파기 요청서(서식)

개인정보파일 파기 요청서

작성일		작성자	
파기 대상 개인정보파일			
생성일자		개인정보취급 자	
주요 대상업무		현재 보관건수	
파기 사유			
파기 일정			
특기사항			
파기 승인일		승인자(개인정보 보호책임자)	
파기 장소			
파기 방법			
파기 수행자		입회자	
파기 확인 방법			
백업 조치 유무			
매체 파기 여부			



개인정보파일 파기 확인서

상기와 같이 개인정보가 안전하게 파기되었음을 확인하였으며, 이 사실과 다르게 개인정보 미파기로 인한 사고 발생 시 관련법에 의해 책임 있음을 인정 합니다.

이
아
그

확 인 자 업 체 명:
(업체대표) 직 위:
 성 명: (서명)

○○○학교장 귀하



※ 본 길라잡이는
「시·도 교육청 공동개발
2025 교육부 늘봄학교
운영 길라잡이」를 토대로
발행한 것입니다.



2026 방과후·맞춤형 프로그램 위탁운영 계약실무

지 도

이상수 서울특별시교육청 교육정책국장
박상준 서울특별시교육청 초등교육과장

기 획

김기수 서울특별시교육청 초등교육과 사무관
심민정 서울특별시교육청 초등교육과 장학사
이승아 서울특별시교육청 초등교육과 주무관
강화성 서울특별시교육청 초등교육과 주무관
장두석 서울특별시교육청 초등교육과 주무관

수정·보완

김상홍 길음중학교 행정실장
박미나 서울성동광진교육지원청 주무관
신지원 서울중부교육지원청 주무관
최재연 서울양원숲초등학교 늘봄실무사

서울교육 2025-109

2026 방과후·맞춤형 프로그램 위탁운영 계약실무

발행일 : 2025년 12월
발행처 : 서울특별시교육청
주 소 : (03178) 서울특별시 종로구 송월길 48 서울특별시교육청
초등교육과 늘봄지원센터(☎ 02-399-9034)

※ 본 책의 무단 복제 및 전재를 금함

2026

**방과후·맞춤형
프로그램
위탁운영
계약실무**



서울특별시교육청
초 등 교 육 과